



قانون شہادت

فرمان صدر نمبر ۱۰ مجریہ ۱۹۸۴ء



THE PAKISTAN CODE

۲۰۲۲ء

قانون شہادت، ۱۹۸۴ء

فہرست

عنوانات

حصہ اول

واقعات کا تعلق

پہلا باب

ابتدائیہ

دوسرا باب

گواہوں کے بارے میں

دفعات

۱۔ مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ۔

۲۔ تعبیر۔

۳۔ شہادت کون دے سکتا ہے۔

۴۔ THE PAKISTAN CODE ججز اور مجسٹریٹ۔

۵۔ باتیں جو زمانہ از دواج میں کہی گئی ہوں۔

۶۔ امور مملکت کی نسبت شہادت۔

۷۔ سرکاری اطلاعات۔

۸۔ ارتکاب جرم سے متعلق اطلاق۔

۹۔ پیشہ ورانہ اطلاعات۔

عنوانات

دفعات

- ۱۰۔ آرٹیکل ۹ ترجمانوں وغیرہ پر اطلاق پذیر ہوگا۔
- ۱۱۔ رضا کارانہ شہادت دینے سے حق زائل نہیں ہوتا۔
- ۱۲۔ قانون مشیروں کے ساتھ رازداری کی باتیں۔
- ۱۳۔ ایسے گواہ کی دستاویز حقیقت کی پیش سازی جو فریق مقدمہ نہ ہو۔
- ۱۴۔ ایسی دستاویزات کی پیش سازی جن کے پیش کرنے سے ان پر قابض کوئی دوسرا شخص انکار کر سکتا ہو۔
- ۱۵۔ گواہ کو اس بناء پر کسی سوال کا جواب دینے سے معاف نہیں کیا جائے گا کہ اس سے وہ مجرم ٹھہرے گا۔
- ۱۶۔ شریک جرم۔
- ۱۷۔ گواہوں کی اہلیت اور تعداد۔



تیسرا باب

THE PAKISTAN CODE

- ۱۸۔ واقعات تنقیح طلب اور واقعات متعلقہ کے بارے میں شہادت دی جاسکتی ہے۔
- ۱۹۔ ان واقعات کا متعلق ہونا جو ایک ہی معاملے کے جز ہوں۔
- ۲۰۔ واقعات جو واقعات تنقیح طلب کا باعث، سبب یا نتیجہ ہوں۔
- ۲۱۔ محرک، تیاری اور سابقہ یا مابعد طرز عمل۔
- ۲۲۔ وہ واقعات جو واقعات متعلقہ کی تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہیں۔
- ۲۳۔ الفاظ یا افعال اور سازش کرنے والا ارادہ مشترک کے بارے میں کہے یا کرے۔
- ۲۴۔ کب ایسے واقعات جو بصورت دیگر واقعات متعلقہ نہ ہوں، واقعات متعلقہ ہو جاتے ہیں۔

- دفعات**
- ۲۵۔ نالشات ہرجہ میں ایسے واقعات، واقعات متعلقہ ہیں جن سے عدالت زر ہرجہ کا تعین کر سکے۔
- ۲۶۔ واقعات متعلقہ جبکہ امر تحقیق طلب حق یا رواج ہو۔
- ۲۷۔ وہ واقعات جن سے حالت ذہنی یا جسمانی یا احساس جسمانی کا وجود ظاہر ہوتا ہو۔
- ۲۸۔ ایسے واقعات جن سے اس بات کا اظہار ہو کہ آیا کوئی فعل اتفاقی تھا یا ارادی۔
- ۲۹۔ طریق کار و بار کا وجود کب واقعہ متعلقہ ہے۔
- اقبالات**
- ۳۰۔ اقبال کی تعریف۔
- ۳۱۔ فریق مقدمہ یا اس کے مختار کا اقبال۔
- ۳۲۔ ان لوگوں کا اقبال جن کی فریق مقدمہ کے مقابلے میں حیثیت ثابت کرنا ضروری ہو۔
- ۳۳۔ ان اشخاص کا اقبال جن کا فریق مقدمہ بالتصریح حوالہ دے۔
- ۳۴۔ اقبال کرنے والے اشخاص کے خلاف اور ان کی طرف سے اصالتاً و کالتاً ثبوت اقبال۔
- ۳۵۔ مشمولات دستاویزات سے متعلق زبانی اقبالات کب واقعہ متعلقہ ہوتے ہیں۔
- ۳۶۔ مقدمہ دیوانی میں اقبالات کب واقعہ متعلقہ ہوتے ہیں۔
- ۳۷۔ اقرار جو بذریعہ ترغیب، دھمکی یا وعدہ کرایا جائے فوجداری مقدمے کب واقعہ غیر متعلقہ ہے۔
- ۳۸۔ جو اقرار پولیس افسر کے روبرو کیا جائے وہ ثابت نہیں کیا جائے گا۔
- ۳۹۔ جو اقرار ملزم نے پولیس کی حراست میں کیا ہو وہ اس کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا۔
- ۴۰۔ ملزم سے ملنے والی اطلاع کا کتنا حصہ ثابت کیا جاسکتا ہے۔
- ۴۱۔ جو اقرار اس اثر کے زائل ہو جانے کے بعد کیا جائے، جو ترغیب، دھمکی یا وعدہ کے باعث پیدا ہوا ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔

دفعات

عنوانات

- ۴۲۔ جو اقرار بصورت دیگر واقعہ متعلقہ ہو وہ انفا وغیرہ کے وعدہ کے باعث غیر متعلق نہ ہوگا۔
- ۴۳۔ ایسے ثابت شدہ اقرار کا لحاظ جو اقرار کنندہ اور ایسے دیگر افراد پر اثر انداز ہو جن پر ایک ہی جرم کی بناء پر مقدمہ چل رہا ہو۔
- ۴۴۔ ملزم اشخاص سوالات جرح کی مستوجب ہوں گے۔
- ۴۵۔ اقبال ثبوت قطعی نہیں ہے مگر ممانع تقریر مخالف ہو سکتا ہے۔
- ان اشخاص کے بیانات جو بحیثیت گواہ طلب نہیں کیے جاسکتے
- ۴۶۔ وہ صورتیں جن میں ایسے شخص کی طرف سے واقعہ متعلقہ کا بیان جو کہ انتقال کر چکا ہو یا جو مل نہ سکتا ہو، وغیرہ واقعہ متعلقہ ہے۔
- ۴۶ الف۔ خود کارانفا ز میشن سسٹم کے ذریعے پیدا کردہ، وصول کردہ یا ریکارڈ کردہ معلومات کا واقعہ متعلقہ ہونا
- ۴۷۔ کسی مابعد کارروائی میں، بعض شہادت کا اس میں بیان شدہ واقعات کی صحت ثابت کرنے کے لئے متعلق ہونا۔
- وہ بیانات جو خاص حالات میں دیئے جاتیں
- ۴۸۔ یہی کھاتوں کے اندراجات کب واقعہ متعلقہ ہوتے ہیں۔
- ۴۹۔ سرکاری ریکارڈ میں اس اندراج کا متعلق ہونا جو فرائض منصبی کی انجام دہی کیا جائے۔
- ۵۰۔ ایسے بیانات کا متعلق ہونا جو نقشوں، چارٹوں اور خاکوں میں کیے جائیں۔
- ۵۱۔ بعض ایکٹوں یا اعلانات میں شامل عام نوعیت کے واقعہ کے بیان کا متعلق ہونا۔
- ۵۲۔ قانون کی کتابوں میں درج کسی قانون کے بارے میں بیانات کا متعلق ہونا۔
- بیان کا کس قدر حصہ ثابت کرنا چاہیے
- ۵۳۔ جب بیان کسی گفتگو، دستاویز، کتاب یا سلسلہ وار خطوط یا کاغذات کا جزو ہو تو کس قدر شہادت گزاری جائے گی۔

عدالت ہائے انصاف کے فیصلے کس وقت واقعات متعلقہ ہوتے ہیں

- ۵۴۔ سابقہ فیصلہ جات کسی نالاش یا سماعت ثانی کے ممنوع السماعت کر دینے میں واقعات متعلقہ ہیں۔
- ۵۵۔ بعض فیصلہ جات کا متعلق ہونا جو اختیار سند صداقت وغیرہ کی تعمیل میں صادر ہوں۔

- دفعات**
- ۵۶۔ ان فیصلہ جات، احکام یا ڈگریوں کا تعلق اور اثر جو ان کے علاوہ جن کا ذکر آرٹیکل ۵۵ میں ہے۔
- ۵۷۔ فیصلہ جات وغیرہ جو ان کے علاوہ ہوں جن کا ذکر آرٹیکل ۵۴ تا ۵۶ میں ہے۔ کب واقعہ متعلقہ ہیں۔
- ۵۸۔ فریب یا سازش سے فیصلہ کا حاصل کرنا یا عدالت کا عدم اختیار ثابت کیا جاسکتا ہے۔
- اشخاص ثالث کی آراء کب واقعہ متعلقہ ہے**
- ۵۹۔ ماہرین کی آراء۔
- ۶۰۔ ماہرین کی آراء سے نسبت رکھنے والے واقعات۔
- ۶۱۔ خط تحریر سے متعلق رائے کب واقعہ متعلقہ ہے۔
- ۶۲۔ حق یا رواج کے وجود کے بارے میں رائے کب واقعہ متعلقہ ہے۔
- ۶۳۔ معمولات، عقائد وغیرہ کی نسبت رائے کب واقعہ متعلقہ ہے۔
- ۶۴۔ قرابت داری کی نسبت رائے کب واقعہ متعلقہ ہے۔
- ۶۵۔ رائے کی وجوہات کب متعلقہ ہیں۔
- چال چلن کب واقعہ متعلقہ ہے**
- ۶۶۔ دیوانی مقدمات میں منسوب شدہ فعل ثابت کرنے کے لئے چال چلن واقعہ متعلقہ نہیں ہے۔
- ۶۷۔ فوجداری مقدمات میں سابقہ نیک چال چلن واقعہ متعلقہ ہے۔
- ۶۸۔ ماسوائے جواب میں سابقہ بدچلنی واقعہ متعلقہ نہیں ہے۔
- ۶۹۔ چال چلن زر ہرجہ دلانے میں مؤثر ہے۔

چوتھا باب

زبانی شہادت کے بارے میں

- ۷۰۔ زبانی شہادت کے ذریعے واقعات کا ثبوت۔
- ۷۱۔ زبانی شہادت کا بلا واسطہ ہونا ضروری ہے۔

دفعات

عنوانات

پانچواں باب

دستاویزی شہادت کے بارے میں

- ۷۲۔ مضمولات دستاویزات کا ثبوت۔
- ۷۳۔ شہادت اصلی۔
- ۷۴۔ شہادت منقولی۔
- ۷۵۔ شہادت اصلی کے ذریعے دستاویزات کا ثبوت۔
- ۷۶۔ صورتیں جن میں دستاویزات سے متعلق شہادت منقولی پیش کی جاسکتی ہے۔
- ۷۷۔ دستاویز پیش کرنے کی اطلاع کی نسبت قواعد۔
- ۷۸۔ ایسے شخص کے دستخط اور خط تحریر کا ثبوت جس کی نسبت یہ بیان کیا جائے کہ پیش کردہ دستاویز پر اس نے دستخط کیے ہیں یا اس نے تحریر کی ہے۔
- ۷۸ الف۔ الیکٹرانک دستخط اور الیکٹرانک دستاویز کا ثبوت
- ۷۹۔ ایسی دستاویز کی تکمیل کا ثبوت جس کا مصدقہ ہونا از روئے قانون لازم ہو۔
- ۸۰۔ ثبوت جب کہ کوئی گواہ دستاویز نہ مل سکے۔
- ۸۱۔ مصدقہ دستاویز کے فریق کا اس کی تکمیل کی نسبت اقبال۔
- ۸۲۔ ثبوت جبکہ گواہ دستاویز تکمیل سے منکر ہو۔
- ۸۳۔ ایسی دستاویز کا ثبوت جس کا مصدقہ ہونا از روئے قانون ضروری نہ ہو۔
- ۸۴۔ دستخط، تحریر یا مہر کا ایسے دوسرے دستخط، تحریر یا مہر سے مقابلہ جو اقبال کردہ ثابت شدہ ہو۔
- ۸۵۔ سرکاری دستاویزات۔
- ۸۶۔ نجی دستاویزات۔
- ۸۷۔ سرکاری دستاویزات کی مصدقہ نقول۔
- ۸۸۔ مصدقہ نقول کی پیش سازی کے ذریعے دستاویزات کا ثبوت۔
- ۸۹۔ دیگر سرکاری دستاویزات کا ثبوت۔

دستاویزات کے بارے میں قیاس

- ۹۰۔ مصدقہ نقول کی صداقت کے بارے میں قیاس۔
- ۹۱۔ شہادت کے ریکارڈ کے طور پر پیش کی جانے والی دستاویزات کے بارے میں قیاس۔
- ۹۲۔ دستاویزات کی صحت کی نسبت قیاس جو کسی قانون کے تحت رکھی گئی ہوں۔
- ۹۳۔ ایسے نقشوں یا خاکوں کے بارے میں قیاس جو حکومت کے حکم سے تیار کیے جائیں۔
- ۹۴۔ مجموعہ ہائے قوانین اور فیصلہ جات کی رپورٹوں کے بارے میں قیاس۔
- ۹۵۔ مختار ناموں کے بارے میں قیاس۔
- ۹۶۔ غیر ملکی عدالتی ریکارڈ کی مصدقہ نقول کے بارے میں قیاس۔
- ۹۷۔ کتابوں، نقشوں اور چارٹوں کے بارے میں قیاس۔
- ۹۸۔ پیغامات تار برقی کے بارے میں قیاس۔
- ۹۹۔ ایسی دستاویزات کی باضابطہ تکمیل وغیرہ کے بارے میں قیاس جو پیش نہ کی جائیں۔
- ۱۰۰۔ تیس سال پرانی دستاویزات کے بارے میں قیاس۔
- ۱۰۱۔ تیس سال پرانی دستاویزات کی تصدیق شدہ نقول۔

THE PAKISTAN CODE

چھٹا باب

زبانی شہادت کے تحریری شہادت کے ذریعے اخراج کے بارے میں

- ۱۰۲۔ معاہدات، عطیات اور دیگر انتقالات جائیداد کی ایسی شرائط کی شہادت جو دستاویز کی صورت میں ضبط تحریر میں آئیں۔
- ۱۰۳۔ زبانی اقرار کی شہادت کا اخراج۔
- ۱۰۴۔ ایسی شہادت کا اخراج جو واقعات موجودہ پر دستاویز کے اطلاق کے خلاف ہو۔
- ۱۰۵۔ ایسی دستاویز کی نسبت شہادت جو موجودہ واقعات کے بارے میں بے معنی ہو۔
- ۱۰۶۔ اسی عبارت کے اطلاق کی نسبت شہادت جس کا اطلاق کئی اشخاص میں سے صرف ایک پر ہو سکتا ہے۔

دفعات

عنوانات

۱۰۷۔ ایسی عبارت کے اطلاق کی نسبت شہادت جس کا اطلاق دو ایسے مجموعہ واقعات میں سے صرف ایک پر ہو سکتا ہے جن دونوں میں سے ایک پر عبارت کلیتہً صحیح طور پر اطلاق پذیر نہ ہو۔

۱۰۸۔ ان حروف وغیرہ کے معنی کی نسبت شہادت جو پڑھے نہ جاسکتے ہوں۔

۱۰۹۔ دستاویز کی شرائط کے خلاف اقرار کی شہادت کون دے سکتا ہے۔

۱۱۰۔ وصیت نامہ جات سے متعلق قانون وراثت کے احکام کا استثناء۔



۱۱۱۔ اس واقعہ کا ثابت کرنا ضروری نہیں ہے جسے علم عدالت کے طور پر کام میں لایا جائے۔

۱۱۲۔ واقعات جن کو علم عدالت کے طور پر کام میں لانا عدالت پر لازم ہے۔

۱۱۳۔ واقعات مسلمہ کا ثبوت درکار نہیں ہے۔

آٹھواں باب

امر مانع تقریر مخالف

۱۱۴۔ امر مانع تقریر مخالف۔

۱۱۵۔ کرایہ دار کا امر مانع تقریر مخالف، اور اس شخص کا جو قابض شخص کا اجازت یافتہ ہو۔

۱۱۶۔ مبادلہ ہنڈی کے سکارنے والے، کسی تحویل دار یا اجازت یافتہ کا امر مانع تقریر مخالف۔

حصہ سوم

شہادت کا پیش کیا جانا اور اس کا اثر

نواں باب

بارثوت کے بارے میں

- ۱۱۷۔ بارثوت۔
- ۱۱۸۔ بارثوت کس پر ہوتا ہے۔
- ۱۱۹۔ کسی خاص واقعہ کی نسبت بارثوت۔
- ۱۲۰۔ ایسے واقعہ کا بارثوت جس کا اثبات شہادت کے ادخال کے لئے ضروری ہو۔
- ۱۲۱۔ اس امر کا بارثوت کہ ملزم کا مقدمہ مستثنیات کے دائرے میں شامل ہے۔
- ۱۲۲۔ ایسے واقعہ کا بارثوت جس سے بالتخصیص واقفیت ہو۔
- ۱۲۳۔ ایسے شخص کی موت کا بارثوت جس کی نسبت معلوم ہو کہ وہ تیس سال کے اندر زندہ تھا۔
- ۱۲۴۔ اس امر کا بارثوت کہ وہ شخص زندہ ہے جس کی سات سال سے کچھ خبر نہ ملی ہو۔
- ۱۲۵۔ شرکاء، زمیندار اور مزارع، مالک اور کارندے کی صورتوں میں تعلقات کی نسبت بارثوت۔
- ۱۲۶۔ ملکیت کی نسبت بارثوت۔
- ۱۲۷۔ ایسے معاملات میں نیک نیتی کا ثبوت جن میں ایک فریق دوسرے کا معتمد علیہ ہو۔
- ۱۲۸۔ ازدواج کے دوران پیدائش صحیح النسب ہونے کا قطعی ثبوت ہے۔
- ۱۲۹۔ بعض واقعات جن کا وجود عدالت قیاس کر سکتی ہے۔

عنوانات

دفعات

دسواں باب

بیانات گواہان کے بارے میں



- ۱۳۰۔ گواہوں کے پیش کیے جانے اور ان کے بیانات لینے کی ترتیب۔
- ۱۳۱۔ اہلیت احوال شہادت کا فیصلہ جج کرے گا۔
- ۱۳۲۔ سوال ابتدائی وغیرہ۔
- ۱۳۳۔ ترتیب سوالات۔
- ۱۳۴۔ دستاویز پیش کرنے کے لیے طلب کیے جانے والے شخص سے سوالات جرح۔
- ۱۳۵۔ چال چلن کے گواہ۔
- ۱۳۶۔ ہدایتی سوالات۔
- ۱۳۷۔ ہدایتی سوالات کب نہیں پوچھے جائیں گے۔
- ۱۳۸۔ ہدایتی سوالات کب پوچھے جاسکتے ہیں۔
- ۱۳۹۔ ان معاملات کی نسبت شہادت جو ضبط تحریر میں آئے ہوں۔
- ۱۴۰۔ سابقہ تحریری بیانات کی نسبت سوالات جرح۔
- ۱۴۱۔ سوالات جو سوالات جرح میں پوچھے جاسکتے ہیں۔
- ۱۴۲۔ کس وقت گواہ جواب دینے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔
- ۱۴۳۔ اس کا تصفیہ عدالت کرے گی کہ کس وقت سوال پوچھا جائے اور کس وقت گواہ کو جواب دینے پر مجبور کیا جائے گا۔
- ۱۴۴۔ معقول وجوہ کے بغیر کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔
- ۱۴۵۔ معقول وجوہ کے بغیر کوئی سوال پوچھے جانے کی صورت میں عدالت کا ضابطہ کار۔
- ۱۴۶۔ ناشائستہ اور رسوا کن سوالات۔
- ۱۴۷۔ ازالہ حیثیت عرفی، تحریری توہین اور توہین زبانی کے مقدموں میں عدالت کا طریقہ کار۔

دفعات

عنوانات

- ۱۴۸۔ ایسے سوالات جن سے توہین کرنا یا رنج پہنچانا مقصود ہو۔
- ۱۴۹۔ ایسی شہادت کا اخراج جو ایسے سوالات کے جوابات کی تردید کے لیے ہو جن سے صداقت کی جانچ مقصود ہو۔
- ۱۵۰۔ سوالات جو فریق خود اپنے گواہ سے پوچھ سکتا ہے۔
- ۱۵۱۔ گواہ کے اعتبار پر اعتراض کرنا۔
- ۱۵۲۔ سوالات جن سے واقعہ متعلقہ کی شہادت کی تصدیق ہوتی ہو قابل ادخال ہیں۔
- ۱۵۳۔ گواہ کے سابقہ بیانات اسی واقعہ کی نسبت بعد کی شہادت کی تائید میں ثابت کیے جاسکتے ہیں۔
- ۱۵۴۔ آرٹیکل ۴۶ یا ۴۷ کے تحت متعلقہ ثابت شدہ بیان کے سلسلہ میں کون سے امور ثابت کئے جاسکتے ہیں۔
- ۱۵۵۔ یادداشت کا تازہ کرنا۔
- ۱۵۶۔ ان واقعات کی شہادت جو آرٹیکل ۱۵۵ میں مذکورہ دستاویز میں بیان کیے گئے ہوں۔
- ۱۵۷۔ ایسی تحریر کی بابت فریق مخالف کا حق جو یادداشت تازہ کرنے کے لیے کام میں آئے۔
- ۱۵۸۔ پیش سازی دستاویزات۔
- ۱۵۹۔ ایسی دستاویز بطور شہادت پیش کرنا جو بذریعہ نوٹس طلب اور پیش کی جائے۔
- ۱۶۰۔ وہ دستاویز بطور شہادت کام میں لانے جسے نوٹس پر پیش کرنے سے انکار کیا گیا ہو۔
- ۱۶۱۔ سوالات کرنے یا پیش سازی کا حکم دینے کے بارے میں جج کا اختیار۔

گیارہواں باب

بے جا ادخال شہادت و نا منظوری شہادت کے بارے میں

- ۱۶۲۔ بے جا ادخال یا نا منظوری شہادت کی وجہ سے از سر نو سماعت نہیں ہوگی۔

عنوانات

دفعات

بارہواں باب
حلف نامہ کی بنیاد پر مقدمہ کا فیصلہ

۱۶۳۔ حلف نامہ میں کیے گئے دعویٰ کی قبولیت یا اس سے انکار۔



۱۶۴۔ ایسی شہادت کی پیش سازی جو جدید آلات اور انفارمیشن سسٹم کی بدولت دستیاب ہوگئی ہے۔

۱۶۵۔ یہ فرمان دیگر قوانین پر غالب رہے گا۔

۱۶۶۔ تنسیخ۔

THE PAKISTAN CODE

قانون شہادت، ۱۹۸۴ء

فرمان صدر نمبر ۱۰ مجریہ ۱۹۸۴ء

[۲۸ اکتوبر، ۱۹۸۴ء]

چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ شہادت کے قانون کو اسلامی احکام کے مطابق بنانے کے لیے، جس طرح کہ قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے، اس میں ترمیم کی جائے اور اسے یکجا کیا جائے؛ لہذا، اب، پانچ جولائی، ۱۹۷۷ء کے اعلان کے بموجب اور اس سلسلہ میں اسے مجاز کرنے والے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے صدر نے حسب ذیل فرمان جاری کیا ہے:-



- ۱- مختصر عنوان، وسعت اور آغازِ نفاذ۔ (۱) یہ فرمان قانون شہادت ۱۹۸۴ء کے نام سے موسوم ہوگا۔
- (۲) یہ پورے پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا اور اس کا اطلاق کسی عدالت، بشمول کسی کورٹ مارشل، کسی ٹریبونل، یا دیگر ہیئت مجاز میں، جو عدالتی یا نیم عدالتی اختیارات یا اختیار سماعت استعمال کر رہی ہو، یا اس کے روبرو تمام عدالتی کارروائیوں پر ہوگا، لیکن اس کا اطلاق کسی ثالث کے روبرو کارروائیوں پر نہیں ہوگا۔
- (۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

- ۲- تعبیر (۱) اس فرمان میں، تا وقتیکہ موضوع یا سیاق و سباق میں کوئی امر اس کے منافی نہ ہو، (الف) ”عدالت“ میں تمام جج اور مجسٹریٹ اور تمام اشخاص ماسوائے ثالثوں کے، جو شہادت لینے کے قانونی طور پر مجاز ہوں، شامل ہیں؛

- (ب) ”دستاویز“ سے کوئی مواد مراد ہے جو کسی شے پر بذریعہ حروف، اعداد یا علامات، یا ان میں سے ایک سے زائد ذرائع سے جن کا اس مواد کو قلم بند کرنے کی غرض کے لیے استعمال میں لانا مقصود ہو یا جو استعمال میں لائے جاسکتے ہوں، ظاہر یا بیان کیا جائے؛

تمثیلیں

تحریر ایک دستاویز ہے؛

چھپے ہوئے الفاظ، پتھر کے ذریعے چھپے ہوئے الفاظ یا عکسی تصویریں الفاظ، دستاویزات ہیں؛

نقشہ یا خاکہ ایک دستاویز ہے؛

کتبہ لوح فلنری یا سنگی ایک دستاویز ہے؛

مضحک تصویر ایک دستاویز ہے؛

(ج) ”شہادت“ میں شامل ہیں:-

(اول) زیر تحقیق امور واقعہ سے متعلق وہ جملہ بیانات جو گواہان عدالت کی اجازت یا حکم سے اس کے روبرو دیں؛ ایسے بیانات کو

زبانی شہادت کہتے ہیں؛ اور

(دوم) جملہ دستاویزات جو عدالت کے معائنہ کے لئے پیش ہوں، ایسی دستاویزات کو دستاویزی شہادت کہتے ہیں؛

(د) ”واقعہ“ میں شامل ہیں

(اول) کوئی شے، کیفیت اشیاء یا اشیاء کے مابین ایسی نسبت جو حواس سے محسوس ہو سکتی ہو؛

(دوم) کوئی ایسی ذہنی کیفیت جس کا کسی شخص کو شعور ہو۔

تمثیلیں

(الف) یہ کہ بعض اشیاء کسی مقام پر ایک خاص قرینے سے رکھی ہوئی ہیں، ایک واقعہ ہے۔

(ب) یہ کہ کسی شخص نے کچھ سنایا دیکھا، ایک واقعہ ہے۔

(ج) یہ کہ کسی شخص نے کچھ الفاظ کہے، ایک واقعہ ہے۔

(د) یہ کہ کسی شخص کی کوئی خاص رائے ہے، وہ کوئی خاص ارادہ رکھتا ہے، نیک نیتی سے یا فریب سے کوئی فعل

کرتا ہے، یا کوئی خاص لفظ کسی خاص مفہوم میں استعمال کرتا ہے، یا اسے کسی خاص وقت پر کسی خاص امر

محسوس کا شعور رہے یا تھا، ایک واقعہ ہے۔

(ه) یہ کسی شخص کو کوئی خاص شہرت حاصل ہے، ایک واقعہ ہے۔

لہ [۵] عبارت ”خودکار“، الیکٹرانک“، ”انفارمیشن“، ”انفارمیشن سسٹم“، ”الیکٹرانک دستاویز“، ”الیکٹرانک دستخط“، پیشگی

الیکٹرانک دستخط“ اور ”سیکورٹی طریقہ کار“، الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس، ۲۰۰۲ء کے مفہوم کے حامل ہوں گے۔

(و) عبارت ”سرٹیفکیٹ“ جہاں سیاق و سباق اس طرح اجازت دے الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس، ۲۰۰۲ء

میں دیا گیا مفہوم شامل ہے۔

(۲) ایک واقعہ کسی دوسرے واقعہ سے اس وقت متعلق کہلائے گا جب وہ دوسرے واقعہ کے ساتھ ان طریقوں میں سے کسی ایک کے مطابق نسبت رکھتا ہو جن کا اس فرمان کے ان احکام میں حوالہ دیا گیا ہے جو واقعات کے متعلق ہونے کی بابت ہیں۔

(۳) عبارت ”واقعات تنقیح طلب“ میں کوئی ایسا واقعہ شامل ہے جس سے خواہ بنفسہ یا دیگر واقعات کی نسبت سے، کسی ایسے حق، ذمہ داری یا عدم قابلیت کا وجود، عدم وجود، نوعیت یا حسد جس کا کسی نالاش یا کارروائی دعویٰ یا انکار ہوا ہو، بالفور منجھ ہوتی ہو۔

تشریح:- جب کبھی، ضابطہ دیوانی سے متعلق فی الوقت نافذ العمل قانون کے احکام کے تحت، کوئی عدالت کوئی واقعہ تنقیح طلب قلم بند کرے تو وہ واقعہ جس کا ایسی تنقیح کے جواب میں دعویٰ یا انکار ہونے والا ہو، واقعہ تنقیح طلب ہے۔

تمثیلیں

الف پر ب کے قتل عمد کا الزام لگایا گیا ہے۔
اس کی سماعت مقدمہ میں درج ذیل واقعات تنقیح طلب ہو سکتے ہیں:-
یہ کہ الف، ب کی موت کا باعث ہوا؛
یہ کہ الف نے ب کی موت کا باعث ہونے کی نیت کی تھی؛
یہ کہ الف کو ب سے شدید اور ناگہانی اشتعال طبع پہنچا تھا؛
یہ کہ الف اس فعل کے ارتکاب کے وقت جو ب کی موت کا باعث ہوا، فتور کی بنا پر اس کی نوعیت سے واقف ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔

THE PAKISTAN CODE

- (۴) کسی واقعہ کا ثابت شدہ ہونا اس وقت کہا جائے گا جب کہ عدالت ان امور پر غور و خوض کرنے کے بعد جو اس کے روبرو پیش ہوں یا تو اس کے وجود پر یقین کرے یا اس کے وجود کو اس قدر اغلب خیال کرے کہ اس خاص معاملے کے حالات کے تحت ایک عاقل شخص کو اس مفروضہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ اس کا وجود ہے۔
- (۵) کسی واقعہ کا مسترد ہونا اس وقت کہا جائے گا جب کہ عدالت ان امور پر غور و خوض کرنے کے بعد جو اس کے روبرو پیش ہوں یا اس پر یقین کرے کہ اس کا وجود نہیں ہے یا اس کے عدم وجود کو اس قدر اغلب خیال کرے کہ اس خاص معاملے کے حالات کے تحت ایک عاقل شخص کو اس مفروضہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔
- (۶) کسی واقعہ کا نا ثابت شدہ ہونا اس وقت کہا جائے گا جب کہ نہ اس کا اثبات ہو اور نہ اس کی تردید۔
- (۷) جب کہ اس فرمان کی رو سے یہ حکم دیا گیا ہو کہ عدالت کسی واقعہ کو قیاس کر سکتی ہے تو وہ، جب تک کہ اور تا وقتیکہ اس کی تردید نہ ہو جائے یا تو مذکورہ واقعہ کو ثابت شدہ شمار کر سکے گی یا اس کی نسبت ثبوت طلب کر سکے گی۔
- (۸) جب کہ اس فرمان کی رو سے یہ ہدایت کی گئی ہو کہ واقعہ کا قیاس کر لینا عدالت پر لازم ہے تو عدالت مذکورہ واقعہ کو جب تک کہ اور تا وقتیکہ اس کی تردید نہ ہو جائے، ثابت شدہ شمار کرے گی۔
- (۹) جب کہ اس فرمان کی رو سے ایک واقعہ کو کسی دوسرے واقعہ کا ثبوت قطعی قرار دیا گیا ہو عدالت ایک واقعہ کے ثابت ہو جانے پر دوسرے کو ثابت شدہ شمار کرے گی اور اس کی تردید کے لئے شہادت پیش کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔

دوسرا باب گواہوں کے بارے میں

۳۔ شہادت کون دے سکتا ہے۔ تمام اشخاص شہادت دینے کے اہل ہوں گے تاوقتیکہ عدالت یہ نہ سمجھے کہ وہ صغریٰ یا انتہائی ضعیف العمری یا علالت، خواہ جسمانی ہو یا ذہنی یا اسی قسم کے کسی اور سبب سے ان سوالات کے سمجھنے یا ان کا معقول جواب دینے سے معذور ہیں جو ان سے پوچھے جائیں؛ مگر شرط یہ ہے کہ کوئی شخص شہادت دینے کا مجاز نہیں ہوگا اگر اسے کسی عدالت نے دروغ حلفی یا جھوٹی گواہی دینے کے لیے سزا دی ہو؛

مزید شرط یہ ہے کہ پہلے فقرہ شرطیہ کے احکام کا اطلاق ایسے شخص پر نہیں ہوگا جس کے بارے میں عدالت کو اطمینان ہو کہ وہ اس کے بعد تائب ہو گیا ہے اور اس نے اپنے اطوار کی اصلاح کر لی ہے۔ مزید شرط یہ ہے کہ عدالت کسی گواہ کی اہلیت کا تعین کسی گواہ کے لیے احکام اسلام کی رو سے جس طرح کہ ان کا تعین قرآن پاک اور سنت میں کیا گیا ہے مقرر کردہ شرائط کے مطابق کرے گی: اور جب کہ ایسا گواہ موجود نہ ہو، عدالت ایسے گواہ کی شہادت لے سکے گی جو دستیاب ہو سکے۔

تشریح:۔ مجنون شہادت دینے کے ناقابل نہیں ہے تاوقتیکہ وہ جنون کے باعث ان سوالات کے سمجھنے اور معقول جواب دینے سے معذور نہ ہو جو اس سے پوچھے جائیں۔

۴۔ ججز اور مجسٹریٹ:۔ کوئی جج یا مجسٹریٹ، ماسوائے کسی ایسی عدالت کے حکم خاص پر جس کا وہ ماتحت ہو، اپنے کسی ایسے طرز عمل کی نسبت جو برسر اجلاس بحیثیت مذکورہ جج یا مجسٹریٹ اس سے عمل میں آیا ہو یا کسی ایسے امر کی نسبت جو بحیثیت مذکورہ جج یا مجسٹریٹ برسر اجلاس اسے معلوم ہوا ہو، سوالات کا جواب دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن ایسے دیگر امور کی نسبت اس سے سوالات کیے جاسکتے ہیں جو اس کی موجودگی میں اس وقت وقوع پذیر ہوں جب کہ وہ بایں حیثیت کام کر رہا تھا۔

تمثیلیں

- (الف) الف نے عدالت سیشن کے روبرو اپنی سماعت کے دوران یہ کہا کہ مجسٹریٹ ب نے فلاں بیان ناجائز طور پر لیا تھا۔
اعلیٰ عدالت کے حکم خاص کے بغیر ب کو اس نسبت جواب دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔
- (ب) الف پر عدالت سیشن کے روبرو اس بات کا الزام عائد کیا گیا کہ اس نے مجسٹریٹ ب کے روبرو جھوٹی شہادت دی۔
اعلیٰ عدالت کے حکم خاص کے بغیر ب سے یہ نہیں پوچھا جاسکتا ہے کہ الف نے کیا کہا تھا۔
- (ج) الف پر عدالت سیشن کے روبرو اس بات کا الزام عائد کیا گیا کہ جس وقت سیشن جج ب کے روبرو اس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس نے ایک پولیس افسر کے قتل عہد کا اقرار کیا تھا، جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس کی نسبت ب سے سوالات کئے جاسکتے ہیں۔

۵۔ باتیں جو زمانہ ازدواج میں کہی گئی ہوں۔ کسی ایسے شخص کو جو شادی شدہ ہو یا رہ چکا ہو کوئی ایسی بات ظاہر کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس سے اسے زمانہ ازدواج میں اس شخص نے جس کے ساتھ اس کا ازدواج قائم ہو یا قائم رہ چکا ہو مطلع کیا ہو، نہ ہی اسے کوئی ایسی بات ظاہر کرنے کی اجازت دی جائے گی تاوقتیکہ وہ شخص جس نے اطلاع دی تھی یا اس کا قائم مقام مفاد اس پر رضامند نہ ہو سوائے ان مقدمات کے جو فریقین ازدواج کے مابین ہوں یا ایسی کارروائی میں جس میں ایک فریق ازدواج پر دوسرے فریق کے خلاف کسی جرم کے ارتکاب کی بناء پر مقدمہ چلایا جائے۔

۶۔ امور مملکت کی نسبت شہادت۔ کسی ایسے شخص کو کوئی ایسی شہادت دینے کی اجازت نہیں ہوگی جو امور مملکت سے متعلق غیر شائع شدہ سرکاری ریکارڈ سے حاصل ہوئی ہو ماسوائے اس افسر کی اجازت کے جو متعلقہ محکمہ کا حاکم اعلیٰ ہو جسے اختیار ہوگا کہ جیسا مناسب سمجھے اجازت دے یا نہ دے۔

تشریح:- اس آرٹیکل میں ”امور مملکت سے متعلق سرکاری ریکارڈ“ میں وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت یا مذکورہ حکومت کی قائم کردہ یا اس کے زیر نگرانی کسی آئینی ہیئت یا کارپوریشن یا کمپنی کی، خواہ بلا واسطہ یا بالواسطہ، صنعتی یا تجارتی سرگرمیوں سے متعلق دستاویزات شامل ہیں۔

۷۔ سرکاری اطلاعات: کسی سرکاری افسر کو اسی اطلاعات کے اظہار پر مجبور نہیں کیا جائے گا جو اسے باعتبار عہدہ دی گئی ہوں جب کہ اس کے خیال میں ان کے اظہار سے سرکاری مفاد کو نقصان پہنچے گا اندیشہ ہو۔

تشریح: اس آرٹیکل میں ”اطلاعات“ میں وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت یا مذکورہ حکومت کی قائم کردہ یا اس کے زیر نگرانی کسی آئینی حکومت یا کارپوریشن یا کمپنی کی، خواہ بلا واسطہ یا بالواسطہ، صنعتی یا تجارتی سرگرمیوں سے متعلق اطلاعات شامل ہیں۔

۸۔ ارتکاب جرم سے متعلق اطلاع: کسی مجسٹریٹ یا پولیس افسر کو اس بات کے بتانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس کو کسی جرم کے ارتکاب کی اطلاع کہاں سے ملی اور نہ ہی کسی افسر مال کو اس بات کے بتانے پر مجبور کیا جائے گا کہ سرکاری محاصل کی نسبت کسی جرم کے ارتکاب کی اطلاع اسے کہاں سے ملی۔

تشریح: اس آرٹیکل میں ”افسر مال“ سے کوئی ایسا افسر مراد ہے جو سرکاری محاصل کے کسی شعبہ میں یا اس سے متعلق کسی کام پر مامور ہو۔

۹۔ پیشہ ورانہ اطلاعات: کسی وکیل کو، تاوقتیکہ اس کے موکل کی صریح رضامندی سے نہ ہو، کسی وقت بھی کسی اطلاع کے اظہار کی اجازت نہ ہوگی جو اسے ایسے وکیل کی حیثیت سے اپنی ماموری کے دوران اور اس کی غرض سے اپنے موکل کی طرف سے کسی اور سے معلوم ہوئی ہو یا کسی ایسی دستاویز کے مشمولات یا کیفیت کے بیان کی اجازت نہ ہوگی جس سے وہ اپنی پیشہ ورانہ ماموری کے دوران اور اس کی غرض سے مطلع ہوا ہو، یا کسی ایسے مشورہ کے اظہار کی اجازت نہ ہوگی جو مذکورہ ماموری کے دوران اور اس کی غرض سے اس نے اپنے موکل کو دیا ہو؛

مگر شرط یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں کسی امر کی رو سے حسب ذیل امور افشاء سے محفوظ نہ رہیں گے۔

- (۱) ہر ایسی بات جو کسی غرض ناجائز کی پیش رفت کے لیے کی جائے، یا
- (۲) ہر وہ واقعہ جس کو کسی وکیل نے بایں حیثیت اپنی ماموری کے دوران مشاہدہ کیا ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس کی ماموری آغاز کے بعد جرم کا فریب یا ارتکاب ہوا ہے، خواہ مذکورہ وکیل کی توجہ مذکورہ واقعہ کی طرف اس کے موکل نے یا اس کی طرف سے کسی اور نے مبذول کرائی تھی یا نہیں۔

تشریح: اس آرٹیکل میں بیان کردہ پابندی ماموری ہو جانے کے بعد بھی قائم رہے گی۔

تمثیلیں

(الف) ایک موکل الف نے ایک وکیل ب سے کہا ”میں ایک جعلی دستاویز کے ذریعے جائیداد کا قبضہ حاصل کرنا

چاہتا ہوں جس کی بناء پر میں آپ سے نالش دائر کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔“

چونکہ یہ اطلاع ایک غرض مجرمانہ کی پیش رفت کے لیے دی گئی ہے، لہذا یہ افشاء سے محذو نہیں ہے۔

(ب) غبن کا الزام عائد کیے جانے کی بناء پر الف نے ایک وکیل ب کو اپنی طرف سے جواب دہی کرنے کے

لیے مقرر کیا۔ مقدمہ کا کارروائی کے دوران ب نے دیکھا کہ الف کے ہی کھاتہ میں ایک رقم جس کا

اندراج اس کی ماموری کی ابتداء کے وقت اس بھی کھاتہ میں نہیں تھا الف کے نام پر بقدر اس رقم کے

درج کردی گئی ہے جس کا غبن ہونا بیان کیا گیا ہے۔

چونکہ یہ واقعہ اپنی ماموری کے دوران ب کے مشاہدہ میں آیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقدمہ کی کارروائی

کے شروع ہونے کے بعد فریب کا ارتکاب ہوا ہے لہذا یہ افشاء سے محفوظ نہیں ہے۔

۱۰۔ آرٹیکل ۹ ترجمانوں وغیرہ پر اطلاق پذیر ہوگا: آرٹیکل ۹ کے احکام ترجمانوں اور وکلاء کے محرموں یا ملازموں پر اطلاق پذیر ہوں گے۔

۱۱۔ رضا کارانہ شہادت دینے سے حق زائل نہیں ہوتا: اگر کوئی فریق مقدمہ اپنی خوشی سے یا بصورت دیگر

اس میں شہادت دے تو اس کے بارے میں یہ متصور نہ ہوگا کہ اس نے اس امر کے ذریعے ایسے افشاء کی رضا مندی دے دی

ہے جس کا ذکر آرٹیکل ۹ میں ہے؛ اور اگر کسی مقدمہ یا کارروائی کا کوئی فریق کسی مذکورہ وکیل کو بطور گواہ پیش کرے تو مذکورہ افشاء

کے لئے اس کا راضی ہونا محض اس صورت میں متصور کیا جائے گا جب وہ اس وکیل سے ایسے معاملات کی نسبت سوال کرے جن

کا افشاء وہ نہ کر سکتا اگر مذکورہ سوال نہ پوچھا جاتا۔

۱۲۔ قانونی مشیروں کے ساتھ رازداری کی باتیں: کوئی شخص عدالت، ٹریبونل یا دیگر ہیئت مجاز میں جو عدالتی یا نیم

عدالتی اختیارات یا اختیار سماعت استعمال کر رہی ہو میں کسی ایسی بات کے ظاہر کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا جو اس کے اور اس

کے پیشہ ور قانونی مشیر کے مابین درپروہ ہوئی ہو، تا وقتیکہ وہ اپنے آپ کو بطور گواہ پیش نہ کرے، جس صورت میں وہ کسی ایسی بات

کے افشاء پر مجبور کیا جاسکے گا جو عدالت کو اس کی ایسی شہادت کی تشریح کے لیے ضروری معلوم ہو جو اس نے دی ہو لیکن دوسری

کے لیے نہیں۔

۱۳۔ ایسے گواہ کی دستاویز حقیقت کی پیش سازی جو فریق مقدمہ نہ ہو: کوئی گواہ جو فریق مقدمہ نہ ہو کسی جائداد سے متعلق اپنی دستاویزات حقیقت یا کوئی ایسی دستاویز جس کی بدولت وہ کسی جائداد پر بطور گرودار یا مرتہن قابض ہو یا کوئی ایسی دستاویز جس کی پیش سازی اس کے مجرم ٹھہرنے کا باعث ہو سکے، پیش کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا تا وقتیکہ اس نے بذریعہ تحریر ان کے پیش کرنے کا اقرار کسی ایسے شخص سے نہ کر لیا ہو جو مذکورہ دستاویزات کو پیش کرنا چاہتا ہو یا کسی ایسے شخص سے جس کے ذریعے وہ دعویدار ہو۔

۱۴۔ ایسی دستاویزات کی پیش سازی جن کے پیش کرنے سے ان پر قابض کوئی دوسرا شخص انکار کر سکتا ہو: کسی شخص کو ایسی دستاویزات کی پیش سازی پر مجبور نہیں کیا جائے گا جن کے پیش کرنے سے انکار کرنے کا کسی دوسرے شخص کو حق ہوتا اگر وہ ان پر قابض ہوتا تا وقتیکہ آخر الذکر شخص ان کے پیش کرنے پر راضی نہ ہو۔

۱۵۔ گواہ کو اس بناء پر کسی سوال کا جواب دینے سے معاف نہیں کیا جائے گا کہ اس سے وہ مجرم ٹھہرے گا: کسی گواہ کو کسی مقدمہ میں یا دیوانی یا فوجداری کارروائی میں کسی امر تفتیش طلب سے متعلق کسی معاملہ کی نسبت کسی سوال کا جواب دینے سے اس بناء پر معاف نہیں کیا جائے گا کہ مذکورہ سوال کا جواب دینے سے مذکورہ مجرم ٹھہرے گا یا بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کے مجرم ٹھہرائے جانے کا باعث ہو سکے گا یا یہ کہ مذکورہ گواہ کسی قسم کی سزایا ضبطی کا مستوجب کرے گا، یا بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کے سزایا ضبطی کے مستوجب ہونے کا باعث ہو سکے گا:

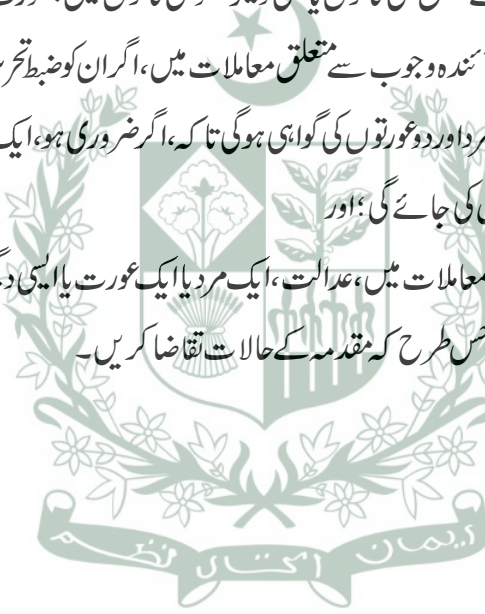
مگر شرط یہ ہے کہ ایسے جواب سے، جس کے دینے کے لیے کسی گواہ کو مجبور کیا جائے گا، اسے کسی گرفتاری یا قانونی کارروائی کا مستوجب قرار نہیں دیا جائے گا یا اسے کسی فوجداری کارروائی میں اس کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا۔ ججز ایسی قانونی کارروائی کے جو مذکورہ جواب کے ذریعہ جھوٹی گواہی دینے کی بناء پر کی جائے۔

۱۶۔ شریکِ جرم: کوئی شریکِ جرم، کسی ملزم شخص کے خلاف شہادت دینے کا اہل ہوگا، بجز ایسے جرم کی صورت میں جو حد کا مستوجب ہو؛ اور کوئی سزا یا بی محض اس بناء پر ناجائز نہیں ہے کہ وہ کسی شریکِ جرم کی غیر موید شہادت کی بناء پر صادر ہوئی ہے۔

۱۷۔ گواہوں کی اہلیت اور تعداد: (۱) شہادت دینے کے لیے کسی شخص کی اہلیت اور کسی مقدمے میں مطلوبہ گواہوں کی تعداد احکام اسلام کے مطابق متعین کی جائے گی جس طرح کہ قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے۔ (۲) تا وقتیکہ نفاذ حدود سے متعلق کسی قانون یا کسی دیگر خصوصی قانون میں بصورت دیگر قرار نہ دیا گیا ہو؛۔۔۔

(الف) مالیاتی یا آئندہ وجوب سے متعلق معاملات میں، اگر ان کو ضبط تحریر میں لائے جائے، دستاویز دو مردوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہوگی تاکہ، اگر ضروری ہو، ایک دوسری کو یاد دہانی کرا سکے، اور شہادت بحسبہ پیش کی جائے گی؛ اور

(ب) تمام دیگر معاملات میں، عدالت، ایک مرد یا ایک عورت یا ایسی دیگر شہادت قبول کر سکے گی یا اس پر عمل کر سکے گی جس طرح کہ مقدمہ کے حالات تقاضا کریں۔



THE PAKISTAN CODE

تیسرا باب

واقعات کے متعلق ہونے کے بارے میں

۱۸۔ واقعات تنقیح طلب اور واقعات متعلقہ کے بارے میں شہادت دی جاسکتی ہے۔ کسی ناش یا کارروائی میں ہر تنقیح طلب واقعہ اور ایسے دیگر واقعات کے وجود یا عدم وجود کے بارے میں شہادت دی جاسکے گی جو بعد ازیں واقعات متعلقہ قرار دیئے گئے ہیں اور دیگر واقعات کے بارے میں نہیں۔

تشریح: یہ آرٹیکل کسی شخص کو کسی ایسے واقعہ کے بارے میں شہادت دینے کا اہل قرار نہیں دے گا جس کے ثابت کرنے کا وہ ضابطہ دیوانی سے متعلق فی الوقت نافذ العمل قانون کے حکم کی رو سے استحقاق نہ رکھتا ہو۔

تمثیلیں

(الف) الف کے خلاف ب کے قتل عہد کی بناء پر مقدمہ چلایا گیا جسے اس نے مار ڈالنے کی نیت سے لاٹھی سے مارا تھا۔

الف کے مقدمہ کی سماعت میں درج ذیل واقعات تنقیح طلب ہیں۔ الف کا ب کو لاٹھی سے مارنا؛ اس طرح مارنے سے الف کا ب کی موت کا باعث ہونا؛ الف کا ب کی موت کا باعث ہونے کی نیت رکھنا۔

(ب) ایک مدعی ایک ایسا تمسک جس پر وہ تکیہ کرتا ہے پہلی سماعت مقدمہ پر اپنے ساتھ نہیں لایا اور اُسے پیش کرنے کے لئے اپنے پاس نہیں رکھا یہ آرٹیکل اسے ضابطہ دیوانی سے متعلق فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کی رو سے مقررہ شرائط کی مطابقت کے علاوہ مقدمہ کے کسی بعد کے مرحلے پر تمسک پیش کرنے یا اس کے مشمولات کو ثابت کرنے کا اہل قرار نہیں دیتا ہے۔

۱۹۔ ان واقعات کا متعلق ہونا جو ایک ہی معاملے کے جزو ہوں۔ ایسے واقعات، جو اگرچہ تنقیح طلب نہ ہوں، کسی تنقیح طلب واقعہ سے اس قدر علاقہ رکھتے ہوں کہ اسی معاملے کے جزو ہوں تو واقعات متعلقہ ہیں خواہ وہ ایک ہی وقت اور مقام پر یا مختلف اوقات اور مقامات پر وقوع پذیر ہوئے ہوں۔

تمثیلیں

(الف) الف پر الزام لگایا گیا کہ وہ ب کو مار کر اس کے قتل عہد کا مرتکب ہوا ہے۔ جو کچھ بھی الف یا ب یا پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے مار پیٹ کے وقت یا اس سے اس قدر پہلے یا بعد میں کیا ہو یا کیا ہو کہ وہ اس معاملے کا جزو بن جائے، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ب) الف پر ایک ایسی مسلح بغاوت میں شریک ہو کر پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے جس میں املاک کو نقصان پہنچایا گیا، سپاہ پر حملہ کیا گیا، اور جیل خانوں کے دروازے توڑ ڈالے گئے۔ ایسے واقعات کا وقوع اس لئے واقعہ متعلقہ ہے کہ یہ ایک ہی معاملہ عام کے جزو ہیں گو الف ان سب میں موجود نہ رہا ہو۔

(ج) الف نے ایک خط میں شامل توہین آمیز تحریر کی بابت جو ایک مراسلت کا جزو ہے، ب کے خلاف نالش کی۔ وہ تمام خطوط جو فریقین کے درمیان اس امر کے بارے میں جس سے توہین بذریعہ تحریر کا اظہار ہوا ہو اور جو اس مراسلت کا جزو ہوں جس میں عبارت مذکورہ درج ہے، واقعات متعلقہ ہیں گو ان میں توہین آمیز تحریر بذاتہ درج نہ ہو۔

(د) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا کچھ مال جس کی فرمائش ب سے ہوئی تھی الف کے حوالے ہو یا نہیں۔ مال یکے بعد دیگرے چند درمیانی اشخاص کے حوالے ہوا۔ ہر حوالگی واقعہ متعلقہ ہے۔

۲۰۔ واقعات جو واقعات تنفیج طلب کا باعث، سبب یا نتیجہ ہوں: ایسے واقعات جو واقعات متعلقہ یا واقعات تنفیج طلب کا فوری یا بصورت دیگر، باعث، سبب یا نتیجہ ہوں یا وہ کیفیت حال تشکیل کرتے ہوں جس کے تحت وہ وقوع پذیر ہوئے ہوں یا جن سے ان کے وقوع یا معاملہ کا موقع پیدا ہوا ہو، واقعات متعلقہ ہیں۔

تمثیلیں

(الف) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف نے ب کا سرقہ بالجبر کیا یا نہیں۔ یہ واقعات، کہ ب سرقہ بالجبر سے کچھ دیر پہلے اپنے ساتھ رقم لے کر ایک میلے میں گیا تھا اور یہ کہ اس نے دیگر اشخاص کو وہ رقم دکھائی تھی یا اس واقعہ کا ذکر کیا تھا کہ اس کے پاس رقم ہے، واقعات متعلقہ ہیں۔

(ب) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف نے ب کو قتل کیا یا نہیں۔
اس مقام پر یا اس کے نزدیک جہاں قتل کا ارتکاب کیا گیا ہو، زمین پر پائے جانے والے کشمکش کے نشانات واقعات متعلقہ ہیں۔

(ج) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف نے ب کو زہر دیا یا نہیں۔
زہر کھانے کی مبینہ علامات کے ظاہر ہونے سے پیشتر ب کی صحت کی جو کیفیت تھی اور ب کی وہ عادات جو الف کو معلوم تھیں، جن سے اسے زہر کھلانے کا موقع ملا، واقعات متعلقہ ہیں۔

۲۱۔ محرک، تیاری اور سابقہ یا مابعد طرزِ عمل: (۱) کوئی واقعہ متعلقہ ہے جس سے کسی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے محرک یا تیاری کا اظہار ہوتا ہو یا اس کی تشکیل ہوتی ہو۔
(۲) کسی نالاش یا کارروائی کے کسی فریق یا کسی فریق کے کسی کارندے کا مذکورہ نالاش یا کارروائی سے متعلق یا اس میں اس سے متعلق کسی واقعہ تنقیح طلب کے بارے میں طرزِ عمل اور کسی ایسے شخص کا طرزِ عمل جس کے خلاف کوئی جرم بنائے کارروائی ہو، واقعہ متعلقہ ہے، اگر مذکورہ طرزِ عمل کسی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کو متاثر کرے یا اس سے متاثر ہو اور خواہ اس سے قبل یا بعد میں وقوع میں آیا ہو۔

تشریح ۱:- اس شق میں لفظ ”طرزِ عمل“ میں بیانات شامل نہیں ہیں، تاوقتیکہ وہ بیانات، بیانات کے علاوہ افعال کے ساتھ نہ ہوں اور ان کی تشریح نہ کرتے ہوں، مگر یہ تشریح اس فرمان کے کسی دوسرے آرٹیکل کے تحت بیانات کے متعلق ہونے پر اثر انداز نہ ہوگی۔

تشریح ۲:- جب کسی شخص کا طرزِ عمل واقعہ متعلقہ ہو تو کوئی بیان جو اسے یا اس کی موجودگی میں اور اسے سنا کر دیا جائے، جس سے مذکورہ طرزِ عمل متاثر ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف پر ب کے قتل عہد کی بناء پر مقدمہ چلایا گیا۔
یہ واقعہ کہ الف نے ج کو قتل کیا تھا، یہ کہ ب جانتا تھا کہ الف نے ج کو قتل کیا تھا اور یہ کہ ب نے الف کو افشائے راز کی دھمکی دے کر اس سے جبراً رقم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، واقعات متعلقہ ہیں۔

(ب) الف نے ب کے خلاف تمسک کی بنیاد پر قم کی ادائیگی کے لیے نالش کی ب کہتا ہے کہ اس نے تمسک نہیں لکھا۔

یہ واقعہ کہ جس وقت تمسک حسب اظہار تحریر پایا تھا ب کو ایک خاص غرض کے لئے رقم درکار تھی، واقعہ متعلقہ ہے۔
(ج) الف پر ب کو زہر دے کر قتل کرنے کی بناء پر مقدمہ چلایا گیا۔

یہ واقعہ کہ ب کی موت سے پیشتر، الف نے اسی قسم کا زہر حاصل کیا تھا جو ب کو دیا گیا، واقعہ متعلقہ ہے۔
(د) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا فلاں دستاویز الف کا وصیت نامہ ہے یا نہیں۔

یہ واقعات، کہ مظہرہ وصیت نامہ کی تاریخ سے تھوڑا ہی عرصہ پیشتر الف نے ان امور کی تحقیق کی تھی جن سے مظہرہ وصیت نامہ کی شرائط متعلق ہیں، یہ کہ اس نے وصیت نامہ تحریر کرنے کے سلسلے میں وکلاء سے مشورہ کیا تھا اور یہ کہ اس نے دوسرے ایسے وصیت ناموں کے مسودات تیار کروائے تھے جنہیں اس نے پسند نہیں کیا تھا، واقعات متعلقہ ہیں۔
(ه) الف پر ایک جرم کا الزام لگایا گیا۔

یہ واقعات کہ مظہرہ جرم کے خواہ قبل یا بروقت یا بعد میں الف نے ایسی شہادت بہم پہنچائی جس سے واقعات مقدمہ کی صورت اس کے مفید مطلب ہو سکے، یا یہ کہ اس نے شہادت کو تلف کیا یا پوشیدہ رکھا یا ان لوگوں کو جو گواہ ہو سکتے تھے حاضر ہونے سے باز رکھا یا غیر حاضر کرایا یا اس مقدمہ میں جھوٹی گواہی دینے کے لئے لوگوں کو راضی کیا، واقعات متعلقہ ہیں۔

(و) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا کہ الف نے ب کا سرقہ بالجبر کیا یا نہیں۔

یہ واقعات کہ ب کے سرقہ بالجبر کے بعد ج نے الف کی موجودگی میں یہ کہا کہ ”پولیس اس شخص کی تلاش میں آرہی ہے جس نے ب کا سرقہ بالجبر کیا ہے“ اور یہ کہ اس کے فوراً ہی بعد الف بھاگ گیا، واقعات متعلقہ ہیں۔

- (ز) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف کے ذمہ ب کے ۱۰,۰۰۰ روپے ہیں یا نہیں۔
یہ واقعات، کہ الف نے ج سے رقم قرض مانگی اور یہ کہ د نے ج سے الف کی موجودگی میں اور اسے سنا کر یہ کہا کہ: ”میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ الف پر اعتبار نہ کرنا کیونکہ اس کے ذمہ ب کے ۱۰,۰۰۰ روپے ہیں۔“
اور یہ کہ الف کوئی جواب دیئے بغیر چلا گیا، واقعات متعلقہ ہیں۔
- (ح) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف کسی جرم کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں۔
یہ واقعہ کہ الف ایک خط وصول کرنے کے بعد جس سے متنبہ کیا گیا تھا کہ مجرم کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہے، فرر ہو گیا اور اس خط کے مشمولات، واقعات متعلقہ ہیں۔
- (ط) الف پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا۔
یہ واقعات کہ مظہرہ جرم کے ارتکاب کے بعد فرار ہو گیا، یا وہ مال کو یا مال کی آمدنی کو جو اس جرم کے ذریعے حاصل ہوا تھا اپنے قبضے میں رکھتا تھا یا یہ کہ اس نے ایسی چیزوں کو چھپانا چاہا جو ارتکاب جرم میں استعمال ہوئیں یا ہو سکتی تھیں، واقعات متعلقہ ہیں۔
- (ی) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف کی عصمت دری کی گئی یا نہیں۔
یہ واقعات کہ مظہرہ زنا بالجبر کے تھوڑی دیر بعد اس نے اس جرم کے بارے میں نالاش کی تھی، اور وہ حالات جن میں اور وہ الفاظ جن سے مذکورہ نالاش کی گئی تھی، واقعات متعلقہ ہیں۔
- یہ واقعہ کہ اس نے بغیر نالاش کیے یہ کہا تھا کہ اس کی عصمت دری کی گئی تھی، اس آرٹیکل کے تحت طر عمل کے طور پر واقعہ متعلقہ نہیں ہیں گو یہ آرٹیکل ۴۶ کے پیرا (۱) کے تحت بطور، بیان بوقت مرگ یا آرٹیکل ۱۵۳ کے تحت بطور شہادت تائیدی، واقعہ متعلقہ ہو سکتا ہے۔
- (ک) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف کا سرقہ بالجبر ہوا یا نہیں۔
یہ واقعہ کہ مظہرہ سرقہ بالجبر کے فوراً بعد اس نے جرم کے بارے میں نالاش کی تھی اور وہ حالات جن میں اور وہ الفاظ جن سے نالاش کی گئی تھی، واقعات متعلقہ ہیں۔

یہ واقعہ کہ اس نے بغیر نالاش کیے یہ کہا تھا کہ اس کا سرقہ بالجبر ہوا ہے، اس آرٹیکل کے تحت طرزِ عمل کے طور پر واقعہ متعلقہ نہیں ہے گویہ آرٹیکل ۴۶ کے پیرا (۱) کے تحت بطور بیان بوقت مرگ یا آرٹیکل ۱۵۳ کے تحت بطور شہادت تائیدی، واقعہ متعلقہ ہو سکتا ہے۔

۲۲۔ ایسے واقعات جو واقعات متعلقہ کی تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہیں۔
ایسے واقعات جو کسی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کی تشریح کرنے یا اس کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہوں یا جو کسی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ سے پیدا شدہ کسی قیاس کی تائید یا تردید کریں جن سے کسی ایسی شے یا ایسے شخص کی شناخت کا اثبات ہو جس کی شناخت واقعہ متعلقہ ہو یا جو کسی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے وقوع کے وقت اور مقام کا تعین کریں، یا جن سے ان فریقین کا تعلق ظاہر ہو جن سے کوئی مذکورہ واقعہ ہوا ہو، جہاں تک وہ مذکورہ غرض کے لئے ضروری ہوں، واقعات متعلقہ ہیں۔

تمثیلیں

(الف) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا فلاں دستاویز الف کی وصیت ہے یا نہیں۔
مظہرہ وصیت کی تاریخ تحریر پر الف کی جائداد اور اس کے خاندان کی حالت، واقعات متعلقہ ہو سکتے ہیں۔

(ب) الف ایک ایسی توہین آمیز تحریر کی بابت ب پر نالاش کرتا ہے جس سے الف پر معیوب طرزِ عمل کا اتہام لگتا ہے؛ ب اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ مواد جسے توہین آمیز تحریر بیان کیا جاتا ہے، سچ ہے۔
تو اس وقت جب کہ توہین آمیز تحریر مشہور ہوئی تھی فریقین کی حیثیت اور تعلقات واقعات تنقیح طلب کی تمہید کے طور پر واقعات متعلقہ ہو سکتے ہیں۔

الف اور ب کے درمیان ایک ایسے جھگڑے کی تفصیلات جو کسی ایسے معاملے میں ہوا ہو جو مظہرہ توہین آمیز تحریر سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، واقعہ متعلقہ نہیں ہیں گویہ واقعہ کہ کوئی جھگڑا ہوا تھا اس حالت میں واقعہ متعلقہ ہو سکتا ہے جب کہ الف اور ب کے باہمی تعلقات اس سے متاثر ہوئے ہوں۔

(ج) الف پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا۔

یہ واقعہ کہ ارتکاب جرم کے فوراً بعد الف اپنے گھر سے فرار ہو گیا، آرٹیکل ۲۱ کے تحت اس لحاظ سے واقعہ متعلقہ ہے کہ وہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو واقعات تنفیج طلب کے بعد اور ان کے اثر سے وقوع میں آیا ہے۔

یہ واقعہ کہ جس وقت وہ گھر سے روانہ ہوا تھا اس وقت اسے اس مقام پر جہاں وہ گیا تھا، اچانک اور ضروری کام تھا، اس لیے واقعہ متعلقہ ہے کہ اس میں اس کے اچانک گھر چھوڑنے کی توجیہ پائی جاتی ہے۔ اس کام کی تفصیلات جس کے لیے وہ گھر سے روانہ تھا متعلقہ نہیں ہیں ماسوائے اس حد تک کہ اس بات کے اظہار کے لئے ضروری ہوں کہ وہ کام اچانک پیش آیا تھا اور ضروری تھا۔

(د) الف نے ب کے خلاف اس لیے ناش کی کہ اس نے ج کو اس امر کی ترغیب دی کہ وہ اس معاہدہ خدمت

کو توڑ ڈالے جو اس نے الف کے ساتھ کیا تھا۔ ج نے الف کی خدمت ترک کرتے وقت الف سے کہا تھا۔ ”میں تمہارے پاس سے جا رہا ہوں کیوں کہ ب نے مجھے بہتر پیش کش کی ہے“ یہ بیان واقعہ متعلقہ ہے کیوں کہ اس سے ج کے طرز عمل کی تشریح ہوتی ہے جو کہ بحیثیت واقعہ تنفیج طلب واقعہ متعلقہ ہے۔

(ه) الف جس پر سرقہ کا الزام لگایا ہے مال مسروقہ ب کے حوالے کرتے ہوئے دیکھا گیا جو اسے الف کی زوجہ

کے حوالے کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ب نے مذکورہ مال حوالے کرتے وقت یہ کہا کہ ”الف نے کہا ہے کہ تم اسے چھپا کر رکھو“ ب کا بیان واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اس سے ایک ایسے واقعہ کی تشریح ہوتی ہے جو اس معاملہ کا ایک جزو ہے۔

(و) الف پر بلوہ کی بنا پر مقدمہ چلایا گیا اور یہ ثابت ہوا کہ وہ ایک انبوہ کا سردار بن گیا تھا۔ انبوہ کا شورغل واقعہ متعلقہ

ہے کیونکہ اس سے معاملہ کی نوعیت کی تشریح ہوتی ہے۔

۲۳۔ الفاظ یا افعال جو سازش کرنے والا ارادہ مشترک کے بارے میں کہے یا کرے۔

جب اس امر کے باور کرنے کی معقول وجہ ہو کہ دو یا زیادہ اشخاص نے کسی جرم یا کسی فعل بے جا قابل چارہ جوئی کے ارتکاب کے لیے باہم سازش کی ہے تو اس وقت کے بعد جب کہ مذکورہ ارادہ ان اشخاص میں سے کسی شخص نے پہلے پہل کیا ہو، ان میں سے کسی ایک نے مشترکہ ارادے کے بارے میں جو کوئی بات کہی ہو، جو کوئی فعل کیا ہو یا جو کوئی چیز لکھی ہو، وہ ہر اس شخص کے خلاف جس کا بایں طور اس سازش میں شریک ہونا باور کیا جاتا ہو، وجود سازش کے ثبوت کی غرض سے نیز یہ ظاہر کرنے کی غرض کے لیے کہ مذکورہ شخص اس میں شریک تھا، واقعہ متعلقہ ہے۔

تمثیلیں

یہ باور کرنے کی معقول وجہ موجود ہے کہ الف پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کی سازش میں شریک ہوا ہے۔ یہ واقعات کہ ب نے سازش کی غرض سے یورپ میں اسلحہ حاصل کیا، ج نے اسی مقصد سے پشاور میں روپیہ جمع کیا، د نے کراچی میں لوگوں کو سازش میں شریک ہونے کی ترغیب دی، ہ نے ملتان میں غرض مقصود کے حق میں مضامین شائع کیے اور ونے وہ رقم لاہور سے کابل میں ز کے پاس منتقل کر دی جو ج نے پشاور میں جمع کی تھی اور ایک خط کے مشمولات جو ج نے سازش کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا تھا، سازش کے وجود اور اس میں الف کی شرکت دونوں کے ثبوت کے لیے الگ الگ واقعات متعلقہ ہیں اگرچہ وہ ان سب سے ناواقف رہا ہو، اور اگرچہ وہ سب لوگ جن سے مذکورہ افعال سرزد ہوئے ہوں اس کے لیے اجنبی ہوں اور اگرچہ وہ اس کے سازش میں شریک ہونے سے قبل یا اس کی سازش سے الگ ہو جانے کے بعد وقوع پذیر ہوئے ہوں۔

۲۴۔ کب ایسے واقعات جو بصورت دیگر واقعات متعلقہ نہ ہوں، واقعات متعلقہ ہو جاتے ہیں۔

واقعات جو بصورت دیگر واقعات متعلقہ نہ ہوں، واقعات متعلقہ ہیں۔

(۱) اگر وہ کسی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ سے غیر مطابق ہوں؛

(۲) اگر ان سے بنفسہ یا دیگر واقعات سے مل کسی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کا وجود یا عدم

وجود نہایت ہی اغلب یا غیر اغلب ہو جائے۔

تمثیلیں

(الف) امر تنقیح طلب یہ ہے کہ آیا الف نے فلاں روز پشاور میں جرم کا ارتکاب کیا یا نہیں۔

یہ واقعہ کہ الف اس روز لاہور میں تھا واقعہ متعلقہ ہے۔

یہ واقعہ کہ اس وقت کے قریب جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا، الف اس مقام سے جہاں اس کا ارتکاب کیا گیا تھا اتنے فاصلے پر تھا کہ جہاں سے اس کا ارتکاب جرم کرنا گونا گونا ممکن نہیں تاہم نہایت ہی غیر اغلب ضرور ہے، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ب) امر تنقیح طلب یہ ہے کہ آیا الف نے جرم کا ارتکاب کیا یا نہیں۔

حالات ایسے ہیں کہ جرم کا ارتکاب الف، ب، ج یا د سے ضرور ہوا ہوگا۔ ہر ایسا واقعہ جو یہ ظاہر کرے کہ جرم کا ارتکاب کسی دوسرے شخص سے نہیں ہو سکتا تھا اور یہ کہ جرم کا ارتکاب ب، ج یا د نے نہیں کیا، واقعہ متعلقہ ہے۔

۲۵۔ نالشات ہرجہ میں ایسے واقعات، واقعات متعلقہ ہیں جن سے عدالت زر ہرجہ کا تعین کر سکے۔ ایسی نالشات میں جن میں ہرجہ کا دعویٰ کیا گیا ہو، کوئی ایسا واقعہ، جس سے عدالت یہ متعین کر سکے کہ کتنا زر ہرجہ دلانا مناسب ہے، واقعہ متعلقہ ہے۔

۲۶۔ واقعات متعلقہ جبکہ امر تحقیق طلب حق یا رواج ہو: جب کہ امر تحقیق طلب کسی حق یا رواج کے وجود کے بارے میں ہو تو درج ذیل واقعات متعلقہ ہیں:-

(الف) کوئی معاملہ جس سے متنازعہ حق یا رواج پیدا ہوا تھا، اس کا دعویٰ کیا گیا تھا، اس میں ترمیم کی گئی تھی، اسے

تسلیم کیا گیا تھا، اس کا اظہار کیا گیا تھا یا اس سے انکار کیا گیا تھا یا جو اس کے وجود کے غیر مطابق تھا؛

(ب) وہ خاص نظائر جن میں مذکورہ حق یا رواج کا دعویٰ کیا گیا تھا، اسے تسلیم کیا گیا تھا یا اس کا استعمال کیا گیا تھا

یا جن میں اس کے استعمال پر اعتراض کیا گیا تھا، اس کا اظہار کیا گیا تھا یا اس سے انحراف کیا گیا تھا۔

تمثیلیں

امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف ایک ماہی گاہ کا حقدار ہے یا نہیں۔ کوئی دستاویز جس کی رو سے وہ ماہی گاہ الف کے آباؤ اجداد کو عطا ہوئی تھی، اس ماہی گاہ کو اس کے باپ کا کسی کے پاس رہن رکھنا، بعد ازاں الف کے باپ کا اس ماہی گاہ کو رہن کے منافی عطا کر دینا، وہ خاص مثالیں جن میں الف کے باپ نے اس حق کو استعمال کیا یا جن میں الف کے ہمسایوں نے اسے مذکورہ حق استعمال کرنے سے روکا ہو، واقعات متعلقہ ہیں۔

۲۷۔ ایسے واقعات جن سے حالت ذہنی یا جسمانی یا احساس جسمانی کا وجود ظاہر ہوتا ہو۔ اسے واقعات جن سے کسی حالت ذہنی مثلاً ارادہ، علم، نیک نیتی، غفلت، ناعاقبت اندیشی، کسی خاص شخص کی نسبت دشمنی یا دوستی کا وجود ظاہر ہو یا جن سے کسی حالت جسمانی یا احساس جسمانی کا وجود ظاہر ہو، اس صورت میں واقعات متعلقہ ہیں جب کسی مذکورہ حالت ذہنی یا جسمانی یا احساس جسمانی کا وجود واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ ہو۔

تشریح ۱۔ اس واقعہ متعلقہ سے جس سے متعلقہ حالت ذہنی کا وجود ظاہر ہوتا ہو یہ ضرور ظاہر ہونا چاہیے کہ حالت ذہنی عموماً نہیں بلکہ خاص امر تحقیق طلب سے متعلق موجود ہے۔

تشریح ۲۔ مگر جب کہ کسی ایسے شخص کی سماعت مقدمہ پر جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو ملزم کا کسی جرم کا سابقہ ارتکاب اس آرٹیکل کے مفہوم میں واقعہ متعلقہ ہو تو ایسے شخص کی سابقہ سزایابی بھی واقعہ متعلقہ ہوگی۔

تمثیلیں

(الف) الف پر الزام لگایا گیا کہ اس نے مال مسروقہ کو مال مسروقہ جان کر لیا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک خاص مسروقہ شے اس کے قبضے میں تھی یہ واقعہ کہ اس وقت اس کے قبضہ میں بہت سی دوسری مسروقہ اشیاء بھی تھیں، واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ ہر شے اور تمام اشیاء جو اس کے قبضہ میں تھیں، مسروقہ تھیں۔

(ب) الف پر الزام لگایا کہ اس نے فریب سے ایسا جعلی سکہ کسی دوسرے شخص کے حوالے کیا جسے وہ بوقت حوالگی جانتا تھا کہ جعلی ہے۔ یہ واقعہ کہ اس کی حوالگی کے وقت الف کے قبضہ میں بہت سے دوسرے جعلی سکے تھے واقعہ متعلقہ ہے۔

یہ واقعہ کہ الف اس امر کے لیے پہلے سزایاب ہو چکا تھا کہ اس نے ایک جعلی سکہ یہ جانتے ہوئے کہ جعلی ہے اصلی سکہ کے طور پر کسی دوسرے شخص کے حوالے کیا تھا، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ج) الف نے اس نقصان کی بابت ب کے خلاف نالش کی جو اسے ب کے اس گتے سے پہنچا جسے ب جانتا تھا کہ خونخوار ہے۔

یہ واقعات کہ اس کتے نے پہلے خ، ذ اور ض کو کاٹا تھا اور یہ کہ انہوں نے ب سے شکایات کی تھیں واقعات متعلقہ ہیں۔

(د) امرتحقیق طلب یہ ہے آیا الف جو کہ ایک مبادلہ ہنڈی کا سرکار نے والا ہے یہ جانتا تھا یا نہیں کہ وصول کنندہ کا نام فرضی ہے۔ یہ واقعہ کہ الف نے ہنڈیوں کو جو اسی طرح تحریر پائی تھیں قبل اس کے اگر وصول کنندہ اصل شخص ہوتا تو انہیں اس کے پاس بھیج سکتا، سرکار تھا، واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الف جانتا تھا کہ وصول کنندہ ایک فرضی شخص ہے۔

(ه) الف پر الزام لگایا گیا کہ وہ ب کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے ایک ہتک آمیز مضمون شائع کر کے اس کے ازالہ حیثیت عرفی کا باعث ہوا۔

یہ واقعہ کہ الف نے ب کی نسبت پہلے بھی ایسے مضامین شائع کئے تھے جن سے الف کی ب کے ساتھ دشمنی ظاہر ہوتی تھی، واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الف نے یہ خاص متنازعہ مضمون ب کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے شائع کیا۔ یہ واقعات کہ الف اور ب کے درمیان پہلے کوئی جھگڑا نہیں تھا اور یہ کہ الف نے اس مضمون کو جس کے خلاف نالش ہوئی جیسا سنا تھا ویسا ہی بیان کر دیا، واقعات متعلقہ ہیں کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الف کا ب کی شہرت کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا۔

(و) ب نے الف کے خلاف اس وجہ سے نالش کی کہ الف نے ازراہ فریب یہ بات کہی تھی کہ ج مالدار ہے اور اس وجہ سے ب نے ج پر جو کہ دیوالیہ تھا، اعتماد کیا اور نقصان اٹھایا۔

یہ واقعہ کہ جب الف نے ج کو مالدار کہا تھا اس وقت ج کے پڑوسی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ کاروبار کرتے تھے اسے مالدار سمجھتے تھے، واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الف نے نیک نیتی سے وہ بات کہی تھی۔

(ز) ب نے الف کے خلاف اس کام کی اجرت کی بابت جو اس نے الف کی ملکیت ایک مکان پر ایک ٹھیکیدار ج کے حکم سے کیا تھا، نالش کی۔

الف کا جواب یہ ہے کہ ب کے معاہدہ ج کے ساتھ تھا، یہ واقعہ کہ الف نے زیر بحث کام کے لیے ج کو روپے دیئے، واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الف نے نیک نیتی سے زیر بحث کام کا اہتمام ج کے ذمہ لگایا تھا، اس طرح ج، ب کے ساتھ اپنے نام سے نہ کہ الف کے کارندے کی حیثیت سے معاہدہ کرنے کا اہل تھا۔

(ح) الف پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ بددیانتی سے اس مال کو تصرف بے جا میں لایا ہے جو اسے ملا تھا اور امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا جب وہ اسے تصرف میں لایا تھا وہ نیک نیتی سے یہ باور کرتا تھا یا نہیں کہ اس کا اصل مالک نہیں مل سکتا۔

یہ واقعہ کے مال مذکورہ کے گم ہو جانے کی عام اطلاع اس مقام پر دی گئی تھی جہاں الف موجود تھا، واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الف نیک نیتی سے یہ باور نہیں کرتا تھا کہ مال مذکورہ کا اصل مالک نہیں مل سکتا۔

یہ واقعہ کہ الف کو یہ معلوم تھا یا وہ یہ باور کرنے کی وجہ رکھتا تھا کہ جس نے مذکورہ مال کے گم ہو جانے کی خبر سنی تھی اور اس کی نسبت جھوٹا دعویٰ قائم کرنا چاہتا تھا وہ اطلاع از راہ فریب دی تھی، واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کہ الف کو مذکورہ اطلاع کی خبر تھی الف کے نیک نیتی کی تردید نہیں کرتا تھا۔

(ط) الف پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے ب کو مار ڈالنے کی نیت سے اس پر گولی چلائی۔ الف کی نیت کے اظہار کے لیے کہ یہ واقعہ کہ الف نے پہلے بھی ب پر گولی چلائی تھی، ثابت کیا جاسکتا ہے۔

(ی) الف پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے ب کو دھمکی آمیز خطوط بھیجے۔

وہ دھمکی آمیز خطوط جو الف نے اس سے پہلے ب کو بھیجے تھے، ثابت کیے جاسکتے ہیں کیونکہ ان سے ان خطوط کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔

THE PAKISTAN CODE

(ک) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ الف اپنی زوجہ پر بے رحمی کرنے کا مجرم ہے یا نہیں۔

ایسے الفاظ جن سے مظہرہ بے رحمی سے ذرا پہلے یا بعد ایک دوسرے کی نسبت جذبات کا اظہار

ہوتا ہو، واقعات متعلقہ ہیں۔

(ل) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف کی موت زہر کھانے سے واقع ہوئی یا نہیں۔
ایسی باتیں جو الف نے اپنی علالت کے دوران علامات مرض کے بارے میں بیان کی تھیں، واقعات متعلقہ ہیں۔

(م) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ جس وقت الف کی زندگی کا بیمہ کیا گیا تھا اس وقت اس کی صحت کی کیفیت کیا تھی۔

ایسی باتیں جو الف نے زیر بحث وقت پر یا اس کے قریب اپنی صحت کی کیفیت کے بارے میں بیان کی ہوں، واقعات متعلقہ ہیں۔

(ن) الف نے ب پر اس امر کی نالاش کی کہ ب نے ازراہ غفلت اسے ایک ایسی گاڑی کرایہ پر مہیا کی جو معقول طور پر استعمال کے قابل نہ تھی جس کی وجہ سے الف زخمی ہو گیا۔
یہ واقعہ کہ اس خاص گاڑی کے نقص کی طرف دیگر موقعوں پر ب کی توجہ مبذول کرائی گئی تھی، واقعہ متعلقہ ہے۔
یہ واقعہ کہ ب ان گاڑیوں کی نسبت جنہیں وہ کرایہ پر دیتا تھا، عادتاً غافل رہتا تھا، واقعہ غیر متعلقہ ہے۔

(س) الف پر ب کے قتل کے بارے میں اس بناء پر مقدمہ چلایا گیا کہ اس نے عمداً گولی چلا کر اسے مار ڈالا۔
یہ واقعہ کہ الف نے دیگر موقعوں پر ب پر گولی چلائی تھی واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اس سے اس کا ب کو گولی مارنے کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔
یہ واقعہ کہ الف عادتاً لوگوں کو قتل کرنے کے ارادے سے ان پر گولی چلایا کرتا تھا، واقعہ غیر متعلقہ ہے۔

(ع) الف پر ایک جرم کی نسبت مقدمہ چلایا گیا۔
یہ واقعہ کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی تھی جس سے اس خاص جرم کے ارتکاب کا ارادہ ظاہر ہوتا تھا واقعہ متعلقہ ہے۔

یہ واقعہ کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی تھی جس سے اس قسم کے جرائم کے ارتکاب کا عام میلان پایا جاتا تھا، واقعہ غیر متعلقہ ہے۔

۲۸۔ ایسے واقعات جن سے اس بات کا اظہار ہو کہ آیا کوئی فعل اتفاقی تھا یا ارادی:- جب امر تحقیق طلب یہ ہو کہ آیا کوئی فعل تھا یا ارادی، یا خاص علم یا ارادہ سے کیا گیا تھا تو یہ واقعہ کہ مذکورہ فعل اس طرح کے سلسلہ افعال کی ایک کڑی تھی جن میں سے ہر ایک فعل کرنے والا شخص تعلق رکھتا تھا، واقعہ متعلقہ ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف پر الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے مکان کو اس غرض سے آگ لگاری کہ اسے وہ رقم مل جائے جس کے لئے اس کا بیمہ کرایا گیا تھا۔

یہ واقعات کہ الف یکے بعد دیگر کئی مکانوں میں رہا جن سے ہر ایک کا اس نے بیمہ کرایا، جن میں سے ہر ایک میں آگ لگی اور ہر ایک کے جل جانے کے بعد الف کو مختلف بیمہ کمپنیوں سے رقم ملی، واقعات متعلقہ ہیں کیوں کہ یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آتشزدگیاں اتفاقی نہ تھیں۔

(ب) الف کو ب کے قرضداروں سے روپیہ وصول کرنے پر مامور کیا گیا۔ الف کا فرض یہ ہے کہ وہ جو روپیہ وصول کرے اس کا اندراج ایک بھی کھاتے میں کرے۔ اس نے ایک اندراج کیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خاص موقع پر جس قدر روپیہ درحقیقت اس نے وصول کیا تھا اس سے کم وصول ہوا۔ امر تحقیق طلب یہ ہے کہ یہ غلط اندراج اتفاقی تھا یا ارادی، یہ واقعات کہ دیگر اندراجات جو الف نے مذکورہ بھی کھاتے میں کئے، غلط ہیں اور یہ کہ غلط اندراج الف کے حق میں ہے، واقعات متعلقہ ہیں۔

(ج) الف پر الزام لگایا گیا کہ اس نے فریب سے جعلی روپیہ ب کے حوالے کیا۔ امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا اس روپے کی حوالگی اتفاقی تھی یا نہیں۔ یہ واقعات کہ ب کو حوالگی سے تھوڑی دیر پیشتر یا تھوڑی دیر بعد الف نے جعلی روپے ج، داورہ کے بھی حوالے کیے تھے واقعات متعلقہ ہیں کیونکہ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ب کو یہ حوالگی اتفاقی نہیں تھی۔

۲۹۔ طریق کار و بار کا وجود کب واقعہ متعلقہ ہے: جب امر تحقیق طلب یہ ہو کہ آیا کوئی خاص فعل کیا گیا تھا یا نہیں تو کسی ایسے طریق کار و بار کا وجود جس کے بموجب وہ فعل لازمی طور پر کیا جاتا ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔
تمثیلیں

(الف) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا ایک خاص خط ارسال کیا گیا تھا یا نہیں۔
یہ واقعات کہ معمولی طریق کار و بار یہ تھا کہ تمام خطوط جو ایک خاص جگہ پر رکھ دیئے جاتے تھے ڈاک میں ڈال دیئے جاتے تھے اور یہ کہ وہ خاص خط اسی جگہ رکھا گیا تھا، واقعہ متعلقہ ہے۔
(ب) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا ایک خاص خط الف کو پہنچا تھا یا نہیں۔
یہ واقعات کہ وہ حسب معمول ڈاک دیا گیا تھا اور لاپتہ خطوط کے دفتر سے واپس نہیں کیا گیا تھا، واقعات متعلقہ ہیں۔

اقبالات

۳۰۔ اقبال کی تعریف: اقبال ایسا زبانی یا تحریری بیان ہے جو کسی واقعہ متعلق طلب یا واقعہ متعلقہ کے بارے میں کسی منطقی نتیجہ کی طرف راجع ہو، اور جو ان اشخاص میں سے کسی شخص نے اور ان حالات میں دیا ہو جو بعد ازیں مذکور ہیں^۱۔
[تشریح۔ کوائف جو خود کار انفارمیشن سسٹم کے ذریعے پیدا کیے گئے ہوں اس شخص سے منسوب کیے جاسکتے ہیں جو مذکورہ انفارمیشن سسٹم پر اختیار اور کنٹرول رکھتا ہو۔]

۳۱۔ فریق مقدمہ یا اس کے مختار کا اقبال: (۱) ایسے بیانات اقبال ہیں جو کوئی فریق مقدمہ یا مذکورہ فریق کا کوئی ایسا مختار دے جس کو عدالت حالات مقدمہ کے تحت فریق مذکور کی طرف سے ان کے دینے کا صراحتہ یا کنایہ مجاز سمجھے۔

(۲) مقدمہ کے ان فریقوں کے بیانات جو بحیثیت قائم مقام کسی نالش میں مدعی یا مدعا علیہ ہوں، اقبال نہیں ہیں تا وقتیکہ وہ اس وقت نہ دیئے گئے ہوں جب کہ ان کے دینے والے فریق کو مذکورہ حیثیت حاصل تھی۔
(۳) بیانات جو۔۔۔۔۔

(الف) ان اشخاص نے دیئے ہوں جو شے متنازعہ مقدمہ میں کوئی مالکانہ یا مالی مفاد رکھتے ہوں اور جو بایں طور مفاد رکھنے والے اشخاص کی حیثیت سے مذکورہ بیان دیں، یا

(ب) ان اشخاص میں نے دیئے ہوں جن سے فریق مقدمہ نے شے متنازعہ مقدمہ میں اپنا مفاد حاصل کیا ہو، اقبال ہیں، اگر وہ بیان دیئے والے اشخاص کے مفاد کے دوران تسلسل دیئے گئے ہوں۔

۳۲۔ ان لوگوں کا اقبال جن کی فریق مقدمہ کے مقابلے میں حیثیت ثابت کرنا ضروری ہو۔ ایسے اشخاص کے بیانات جن کی حیثیت یا ذمہ داری کسی فریق مقدمہ کے مقابلے میں ثابت کرنا ضروری ہو، اقبال ہیں، اگر مذکورہ بیانات ان طرف سے یا ان کے خلاف دائر کیے گئے مذکورہ حیثیت یا ذمہ داری کی نسبت مقدمہ میں مذکورہ اشخاص کے خلاف واقعات متعلقہ ہوتے اور اگر وہ اس وقت دیئے جائیں جب کہ بیان دینے والا شخص مذکورہ حیثیت رکھتا ہو یا مذکورہ ذمہ داری کا پابند ہو۔

تمثیلیں

الف نے ب کے لیے لگان وصول کرنے کا ذمہ لیا۔
ب نے الف کے خلاف ج کی طرف سے ب کو واجب الادا لگان وصول نہ کرنے کی بناء پر نالش کی۔
الف اس بات سے انکار کرتا ہے کہ ج کی طرف سے ب کو لگان واجب الادا تھا۔
ج کا یہ بیان کہ وہ لگان کی نسبت ب کا قرض دار ہے، اقبال ہے، اور الف کے مقابلے میں واقعہ متعلقہ ہے اگر الف اس بات سے انکار کرے کہ ج ب کا قرض دار تھا۔
۳۳۔ ان اشخاص کا اقبال جن کا فریق مقدمہ بالتصریح حوالہ دے: ایسے اشخاص کے بیانات جن کا کسی فریق مقدمہ نے کسی امر متنازع فیہ کے دریافت حال کے لئے بالتصریح حوالہ دیا ہو، اقبال ہیں۔

تمثیل

۳۱۔ امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا وہ گھوڑا جس کو الف نے ب کے ہاتھ فروخت کیا، بے عیب ہے یا نہیں۔
الف ب سے کہتا ہے: ”جاؤ اور ج سے پوچھو، ج کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔“ ج کا بیان اقبال ہے۔
۳۲۔ اقبال کرنے والے اشخاص کے خلاف اور ان کی طرف سے اصالتاً یا وکالتاً ثبوت اقبال۔
اقبالات واقعات متعلقہ ہیں اور اقبال کنندہ شخص یا اس کے قائم مقام مفاد کے خلاف ثابت کیے جاسکتے ہیں؛ مگر ان کو اقبال کنندہ شخص یا اس کی طرف سے کوئی شخص یا اس کا قائم مقام مفاد ماسوائے درج ذیل صورتوں کے ثابت نہیں کر سکتا:۔

(۱) اقبال کو اقبال کنندہ شخص ثابت کر سکتا ہے یا اس کی طرف سے ثابت کیا جاسکتا ہے جب کہ وہ ایسی نوعیت کا ہو کہ اگر اقبال کرنے والے شخص کا انتقال ہو جاتا تو وہ آرٹیکل ۴۶ کے تحت اشخاص غیر موجود کے مابین واقعہ متعلقہ ہوتا۔

(۲) اقبال کو اقبال کنندہ شخص ثابت کر سکتا ہے یا اس کی طرف سے ثابت کیا جاسکتا ہے جب کہ وہ ایسے بیان پر مشتمل ہو جو کسی ایسی ذہنی یا جسمانی حالت کے وجود کی بابت ہو جو واقعہ متعلقہ یا تنقیح طلب ہو اور مذکورہ ذہنی یا جسمانی حالت کی موجودگی کے زمانہ میں یا اس کے قریب قریب دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا طرز عمل ہو جس سے اس کی عدم صحت بعید از قیاس ہو جائے۔

(۳) اقبال کو اقبال کنندہ شخص ثابت کر سکتا ہے یا اس کی طرف سے ثابت کیا جاسکتا ہے اگر وہ اقبال کے علاوہ اور حیثیت سے واقعہ متعلقہ ہو۔

تمثیلیں

(الف) الف اور ب کے مابین امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا فلاں دستاویز جعلی ہے یا نہیں۔ الف کہتا ہے کہ وہ اصلی ہے، ب کہتا ہے کہ وہ جعلی ہے۔

الف دستاویز کے اصلی ہونے کے بارے میں ب کے ایک بیان کا ثبوت پیش کر سکتا ہے اور ب دستاویز کے جعلی ہونے کے بارے میں الف کے ایک بیان کا ثبوت پیش کر سکتا ہے؛ مگر الف اپنے اس بیان کو ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ دستاویز اصلی ہے اور نہ ہی ب اپنے اس بیان کو ثابت کر سکتا ہے کہ دستاویز جعلی ہے۔

(ب) ایک جہاز کے کپتان الف پر اس بناء پر مقدمہ چلایا گیا کہ اس نے بے راہ چلا کر جہاز تباہ کر دیا۔ اس امر کے اظہار کے لئے شہادت پیش کی گئی کہ جہاز راہ راست چھوڑ کر اور طرف چلا گیا تھا۔ الف نے ایک ایسا رجسٹر پیش کیا جس کو وہ اپنے معمولی طریق کار و بار کے سلسلے میں روزمرہ کے مشاہدات کے اظہار کے لیے رکھا کرتا تھا اور جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ جہاز راہ راست چھوڑ کر اور طرف نہیں چلایا گیا تھا۔ الف ان بیانات کو ثابت کر سکتا ہے کیونکہ یہ بیانات، اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو آرٹیکل ۴۶ کے پیرا (۲) کے تحت تیسرے فریقوں کے مابین قابل قبول ہوتے۔

(ج) الف پریشاد میں ایک جرم کا ارتکاب کرنے کا الزام لگایا گیا۔
وہ ایک خودنوشتہ خط پیش کرتا ہے جو اسی تاریخ کو مع تاریخ لاہور سے لکھا گیا تھا اور جس پر لاہور کے ڈاکخانے کی اسی دن کی مہر ثبت تھی۔
اس خط کی تاریخ کا بیان قابل قبول ہے کیونکہ اگر الف کا انتقال ہو جاتا تو یہ آرٹیکل ۴۶ کے پیرا (۲) کے تحت قابل قبول ہو جاتا۔

(د) الف پر مال مسروقہ جانتے ہوئے لینے کا الزام لگایا گیا۔
وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس نے مذکورہ مال کم قیمت پر فروخت کرنے سے انکار کیا تھا۔
الف ان بیانات کو ثابت کر سکتا ہے، گو وہ اقبالات ہیں، کیونکہ ان سے ایسے طرز عمل کی توضیح ہوتی ہے جو واقعات تنقیح طلب سے متاثر ہوا تھا۔
(ه) الف پر ایک جعلی سکے کو جعلی جانتے ہوئے فریب سے اپنے قبضے میں رکھنے کا الزام لگایا گیا۔
وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس نے ایک ماہر شخص سے مذکورہ سکہ پر کھنے کو کہا تھا کیونکہ اس کو اس سکہ کے جعلی یا اصلی ہونے کی بابت شبہ تھا، اور یہ کہ مذکورہ شخص نے اسے پرکھا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ اصلی ہے۔

الف ان واقعات کو آخری ماقبل تمثیل میں بیان کردہ کی بناء پر ثابت کر سکتا ہے۔

۳۵۔ مسمولات دستاویزات سے متعلق زبانی اقبالات کب واقعات متعلقہ ہوتے ہیں۔ مسمولات دستاویز سے متعلق زبانی اقبالات واقعات متعلقہ نہیں ہیں تا وقتیکہ اور جب تک کہ ایسا فریق جو ان مسمولات کو ثابت کرنا چاہتا ہو یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ بعد ازیں شامل قواعد کے تحت مذکورہ دستاویز کے مسمولات کی نسبت شہادت منقولی دینے کا مستحق ہے یا تا وقتیکہ پیش شدہ دستاویز کی اصلیت زیر بحث نہ ہو۔

۳۶۔ مقدمات دیوانی میں اقبالات کب واقعات متعلقہ ہوتے ہیں: مقدمات دیوانی میں کوئی اقبال واقعہ متعلقہ نہیں ہے، اگر وہ یا تو کسی ایسی صریح شرط پر کیا جائے کہ اس کی شہادت پیش نہیں کی جائے گی یا ایسے حالات میں کیا جائے جس سے عدالت یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہو کہ فریقین اس بات پر باہم متفق ہو گئے ہیں کہ اسکی شہادت پیش نہ کی جائے۔

تشریح: اس آرٹیکل میں کسی امر سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی وکیل کسی ایسے معاملے میں شہادت دینے سے مستثنیٰ کیا گیا ہے جس میں وہ آرٹیکل ۹ کے تحت شہادت دینے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔

۳۷۔ اقرار جو بذریعہ ترغیب، دھمکی یا وعدہ کرایا جائے فوجداری مقدمہ میں کب واقعہ غیر متعلقہ ہے:

فوجداری مقدمہ میں کسی ملزم شخص کا اقرار واقعہ غیر متعلقہ ہے اگر عدالت کو یہ معلوم ہو کہ مذکورہ اقرار کسی ایسی ترغیب، دھمکی یا وعدہ کے ذریعے کرایا گیا ہے جس کی کسی ذی اختیار شخص کی طرف سے ملزم شخص کے خلاف الزام کے حوالے سے تحریک ہوئی ہے اور جو عدالت کی رائے میں ملزم شخص کے دل میں ایسی وجوہات پیدا کرنے کے لئے کافی ہو اس کے نزدیک یہ قیاس کرنے کے لئے معقول ہوں کہ اس اقرار کے کرنے سے اس کو اس کا روائی سے متعلق جو اس کے خلاف عمل میں آئی ہے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے گا یا وہ کسی دنیاوی ضرر سے محفوظ رہے گا۔

۳۸۔ جو اقرار پولیس افسر کے روبرو کیا جائے وہ ثابت نہیں کیا جائے گا: جو اقرار کسی پولیس افسر کے روبرو کیا جائے وہ کسی ایسے شخص کے خلاف جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو، ثابت نہیں کیا جائے گا۔

۳۹۔ جو اقرار ملزم نے پولیس کی حراست میں کیا ہو وہ اس کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل ۴۰ کے تابع جو اقرار کسی شخص نے اس وقت کیا ہو جب کہ وہ کسی پولیس افسر کی حراست میں ہو، مذکورہ شخص کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا تاوقتیکہ وہ کسی مجسٹریٹ کے عین روبرو نہ کیا جائے۔

تشریح: اس آرٹیکل میں ”مجسٹریٹ“ میں گاؤں کا نمبر دار شامل نہیں ہے، جو مجسٹریٹ کے فرائض انجام دیتا ہو تاوقتیکہ مذکورہ نمبر دار ایسا مجسٹریٹ نہ ہو جو مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کے تحت مجسٹریٹ کے اختیارات استعمال کرتا ہو۔

۴۰۔ ملزم سے ملنے والی اطلاع کا کتنا حصہ ثابت کیا جاسکتا ہے۔ جب کسی واقعہ کی نسبت یہ گواہی دی جائے کہ وہ اس اطلاع کی بدولت دریافت ہوا ہے جو کسی جرم کے ملزم ایسے شخص سے ملی ہے جو کسی پولیس افسر کی حراست میں ہے تو مذکورہ اطلاع کا اتنا حصہ ثابت کیا جاسکتا ہے جس قدر اس کے ذریعے دریافت ہونے والے واقعہ سے نمایاں طور پر متعلق ہو، خواہ وہ اقرار کی حد کو پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہو۔

۴۱۔ جو اقرار اس اثر کے زائل ہو جانے کے بعد کیا جائے، جو ترغیب، دھمکی یا وعدے کے باعث پیدا ہوا ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔ اگر آرٹیکل ۳۷ میں محولہ اقرار اس وقت کیا جائے جبکہ عدالت کی رائے میں کسی مذکورہ ترغیب، دھمکی یا وعدہ کا اثر پوری طرح زائل ہو چکا ہو تو وہ واقعہ متعلقہ ہے۔

۴۲۔ جو اقرار بصورت دیگر واقعہ متعلقہ ہو وہ اخفاء وغیرہ کے وعدہ کے باعث غیر متعلق نہ ہوگا۔ اگر مذکورہ اقرار بصورت دیگر واقعہ متعلقہ ہو تو وہ محض اس وجہ سے واقعہ غیر متعلقہ نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ اخفائے راز کے وعدہ پر یا اسے حاصل کرنے کی غرض سے ملزم شخص کے ساتھ کیے گئے فریب کے نتیجے میں یا اس وقت جب کہ وہ حالت نشہ میں تھا، کیا گیا تھا یا اس کے لئے کہ وہ ایسے سوالات کے جواب میں کیا گیا تھا، جن کا جواب دینا اس کے لئے ضروری نہ تھا، خواہ ان سوالوں کی صورت کچھ بھی رہی ہو، یا اس لیے کہ اسے اس بات سے خبردار نہیں کیا گیا تھا کہ وہ مذکورہ اقرار کرنے کا پابند نہیں ہے اور یہ کہ اس کی شہادت اس کے خلاف گزاری جاسکے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے احکام نفاذ حدود سے متعلق قوانین کے تحت مقدمات کی سماعت میں اطلاق پذیر نہیں ہوں گے۔

۴۳۔ ایسے ثابت شدہ اقرار کا لحاظ جو اقرار کنندہ اور ایسے دیگر افراد پر اثر انداز ہو جن پر ایک ہی جرم کی بناء پر مقدمہ چل رہا ہو۔ جب ایک ہی جرم کی بناء پر ایک سے زیادہ اشخاص کی سماعت مقدمہ ایک ساتھ ہو اور ان میں سے کسی ایک شخص کا اقرار ثابت ہو جائے،۔۔۔

(الف) مذکورہ اقرار اس شخص کے خلاف ثبوت ہوگا جس نے وہ اقرار کیا ہو؛ اور

(ب) عدالت مذکورہ اقرار پر مذکورہ دوسرے شخص کے خلاف قرائنی شہادت کے طور پر غور کر سکے گی۔

تشریح۔ ”جرم“ میں جس طرح کہ وہ اس آرٹیکل میں استعمال ہوا ہے اعانت جرم یا اقدام ارتکاب جرم شامل ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف اور ب پر ج کے قتل عہد کی بناء پر ایک ساتھ مقدمہ چلایا گیا یہ ثابت ہوا کہ الف نے کہا تھا کہ ”ب اور میں نے ج قتل کیا“ عدالت ب کے خلاف اس اقرار کے اثر پر غور کر سکتی ہے۔

(ب) الف پر ج کے قتل عمد کی بناء پر مقدمہ چل رہا ہے۔ اس بات کے اظہار کے لیے شہادت موجود ہے کہ ج، الف اور ب کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ اور یہ کہ ب نے کہا تھا کہ ”الف اور میں نے ج کو قتل کیا“

عدالت الف کے خلاف اس بیان پر غور نہیں کر سکتی کیونکہ ب پر الف کے ساتھ مقدمہ نہیں چل رہا ہے۔

۴۴۔ ملزم اشخاص سوالات جرح کے مستوجب ہوں گے: تمام ملزم اشخاص بشمول شریک جرم سوالات جرح کے مستوجب ہوں گے۔

۴۵۔ اقبال ثبوت قطعی نہیں ہے مگر امر مانع تقریر مخالف ہو سکتا ہے: اقبالات ایسے امور میں ثبوت قطعی نہیں ہیں جن کا اقبال کر لیا گیا ہو مگر وہ بعد ازیں مشمولہ احکام کے تحت امر مانع تقریر مخالف ہو سکتے ہیں۔

ان اشخاص کے بیانات جو بحیثیت گواہ طلب نہیں کیے جاسکتے

۴۶۔ وہ صورتیں جن میں ایسے شخص کی طرف سے واقعہ متعلقہ کا بیان جس کا انتقال ہو چکا ہو یا جو مل نہ سکتا ہو، وغیرہ، واقعہ متعلقہ ہے:- واقعات متعلقہ کے تحریری بیانات جو ایسے شخص نے کیے ہوں جس کا انتقال ہو چکا ہو یا جو مل نہ سکتا ہو یا جو شہادت دینے کے قابل نہ رہا ہو یا جو اس قدر تاخیر یا خرچ کے بغیر حاضر نہ کیا جاسکتا ہو جو حالات مقدمہ کے تحت عدالت کو نامناسب معلوم ہو، مندرجہ ذیل صورتوں میں بنفسہم واقعات متعلقہ ہیں:-

(۱) جبکہ وہ باعث موت سے متعلق ہو:- ایسی صورتوں میں جن میں مذکورہ شخص کی موت کا باعث

زیر بحث ہو، جب مذکورہ بیان کسی شخص نے اپنی موت کے باعث یا اس معاملہ کے حالات میں سے کسی کے بارے میں کیا ہو جو اس کی موت پر منتج ہوا ہو۔ مذکورہ بیانات واقعہ متعلقہ ہیں خواہ بیان کنندہ شخص اس وقت جبکہ مذکورہ بیانات کئے ہیں ہوں گئے ہوں اندیشہ موت میں مبتلا تھا یا نہیں، اور خواہ اس کا روائی کی نوعیت جس میں اس کی موت کا باعث زیر بحث آئے، کسی قسم کی بھی ہو۔

(۲) یا سلسلہ کاروبار میں کیا جائے:- جب کہ مذکورہ شخص نے وہ بیان اپنے معمولی سلسلہ کاروبار

میں کیا ہو اور بالخصوص جب کہ وہ بیان کسی ایسے اندراج یا یادداشت پر مشتمل ہو جسے اس نے یہی کھاتوں میں درج کیا ہو جو وہ اپنے معمولی سلسلہ کاروبار میں یا پیشہ ورانہ خدمات کی انجام دہی میں رکھتا ہو؛

یا زرقہ، مال، کفالت المال یا کسی قسم کی جائیداد کی وصولی کی ایسی رسید پر مشتمل ہو جو اس نے لکھی ہو یا جس پر اس نے دستخط کیے ہوں، یا تجارت میں استعمال ہونے والی دستاویز پر مشتمل ہو جو اس نے لکھی ہو یا جس پر اس نے دستخط کئے ہوں، یا کسی خط یا کسی اور دستاویز کی تاریخ پر مشتمل ہو جس پر حسب معمول تاریخ لکھی جاتی ہو جو اس نے لکھی ہو یا جس پر اس نے دستخط کیے ہوں۔

(۳) یا بیان کنندہ کے مفاد کے خلاف ہو:- جب کہ وہ بیان، بیان کنندہ کے مالی یا مالکانہ مفاد کے خلاف

ہو، یا جب کہ درست ہونے کی صورت میں، وہ اسے مقدمہ فوجداری یا نالش ہرجہ کا مورد ٹھہرائے یا ٹھہراتا۔

(۴) یا استحقاق عامہ یا رسم و رواج، یا مفاد عام کے معاملات کی نسبت اظہار رائے ہو۔

جب کہ وہ بیان کسی استحقاق عامہ یا رسم و رواج، یا مفاد عامہ کے معاملات کے وجود کی نسبت کسی مذکورہ

شخص کی رائے کا اظہار ہو جس کے وجود سے، اگر اس کا وجود ہوتا، وہ شخص غالباً واقف ہوتا اور جب کہ

مذکورہ بیان اس استحقاق رسم و رواج یا معاملہ کی نسبت کسی نزاع کے پیدا ہونے سے قبل کیا گیا ہو۔

(۵) یا رشتہ داری کے وجود سے متعلق ہو:- جب کہ وہ بیان کسی ایسی رشتہ داری کے وجود سے متعلق ہو جو

بذریعہ شرکت خون، ازدواج یا تنہیت ایسے اشخاص کے مابین ہو جن کی رشتہ داری بذریعہ شرکت خون،

ازدواج یا تنہیت کی نسبت بیان کنندہ کو واقف ہونے کے خاص ذرائع حاصل رہے ہوں اور جب کہ

بیان زیر بحث امر متنازع فیہ کے پیدا ہونے سے قبل کیا گیا ہو۔

(۶) یا وصیت نامہ میں یا خاندانی امور سے متعلق کسی دستاویز میں کیا گیا ہو:- جب کہ وہ بیان

متوفی اشخاص کے مابین بذریعہ شرکت خون، ازدواج یا تنہیت رشتہ داری کے وجود سے متعلق ہو اور کسی

ایسے وصیت نامہ یا دستاویز میں درج ہو جو اس خاندان کے امور کے بارے میں ہو جس سے مذکورہ متوفی

شخص کا تعلق تھا یا کسی خاندانی نسب نامہ میں یا کسی لوح مزار یا خاندانی تصویر یا دیگر کسی چیز پر تحریر کیا گیا ہو

جس پر عام طور پر ایسے بیانات تحریر کئے جاتے ہیں اور جب کہ مذکورہ بیان زیر بحث امر متنازع فیہ کے پیدا

ہونے سے قبل کیا گیا ہو۔

(۷) یا ایسی دستاویز میں کیا گیا ہو جو ایک ایسے معاملہ سے متفق ہو جو آرٹیکل ۲۶ کے پیرا (الف) میں مذکور ہے۔ جب وہ بیان کسی وثیقہ، وصیت نامہ یا اور کسی دستاویز میں شامل ہو جو کسی ایسے

معاملے سے متعلق ہو جو آرٹیکل ۲۶ کے پیرا (الف) میں مذکور ہے۔

(۸) یا چند اشخاص نے کیا ہو اور اس سے ایسے دلی جذبات کا اظہار ہوتا ہو جو معاملہ متنازع فیہ کی

نسبت واقعہ متعلقہ ہے:- جب وہ بیان چند اشخاص نے کیا ہو اور اس سے ان کے ایسے

احساسات یا خیالات کا اظہار ہوتا ہو جو امر متنازع فیہ کی نسبت واقعہ متعلقہ ہیں۔

تمثیلیں

(الف) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ ب نے الف کے قتل عہد کا ارتکاب کیا یا نہیں، الف ان ضربات سے مر جاتی

ہے جو اسے اس معاملہ میں آئیں جس کے دوران اس کی عصمت دری کی گئی تھی۔ امر تحقیق طلب یہ

ہے کہ آیا ب نے جس کی عصمت دری کی تھی یا نہیں؛ یا

امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف کو ب نے ایسے حالات میں قتل کیا جن میں الف کی

بیوہ کی طرف سے ب پر نالش ہو سکتی ہے۔

ایسے بیانات جو اس مرد الف یا اس عورت الف نے اپنی موت کے سبب کی نسبت

علی الترتیب قتل عہد، زنا بالجبر اور زیر غور فعل بے جا قابل ارجاع نالش کے متعلق کیے ہیں، واقعات

متعلقہ ہیں۔

(ب) امر تحقیق طلب الف کی تاریخ پیدائش ہے۔

ایک متوفی سرجن کے ایسے روزنامے کا ایک اندراج جو وہ اپنے کاروبار کے دوران باقاعدہ رکھا کرتا

تھا، جس میں لکھا تھا کہ اس نے فلاں روز الف کی والدہ کا معائنہ کیا اور اس کے یہاں وضع حمل میں

بیٹا پیدا ہوا، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ج) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا (الف) فلاں تاریخ کو پشاور میں تھا یا نہیں۔

ایک متوفی وکیل کے ایسے روزنامے میں جو اپنے کاروبار کے دوران باقاعدہ رکھتا تھا، یہ بیان کہ وکیل فلاں روز فلاں مقام واقع پشاور میں الف کے پاس مصرحہ کام کے بارے میں مشورہ کی غرض سے گیا تھا، واقعہ متعلقہ ہے۔

(د) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا ایک جہاز فلاں تاریخ کو کراچی کی بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا یا نہیں۔

اس تجارتی فرم کے ایک شریک متوفی کی طرف سے جس نے اسے کرایہ پر لیا تھا، لندن میں ان آڑھینوں کے نام جن کے پاس مال بھیجا گیا تھا، مضمون کا خط کہ جہاز مصرحہ تاریخ کو کراچی کی بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ه) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا فلاں اراضی کا لگان الف کو ادا کر دیا گیا تھا یا نہیں۔

الف کے متوفی کارندہ کا الف کے نام اس مضمون کا ایک خط کہ اس نے الف کے نام سے لگان وصول کیا اور اسے الف کے حکم سے اپنے پاس رکھا، واقعہ متعلقہ ہے۔

(و) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف کی ب کے ساتھ جائز شادی ہوئی یا نہیں۔

ایک متوفی پادری کا یہ بیان کہ اس نے ان کی شادی ایسے حالات میں کی تھی جن میں اس رسم کی ادائیگی جرم ہوتی، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ز) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا ایک شخص الف نے جس کا پتا نہیں چل سکتا فلاں تاریخ کو ایک خط لکھا تھا یا نہیں۔ یہ واقعہ کہ اس کے لکھے ہوئے خط پر وہی تاریخ ثبت ہے، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ح) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ فلاں جہاز کی تباہی کا باعث کیا تھا۔ ایک تحریری احتجاج جو اس کے کپتان نے کیا ہو، جسے اب حاضر نہیں کیا جاسکتا، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ط) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا مصرحہ سڑک شارع عام ہے یا نہیں۔ گاؤں کے ایک متوفی نمبردار الف کا یہ بیان کہ وہ سڑک شارع عام ہے، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ی) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ مصرحہ تاریخ کو کسی خاص منڈی میں غلہ کا نرخ کیا تھا۔ ایک متوفی بیسے کا

ایک ایسا بیان جو اس نے نرخ کی بابت اپنے معمولی کاروبار کے دوران دیا تھا، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ک) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف جو فوت ہو چکا ہے، ب کا والد تھا یا نہیں۔

الف کا یہ بیان کہ ب اس کا بیٹا ہے، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ل) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ الف کی ولادت کی تاریخ کیا تھی۔

الف کے متوفی والد کا ایک خط جس میں اس نے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا کہ الف فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، واقعہ متعلقہ ہے۔

(م) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف اور ب کی شادی ہوئی یا نہیں اور تو کب ہوئی۔
ب کے متوفی والد ج کا اپنی یادداشت کی کتاب میں ایک مصرعہ تاریخ کو الف کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں اندراج، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ن) الف نے ب پر ایک ایسی توہین آمیز تحریر کی نالاش کی جو ایک ایسی مضحک تصویر کی صورت میں ہے جو ایک دکان کی کھڑکی میں رکھی ہوئی ہے۔ امرتحقیق طلب مضحک تصویر کی مشابہت اور اس کا توہین آمیز ہونا ہے۔ ان امور کی نسبت تماشائیوں کے ہجوم آراء بطور ثبوت پیش کی جاسکتی ہیں۔
۱۴۶ الف۔ خود کار انفارمیشن سسٹم کے ذریعے پیدا کردہ، وصول کردہ یا ریکارڈ کردہ معلومات کا واقعہ

متعلقہ ہونا:۔ الیکٹرانک دستاویزات کی صورت میں خود کار انفارمیشن سسٹم کے ذریعے پیدا کردہ، وصول کردہ یا ریکارڈ کردہ بیانات جبکہ وہ درست حالت میں ہو، متعلقہ حقائق ہیں۔

۴۷۔ کسی مابعد کارروائی میں، بعض شہادت کا اس میں بیان شدہ واقعات کی صحت ثابت کرنے کے لیے متعلق ہونا:۔ وہ شہادت جو کسی گواہ نے کسی عدالت کارروائی میں یا کسی ایسے شخص کے روبرو جسے اس شہادت کے لینے کا از روئے قانون اختیار ہو، دی ہو، بعد کی کسی عدالتی کارروائی میں یا اسی عدالتی کارروائی کے کسی بعد کے مرحلہ میں ان واقعات کی صحت ثابت کرنے کے لیے جو اس میں بیان کیے گئے ہوں، واقعہ متعلقہ ہے جب کہ گواہ کا انتقال ہو چکا ہو یا وہ مل نہ سکتا ہو یا شہادت دینے کے قابل نہ ہو یا فریق مخالف نے اسے دور رکھا ہو یا اگر اس کا حاضر کرنا ایسی تاخیر یا خرچ کے بغیر ممکن نہ ہو جو حالات مقدمہ کے پیش نظر عدالت کی رائے میں نامناسب ہو:

مگر شرط یہ ہے کہ۔۔۔۔۔

کارروائی انہی فریقین یا ان کے قائم مقامان مفاد کے مابین ہو؛
پہلی کارروائی میں فریق مخالف کو جرح کرنے کا استحقاق اور موقع حاصل رہا ہو؛
تشریح:۔ فوجداری مقدمہ کی سماعت یا تحقیقات اس آرٹیکل کے مفہوم میں مدعی اور مدعا علیہ کے مابین کارروائی متصور ہوگی۔

وہ بیانات جو خاص حالات میں دیئے جائیں

۴۸۔ یہی کھاتوں کے اندراجات کب واقعہ متعلقہ ہوتے ہیں:- ان یہی کھاتوں کے اندراجات جو کاروبار کے دوران باقاعدہ مرتب رہتے ہوں، واقعہ متعلقہ ہیں جب وہ کسی ایسے معاملہ سے متعلق ہوں جس کی تحقیقات عدالت کو کرنی ہو، مگر محض مذکورہ بیانات ہی کسی شخص پر ذمہ داری عائد کرنے کے لیے ثبوت کافی نہیں ہوں گے۔

تمثیل

الف نے ب پر ۱۰۰۰ روپے کی نالش کی اور اپنے یہی کھاتوں کے ایسے اندراجات دکھائے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ب اس کا اتنے روپے کا مقروض ہے۔ یہ اندراجات واقعہ متعلقہ ہیں مگر کسی دوسری شہادت کے بغیر قرض ثابت کرنے کے لیے ثبوت کافی نہیں ہیں۔

۴۹۔ سرکاری ریکارڈ میں اس اندراج کا متعلق ہونا جو فرائض منصبی کی انجام دہی میں کیا جائے: وہ اندراج بنفسہ واقعہ متعلقہ ہے جو کسی سرکاری یا دیگر دفتر سے متعلق کتاب، رجسٹر یا ریکارڈ میں کوئی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ بیان کرتے ہوئے کیا گیا ہو اور کسی سرکاری ملازم نے اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں یا کسی دوسرے شخص نے اس فرض کی تعمیل میں کیا ہو جس کے لیے اس ملک کے قانون کی رو سے جس میں مذکورہ کتاب، رجسٹر یا ریکارڈ مرتب رہتا ہو، خصوصی طور پر حکم دیا گیا ہو۔

۵۰۔ ایسے بیانات کا متعلق ہونا نقشوں، چارٹوں اور خاکوں میں کیے جائیں:- واقعات تنقیح طلب یا واقعات متعلقہ کے بیانات، جو ان شائع شدہ نقشوں یا چارٹوں میں کئے جائیں جو عموماً عام فروخت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں یا جو ان نقشہ جات یا خاکہ جات میں کیے جائیں جو وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کے حکم سے تیار ہوتے ہیں، ان امور کی نسبت جو معمولاً مذکورہ نقشوں، چارٹوں یا خاکوں میں ظاہر یا بیان کیے جاتے ہیں، خود واقعات متعلقہ ہیں۔

۵۱۔ بعض ایکٹوں یا اعلانات میں شامل عام نوعیت کے واقعہ کے بیان کا متعلق ہونا:- جب عدالت کو کسی عام نوعیت کے واقعہ کے وجود کی بابت رائے قائم کرنی ہو تو اس کا کوئی بیان، جو مرکزی مقننہ کے ایکٹ

یا پاکستان میں کسی دیگر ہیئت قانون ساز کے ایکٹ میں شامل کسی تمہیدی بیان میں یا حکومت کے کسی ایسے اعلان میں کیا گیا ہو جو سرکاری جریدہ میں شائع ہوا ہو، واقعہ متعلقہ ہے۔

۵۲۔ قانون کی کتابوں میں درج کسی قانون کے بارے میں بیانات کا متعلق ہونا:۔ جب عدالت کو کسی ملک کے قانون کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو مذکورہ قانون کا کوئی بیان جو کسی ایسی کتاب میں درج ہو جس سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ وہ مذکورہ ملک کی حکومت کے اختیار کے تحت طبع یا شائع ہوئی ہے اور کسی مذکورہ قانون پر مشتمل ہے اور مذکورہ ملک کی عدالتوں کے ایسے فیصلے کی کوئی رپورٹ، جو ایسی کتاب میں درج ہو جس سے مترشح ہوتا ہو کہ وہ مذکورہ فیصلہ جات کی رپورٹ ہے، واقعہ متعلقہ ہے۔

بیان کا کس قدر حصہ ثابت کرنا چاہیے

۵۳۔ جب بیان کسی گفتگو، دستاویز، کتاب یا سلسلہ وار خطوط یا کاغذات کا جزو ہو تو کس قدر شہادت گزاری جائے گی:۔ جب کوئی بیان جس کی نسبت شہادت پیش کی گئی ہو، کسی طویل بیان یا کسی گفتگو یا ایک علیحدہ دستاویز کا جزو ہو یا اس دستاویز میں شامل ہو جو کسی کتاب یا خطوط یا کاغذات کے مربوط سلسلہ کا جزو ہو، تو شہادت اس بیان، گفتگو، دستاویز، کتاب یا خطوط یا کاغذات کے سلسلے کے صرف اسی قدر کی نسبت اور اس سے زیادہ کی نسبت نہیں، گزاری جائے گی جس قدر کہ عدالت اس خاص مقدمہ میں مذکورہ بیان کی نوعیت اور تاثیر اور وہ حالات جن میں وہ کیا گیا تھا، کا حقہ دریافت کرنے کی غرض سے ضروری سمجھے۔

عدالت ہائے انصاف کے فیصلے کس وقت واقعات متعلقہ ہوتے ہیں

۵۴۔ سابقہ فیصلہ جات کسی نالاش یا سماعت ثانی کے ممنوع السماعت کر دینے میں واقعات متعلقہ ہیں:۔ کسی ایسے فیصلہ، حکم یا ڈگری کا وجود جو قانون کی رو سے کسی عدالت کے کسی نالاش کی سماعت کرنے یا انعقاد سماعت میں مانع ہو، اس واقعہ متعلقہ ہے جب کہ امر تحقیق طلب یہ ہو کہ آیا مذکورہ عدالت کو اس نالاش کی سماعت کرنا یا مذکورہ سماعت کا انعقاد عمل میں لانا چاہیے یا نہیں۔

۵۵۔ بعض فیصلہ جات کا متعلق ہونا جو اختیار سند صداقت وغیرہ کی تعمیل میں صادر ہوں۔ وہ قطعی فیصلہ، حکم یا ڈگری جو کسی عدالت مجاز نے اختیار صیغہ سند وصیت، ازدواج، بحریہ یا دیوالیہ استعمال کرتے ہوئے صادر کی ہو، جو کسی خاص شخص کے خلاف نہیں بلکہ مطلقاً کسی شخص کو کوئی حیثیت قانونی عطا کرتی ہو یا اس سے محروم کرتی ہو یا جو کسی شخص کو کسی مذکورہ حیثیت کا مستحق قرار دیتی ہو یا کسی مصرحہ شے کا مستحق قرار دیتی ہو اس وقت واقعہ متعلقہ ہے جب کہ کسی مذکورہ حیثیت قانونی کا وجود یا کسی مذکورہ شخص کی کسی مذکورہ شے کی نسبت حقیقت، واقعہ متعلقہ ہو۔

مذکورہ فیصلہ، حکم یا ڈگری ان باتوں کا ثبوت قطعی ہے۔

کہ کوئی حیثیت قانونی جو اس کی رو سے عطا کی گئی ہے مذکورہ فیصلہ، حکم یا ڈگری کے نافذ العمل ہونے کے وقت حاصل ہوئی؛

کہ کوئی حیثیت قانونی جس کا کوئی مذکورہ شخص اس کی رو سے مستحق قرار دیا گیا ہو، اس شخص کو اس وقت حاصل ہوئی جب مذکورہ فیصلہ، حکم یا ڈگری کی رو سے اس کا اس شخص کو حاصل ہونا قرار پائے؛

کہ کوئی حیثیت قانونی جس سے مذکورہ شخص اس کی رو سے محروم کر دیا گیا ہو اس وقت موقوف ہوئی جس وقت سے مذکورہ فیصلہ، حکم یا ڈگری کی رو سے قرار پایا کہ وہ حیثیت موقوف ہوگئی ہے یا موقوف ہونی چاہیے؛

اور یہ کہ کوئی شے جس کا کوئی شخص اس کی رو سے بایں طور مستحق قرار دیا گیا ہو اس وقت سے مذکورہ شخص کی ملکیت ہوئی جس وقت سے مذکورہ فیصلہ، حکم یا ڈگری کی رو سے قرار پایا کہ مذکورہ شے اس شخص کی ملکیت تھی یا ملکیت ہونی چاہیے۔

THE PAKISTAN CODE

۵۶۔ ان فیصلہ جات، احکام یا ڈگریوں کا تعلق اور اثر جو ان کے علاوہ ہوں جن کا ذکر آرٹیکل ۵۵ میں ہے:-

فیصلہ جات، احکام یا ڈگریاں جو ان کے علاوہ ہوں جن کا ذکر آرٹیکل ۵۵ میں کیا گیا ہے، واقعہ متعلقہ ہیں اگر ان کا تعلق عام نوعیت کے ایسے امور سے ہو جو تحقیقات سے متعلق ہو، مگر مذکورہ فیصلہ جات، احکام یا ڈگریاں ان امور کے ثبوت قطعی نہیں ہیں جو ان میں مذکور ہوں۔

تمثیلیں

الف نے ب کے خلاف اپنی زمین میں مداخلت بے جا کرنے پر نالش کی ہے، ب اس کی زمین پر عام حق راہ گزر کے وجود کی دلیل پیش کرتا ہے، جس سے الف انکار کرتا ہے۔

اس ڈگری کی موجودگی میں جو مدعا علیہ کے حق میں اس نالاش میں صادر ہوئی ہو جو الف نے ج کے خلاف مداخلت بے جا پر کی تھی اور جن میں ج نے ویسے ہی حق راہ گزر کے وجود کی دلیل پیش کی تھی، واقعہ متعلقہ ہے مگر یہ اس بات کا ثبوت قطعی نہیں ہے کہ حق راہ گزر موجود ہے۔

۵۷۔ فیصلہ جات وغیرہ جو ان کے علاوہ ہوں جن کا ذکر آرٹیکل ۵۴ تا ۵۶ میں ہے، کب واقعات متعلقہ ہیں:-
فیصلہ جات، احکام یا ڈگریاں، جو ان کے علاوہ ہوں جن کا ذکر آرٹیکل ۵۴، ۵۵ اور ۵۶ میں کیا گیا ہے، واقعات غیر متعلقہ ہیں تا وقتیکہ مذکورہ فیصلہ، حکم یا ڈگری کا وجود واقعہ تنقیح طلب نہ ہو یا اس فرمان کے کسی اور حکم کے تحت واقعہ متعلقہ نہ ہو۔

(الف) الف اور ب نے ایک تہمت آمیز تحریر کی نسبت جو ان میں سے ہر ایک پر عائد ہوتی ہے ج کے خلاف الگ الگ نالاش دائر کی، ج ہر مقدمہ میں یہی کہتا ہے کہ مظہرہ تہمت آمیز بات درست ہے اور حالات ایسے ہیں کہ یہ بات غالباً دونوں میں سے ہر ایک مقدمہ میں صحیح ہے، یا کسی میں بھی نہیں۔ الف نے ج کے خلاف ہرجہ کی ایک ڈگری اس بنیاد پر حاصل کی کہ ج اپنی حرکات کا جواز ثابت نہ کر سکا۔ یہ واقعات ب اور ج کے مابین واقعہ غیر متعلقہ ہے۔

(ب) الف نے ب پر اس بنا پر نالاش کی کہ اس نے الف کی زوجہ ج سے زنا کیا۔ ب کہتا ہے کہ ج، الف کی زوجہ نہیں ہے، مگر عدالت نے ب کو زنا کا ملزم ٹھہرایا۔
بعد ازیں ج کے خلاف نالاش کی گئی کہ اس نے الف کی زندگی ہی میں ب سے نکاح کر لیا۔
ج کہتی ہے کہ وہ کبھی الف کی زوجہ نہیں تھی۔
وہ فیصلہ جو ب کے خلاف صادر ہوا تھا ج کے خلاف واقعہ غیر متعلقہ ہے۔

(ج) الف نے ب کے خلاف اس کے قبضہ سے گائے چرانے کی بناء پر نالاش کی۔ ب سزایاب ہوا۔
بعد ازیں الف نے ج پر اسی گائے کی بابت جو ب نے اپنی سزایابی سے قبل ج کے ہاتھ بیچ ڈالی تھی نالاش کی۔ وہ فیصلہ جو ب کے خلاف صادر ہوا تھا الف اور ج کے مابین واقعہ متعلقہ ہے۔

(د) الف نے ب کے خلاف قبضہ اراضی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے نتیجے میں ب کے بیٹے ج نے الف کو قتل کر دیا۔

اس فیصلے کا وجود واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اس سے جرم کی وجہ تحریک ظاہر ہوتی ہے۔

(ہ) الف پر سرقہ کا الزام لگایا گیا اور یہ کہ وہ پہلے بھی سرقہ کی بنا پر سزایاب ہو چکا ہے۔ سابقہ سزایابی

بطور واقعہ تنفیج طلب واقعہ متعلقہ ہے۔

(و) الف پر ب کے قتل عہد کی بنا پر مقدمہ چلایا گیا یہ واقعہ کہ ب نے الف پر ایک تہمت آمیز تحریر کی بابت

نالش کی تھی اور یہ کہ الف مجرم قرار پایا تھا اور اس کے خلاف حکم سزا صادر ہوا تھا، آرٹیکل ۲۲ کے تحت

واقعہ متعلقہ ہے کیونکہ اس سے واقعہ تنفیج طلب کی وجہ تحریک ظاہر ہوتی ہے۔

۵۸۔ فریب یا سازش سے فیصلہ کا حاصل کرنا یا عدالت کا عدم اختیار کیا جاسکتا ہے:۔ کسی نالش یا دیگر قانونی

کارروائی کا کوئی فریق یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ، حکم یا ڈگری جو آرٹیکل ۵۴، ۵۵ یا ۵۶ کے تحت واقعہ متعلقہ ہے اور

جسے فریق مخالف ثابت کر چکا ہے، ایک ایسی عدالت نے صادر کی تھی جس کو اس کے صادر کرنے کا اختیار نہ تھا یا وہ فریب

یا سازش سے حاصل کی گئی تھی۔

اشخاص ثالث کی آرا کب واقعہ متعلقہ ہیں۔

۵۹۔ ماہرین کی آراء:۔ جب عدالت کو کسی غیر ملکی قانون یا سائنس، یا آرٹ^۱ [یا بم ڈسپوزل] کے مسئلہ پر یا خط

تحریر یا نشانات انگشت کی شناخت^۲ [یا جیسا کہ انفارمیشن سسٹم سے یا اس کے ذریعے سے وضع کردہ الیکٹرانک

دستاویزات کی صداقت اور کلیت] کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنی ہو تو اس مسئلہ پر ان اشخاص کی آراء جو مذکورہ

غیر ملکی قانون، سائنس یا آرٹ^۱ [یا بم ڈسپوزل] میں یا خط تحریر کی شناخت یا نشانات انگشت سے متعلق سوالات میں

خاص مہارت رکھتے ہوں^۲ [یا جیسا کہ انفارمیشن سسٹمز کے افعال، تفصیلات، پروگرامنگ اور آپریشن، واقعات متعلقہ ہیں]۔

ایسے اشخاص ماہرین کہلاتے ہیں۔

۱۔ ایکٹ نمبر ۳۹ بابت ۲۰۲۳ء کی دفعہ ۲ کے رو سے شامل کیا گیا۔

۲۔ آرڈیننس نمبر ۵۱ مجریہ ۲۰۰۲ء کی دفعہ ۲۹ اور جدول کی رو سے شامل اور تبدیل کیے گئے۔

تمثیلیں

(الف) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف کی موت زہر دینے کے باعث واقع ہوئی یا نہیں۔

اس زہر کی علامات کی نسبت جس سے الف کا ہلاک ہونا متصور کیا جاتا ہے۔ ماہرین کی آراء، واقعات متعلقہ ہیں۔

(ب) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ جب الف نے فلاں فعل کیا تھا۔ تو آیا وہ فتور عقل کے باعث مذکورہ فعل کی نوعیت یا اس امر کے جاننے کی صلاحیت رکھتا تھا یا نہیں کہ جو فعل وہ کر رہا ہے وہ یا تو بے جا ہے یا خلاف قانون۔

اس امر کی نسبت ماہرین کی آراء کہ آیا وہ علامات جو الف سے ظاہر ہوئیں معمولاً فتور عقل کی ہوتی ہیں یا نہیں اور آیا مذکورہ فتور عقل سے لوگ اکثر اس بات کے جاننے کے ناقابل ہو جاتے ہیں کہ ان سے سرزد ہونے والے افعال کس نوعیت کے ہیں یا یہ کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں یا تو بے جا ہے یا خلاف قانون، واقعہ متعلقہ ہیں۔

(ج) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا فلاں دستاویز الف کی لکھی ہوئی ہے یا نہیں۔ ایک دوسری دستاویز پیش کی گئی ہے جسے الف کی تحریر کردہ ثابت یا تسلیم کیا گیا ہے۔

اس سوال کے بارے میں ماہرین کی آراء کہ آیا دونوں دستاویزات ایک ہی شخص کی لکھی ہوئی ہیں یا الگ الگ اشخاص کی، واقعہ متعلقہ ہیں۔

۶۰۔ ماہرین کی آراء سے نسبت رکھنے والے واقعات:- واقعات، جو بصورت دیگر واقعات متعلقہ نہ

ہوں، واقعات متعلقہ ہیں۔ اگر وہ ماہرین کی آراء کی جب کہ مذکورہ آراء واقعات متعلقہ ہوں، تائید کرتے ہوں یا ان کے متناقض ہوں۔

تمثیلیں

(الف) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف کو فلاں زہر دیا گیا یا نہیں یہ واقعہ کہ دیگر اشخاص میں جن کو ویسا ہی زہر دیا گیا تھا، ایسی علامتیں ظاہر ہوئی تھیں جن کو ماہرین اس زہر کی علامتیں کہتے یا نہیں کہتے ہیں، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ب) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا فلاں بندرگاہ میں فلاں سمندری پشتہ کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ واقعہ کہ دیگر بندرگاہوں میں جو اور لحاظ سے اسی طرح واقع ہیں، مگر جہاں ویسے سمندری پشتے نہیں ہیں، قریب قریب اسی وقت رکاوٹ پیدا ہونے لگی، واقعہ متعلقہ ہے۔

۶۱۔ خط تحریر سے متعلق رائے کب واقعہ متعلقہ ہے:- جب عدالت کو یہ رائے قائم کرنی ہو کہ کوئی دستاویز کس شخص کی لکھی ہوئی یا دستخط کی ہوئی ہے، تو کسی ایسے شخص کی رائے جو اس شخص کا خط تحریر پہچانتا ہو جو اس کا تحریر کنندہ خیال کیا جاتا ہے، کہ یہ مذکورہ شخص کی تحریر شدہ ہے یا نہیں، واقعہ متعلقہ ہے۔

تشریح: کوئی شخص دوسرے کا خط تحریر پہچاننے والا کہلاتا ہے جبکہ اس نے مذکورہ شخص کو لکھتے ہوئے دیکھا ہو یا جبکہ اس نے ایسی دستاویزات وصول کی ہوں جن سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ مذکورہ شخص کے نام بھیجی ہیں یا جب کہ اس کے روبرو کاروبار کے عام معمول میں ایسی دستاویزات معمولاً پیش ہوتی رہی ہوں جن سے مترشح ہوتا ہو کہ مذکورہ شخص کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں۔

تمثیلیں

امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا ایک مصرعہ خط لندن کے ایک تاجر الف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یا نہیں۔
ب پشاور کا ایک تاجر ہے، جس نے الف کے نام خطوط لکھے ہیں اور جواب میں ایسے خطوط وصول کیے ہیں جن سے مترشح ہوتا ہے کہ اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ ج، ب کا کلرک ہے جس کا کام یہ تھا کہ وہ ب کے خطوط دیکھ کر تھپی کر دیا کرے۔ د، ب کا دلال ہے جس کو ب اس بارے میں اس سے مشورہ لینے کے لیے معمولاً وہ خطوط دکھایا کرتا تھا جن سے مترشح ہوتا تھا کہ الف کے لکھے ہوئے ہیں۔

اس امرتحقیق طلب کے بارے میں کہ آیا مذکورہ خط الف کی تحریر میں ہے یا نہیں ب، ج، اور د کی آراء واقعہ

THE PAKISTAN CODE

۶۲۔ حق یا رواج کے وجود کے بارے میں رائے کب واقعہ متعلقہ ہے:- جب عدالت کو کسی عام رواج یا حق کے وجود کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو مذکورہ رواج یا حق کے وجود کے بارے میں ان اشخاص کی آراء جو، اگر اس کا وجود ہوتا تو غالباً اسکے وجود سے واقف ہوتے، واقعہ متعلقہ ہیں۔

تشریح:- عبارت ”عام رواج یا حق“ میں وہ رواج یا حقوق شامل ہیں جو اشخاص کے کسی کثیر التعداد طبقہ میں جاری ہوں۔

تمثیل

کسی خاص گاؤں کے رہنے والوں کا کسی خاص کنویں کا پانی استعمال کرنے کا حق اس آرٹیکل کے مفہوم میں ایک عام حق ہے۔

۶۳۔ معمولات، عقائد وغیرہ کی نسبت رائے کب واقعہ متعلقہ ہے:- جب عدالت کو حسب ذیل کی نسبت رائے قائم کرنی ہو۔۔۔۔۔

اشخاص کی کسی جماعت یا خاندان کے معمولات اور عقائد، کسی مذہبی یا خیراتی ادارہ کی ترکیب اور اس کا انتظام، یا ان الفاظ یا اصطلاحات کے معنی جو خاص اضلاع یا لوگوں کے خاص طبقات میں مستعمل ہوں، تو ان اشخاص کی آراء جو ان امور سے واقف ہونے کے خاص ذرائع رکھتے ہوں، واقعات متعلقہ ہیں۔

۶۴۔ قربت داری کی نسبت رائے کب واقعہ متعلقہ ہے:- جب عدالت کو ایک شخص کی دوسرے شخص سے قربت داری کی نسبت رائے قائم کرنی ہو تو وہ رائے جو مذکورہ قربت داری کے وجود کی بابت کسی خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت سے یا بصورت دیگر، اس موضوع سے واقف ہونے کے خاص ذرائع رکھتا ہو، واقعہ متعلقہ ہے:

مگر شرط یہ ہے کہ مذکورہ رائے قانون طلاق (نمبر ۴ بابت ۱۸۶۹ء) کے تحت مقدمات میں یا مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعات ۴۹۲ یا ۴۹۵ کے تحت قانونی کارروائیوں میں شادی کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہوگی۔

تمثیلیں

(الف) امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف اور ب کی شادی ہوئی تھی یا نہیں یہ واقعہ کہ ان کے دوست ان کو شوہر اور بیوی سمجھ کر ان سے عموماً ملا کرتے تھے اور ایسا ہی برتاؤ کرتے تھے، واقعہ متعلقہ ہے۔

(ب) امرتحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف، ب کا جائز بیٹا ہے یا نہیں۔ یہ واقعہ کہ اس خاندان کے لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ جائز لڑکے ایسا برتاؤ کرتے تھے، واقعہ متعلقہ ہے۔

۶۵۔ رائے کی وجوہات کب واقعہ متعلقہ ہیں:- جب کسی زندہ شخص کی رائے واقعہ متعلقہ ہو تو وہ وجوہ بھی جن پر مذکورہ رائے مبنی ہو، واقعہ متعلقہ ہیں۔

تمثیل

کوئی ماہر شخص ان تجربات کی کیفیت بتا سکتا ہے جو اس نے اپنی رائے قائم کرنے کے لیے کیے ہوں۔

چال چلن کب واقعہ متعلقہ ہے

۶۶۔ دیوانی مقدمات میں منسوب شدہ فعل ثابت کرنے کے لیے چال چلن واقعہ متعلقہ نہیں ہے۔ دیوانی مقدمات میں یہ واقعہ کہ کسی متعلقہ شخص کا چال چلن ایسا ہے کہ اس سے اس فعل کا صادر ہونا جو اس سے منسوب کیا جاتا ہے اغلب ہے یا غیر اغلب ہے، واقعہ متعلقہ نہیں ہے ماسوائے جبکہ مذکورہ چال چلن ان واقعات سے ظاہر ہو جو بصورت دیگر واقعات متعلقہ ہوں۔

۶۷۔ فوجداری مقدمات میں سابقہ نیک چال چلن واقعہ متعلقہ ہے:- فوجداری مقدمات میں یہ واقعہ کہ ملزم شخص کا چال چلن نیک ہے، واقعہ متعلقہ ہے۔

۶۸۔ ماسوائے جواب میں سابقہ بد چلنی واقعہ متعلقہ نہیں ہے:- فوجداری مقدمات میں یہ واقعہ کہ ملزم شخص کا چال چلن خراب ہے واقعہ متعلقہ نہیں ہے تا وقتیکہ یہ شہادت نہ گزاری گئی ہو کہ اس کا چال چلن اچھا ہے، جس صورت میں یہ واقعہ متعلقہ ہو جاتا ہے۔

تشریح ۱: اس آرٹیکل کا اطلاق ان مقدمات پر نہیں ہوتا جن میں کسی شخص کا خراب چال چلن، بنفسہ واقعہ تنقیح طلب ہو۔

تشریح ۲: سابقہ سزایابی خراب چال چلن کی شہادت کے طور پر واقعہ متعلقہ ہے۔

۶۹۔ چال چلن زر ہرجہ دلانے میں مؤثر ہے:- دیوانی مقدمات میں یہ واقعہ کہ کسی شخص کا چال چلن ایسا ہے کہ زر ہرجہ کی اس رقم پر اثر انداز ہو جو اسے ملنی چاہیے، واقعہ متعلقہ ہے۔

تشریح۔ آرٹیکل ۶۶، ۶۷، ۶۸ اور ۶۹ میں لفظ ”چال چلن“ میں نیک نامی یا بدنامی اور افتاد مزاج دونوں شامل ہیں؛ لیکن ماسوائے اس صورت کے جو آرٹیکل ۶۸ میں مذکور ہے، شہادت محض عام نیک نامی یا بدنامی اور عام افتاد مزاج کی نسبت ہی دی جاسکتی ہے، اور ان خاص افعال کی نسبت نہیں جن سے نیک نامی یا بدنامی یا افتاد مزاج کا اظہار ہوتا تھا۔



THE PAKISTAN CODE

چوتھا باب

زبانی شہادت کے بارے میں

۷۰۔ زبانی شہادت کے ذریعے واقعات کا ثبوت: مشمولات دستاویزات کے سوا تمام واقعات، زبانی شہادت کے ذریعے ثابت کیے جاسکتے ہیں۔

۷۱۔ زبانی شہادت کا بلا واسطہ ہونا ضروری ہے: زبانی شہادت کا، تمام صورتوں میں، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو؛ بلا واسطہ ہونا ضروری ہے، یعنی:-

اگر وہ کسی ایسے واقعہ کی بابت ہو جس کا دیکھنا ممکن ہے، تو ایسے گواہ کی شہادت ہونی چاہیے جو یہ کہے کہ اس نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا؛

اگر وہ کسی ایسے واقعہ کی بابت ہو جس کا سُننا ممکن ہے، تو ایسے گواہ کی شہادت ہونی چاہیے جو یہ کہے کہ اس نے اسے اپنے کانوں سے سنا؛

اگر وہ کسی ایسے واقعہ کی بابت ہو جو کسی اور قوت حسی سے یا کسی دیگر طریقے سے محسوس ہو سکتا ہو، تو ایسے گواہ کی شہادت ہونی چاہیے جو یہ کہے کہ اس نے اسے اس قوت حسی کے ذریعے سے یا اس طریقے سے محسوس کیا؛

اگر وہ کسی رائے یا ان وجوہات کی بابت ہو جن کی بناء پر مذکورہ رائے قائم کی گئی ہو، تو ایسے گواہ کی شہادت ہونی چاہیے جو ان وجوہات کی بناء پر مذکورہ رائے رکھتا ہو:

مگر شرط یہ ہے کہ ماہرین کی آراء جو کسی ایسے رسالہ میں ظاہر کی گئی ہوں جو عام طور پر فروخت ہوتا ہو اور وہ وجوہات جن پر مذکورہ آراء مبنی ہوں، مذکورہ رسالہ پیش کر کے ثابت کی جاسکتی ہوں، اگر مصنف کا انتقال ہو چکا ہو یا مل نہ سکتا ہو یا شہادت دینے کے قابل نہ رہا ہو یا اس قدر تاخیر یا خرچ کے بغیر جو عدالت کی دانست میں نامناسب ہو، گواہی دینے کے لئے طلب نہ کیا جاسکتا ہو:

مزید شرط یہ ہے کہ اگر زبانی شہادت دستاویز کے علاوہ کسی ماڈی شے کے وجود یا اس کی حالت کی بابت ہو، تو عدالت، اگر وہ مناسب سمجھے، مذکورہ ماڈی شے کو ملاحظہ کے لیے پیش کرنے کا حکم دے سکتی ہے:

مزید شرط یہ ہے کہ اگر گواہ وفات پا چکا ہو، یا دستیاب نہ ہو سکتا ہو، یا شہادت دینے کے قابل نہ رہا ہو یا اس قدر تاخیر یا خرچ کے بغیر جو حالات کے تحت عدالت کے خیال میں نامناسب ہو، پیش نہ کیا جاسکتا ہو، تو فریق کو اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ، حدود کے مقدمہ کے ماسوا، ”شہادت علی الشہادۃ“ پیش کرے جس کے ذریعے گواہ اپنی طرف سے شہادت دینے کے لیے دو گواہوں کو مقرر کر سکتا ہے۔

پانچواں باب

دستاویزی شہادت کے بارے میں

- ۷۲۔ مشمولات دستاویزات کا ثبوت: مشمولات دستاویزات شہادت اصلی یا شہادت منقولی کے ذریعے ثابت کیے جاسکتے ہیں۔
- ۷۳۔ شہادت اصلی: ”شہادت اصلی“ سے وہ اصل دستاویز مراد ہے جو عدالت کے ملاحظہ کے لیے پیش کی جائے۔

تشریح ۱: جب کسی دستاویز کی تکمیل کئی حصوں میں ہو تو ہر حصہ دستاویز کی شہادت اصلی ہے۔ جب دستاویز ثبوت کی صورت میں تکمیل پائی ہو اور ہر ثبوت کی فریقین میں سے ایک یا کچھ اشخاص تکمیل کریں تو ہر ثبوت اس کی تکمیل کرنے والے اشخاص کے خلاف شہادت اصلی ہے۔

تشریح ۲: جب چند دستاویزات یکساں طریقہ پر تیار ہوں، مثلاً چھاپے، سگی چھاپے یا عکسی تصویر کی صورت میں، تو ہر ایک باقی دستاویزات کے مشمولات کی نسبت شہادت اصلی ہے؛ مگر جب وہ تمام ایک ہی اصل کی نقلیں ہوں تو وہ اصل کے مشمولات کی نسبت شہادت اصلی نہیں ہیں۔

۱۔ [تشریح ۳: خودکار انفارمیشن نظام کا پرنٹ آؤٹ یا مطبوعہ نقل کی کوئی دیگر صورت محض اس بناء پر

ابتدائی شہادت کی حیثیت کو رد نہیں کر سکتی کہ اسے پیدا کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا، وصول کیا گیا تھا یا الیکٹرانک صورت میں ذخیرہ کیا گیا تھا اگر خودکار انفارمیشن کا نظام تمام اہم اوقات میں درست حالت میں تھا، اور اس کی اغراض کے لیے، اس کے برعکس شہادت کی عدم موجودگی میں، یہ قیاس کیا جائے گا کہ خودکار انفارمیشن سسٹم تمام اہم اوقات میں درست حالت میں تھا۔

”تشریح ۴: الیکٹرانک دستاویز کا پرنٹ آؤٹ یا باز تخلیق کی کوئی بھی دوسری صورت، علاوہ ازیں اس دستاویز کے جو بالا تشریح ۳ میں بیان کی گئی ہے، الیکٹرانک صورت میں پہلی پیدا کردہ، بھیجی گئی یا الیکٹرانک صورت میں ذخیرہ کردہ کو ابتدائی شہادت کے طور پر لیا جائے گا جہاں اس پر جس وقت کہ وہ پیدا کی گئی، وصول کی گئی یا ذخیرہ کی گئی سکیورٹی طریقہ کار کا اطلاق ہوگا۔“

تمثیل

یہ ظاہر کیا گیا کہ ایک شخص کے قبضہ میں چند اشتہارات تھے جو ایک ہی اصل سے ایک ہی وقت میں چھپوائے گئے تھے۔ مذکورہ اشتہارات میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کے مشمولات کی نسبت شہادت اصلی ہے مگر ان میں سے کوئی ایک اصل اشتہار کے مشمولات کی نسبت شہادت اصلی نہیں ہے۔

۷۴۔ شہادت منقولی: ”شہادت منقولی“ سے حسب ذیل مراد اور اس میں شامل ہیں۔

- (۱) وہ مصدقہ نقول جو بعد ازیں مشمولہ احکام کے تحت دی جائیں؛
- (۲) وہ نقول جو اصل سے ایسے میکانیکی طریقوں سے تیار کی جائیں جو بنفسہ نقل کی صحت کی ضمانت ہوں، اور وہ نقول جو مذکورہ نقول کے ساتھ مقابلہ کی جائیں؛

- (۳) وہ نقول جو اصل سے تیار کی جائیں یا اس سے مقابلہ کی جائیں؛
 (۴) دستاویزات کے شنی بمقابلہ فریقین کے جنہوں نے ان کی تکمیل نہ کی ہو؛
 (۵) کسی دستاویز کے مشمولات کا بیان زبانی جو ایسا شخص کرے جس نے بذات خود اسے دیکھا ہو۔

تمثیلیں

- (الف) کسی اصل کی عکسی تصویر اس کے مشمولات کی شہادت منقولی ہے، اگرچہ ان دونوں کا مقابلہ نہ کیا گیا ہو، اگر یہ ثابت کیا جائے کہ وہ شے جس کی عکسی تصویر لی گئی، اصل تھی۔
 (ب) ایسی نقل جو کسی خط کی ایسی نقل کے ساتھ مقابلہ کی گئی ہو جو نقل گیر مشین کے ذریعے لی گئی ہو، خط کے مشمولات کی شہادت منقولی ہے، اگر یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ نقل جو نقل گیر مشین کے ذریعے لی گئی، اصل سے لی گئی تھی۔
 (ج) ایسی نقل جو کسی نقل سے لی گئی ہو، لیکن بعد ازاں اس کا مقابلہ اصل سے کر لیا گیا ہو، شہادت منقولی ہے، لیکن جس نقل کا بایں طور مقابلہ نہ کیا گیا ہو، اصل کی شہادت منقولی نہیں ہے، اگرچہ اس نقل کا جس سے اس کی نقل لی گئی اصل سے مقابلہ کیا گیا ہو۔
 (د) نہ تو ایسی نقل کا بیان زبانی جس کا اصل کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہو اور نہ ہی اصل کی عکسی تصویر یا مشینی نقل کا بیان زبانی، اصل کی شہادت منقولی ہے۔

۷۵۔ شہادت اصلی کے ذریعے دستاویزات کا ثبوت: ماسوائے ان صورتوں کے جو بعد ازیں مذکور ہیں، دستاویزات کو شہادت اصلی کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے۔

۷۶۔ صورتیں جن میں دستاویزات سے متعلق شہادت منقولی پیش کی جاسکتی ہے: جب ذیل صورتوں میں کسی دستاویز کے وجود، احوال یا مشمولات کی نسبت شہادت منقولی پیش کی جاسکتی ہے:-

- (الف) جب ظاہر کیا جائے یا معلوم ہو کہ اصل دستاویز ایسے شخص کے قبضہ یا اختیار میں ہے جس کے خلاف اس دستاویز کا ثبوت کرنا مطلوب ہو یا کسی ایسے شخص کے قبضہ یا اختیار میں ہے جو اس عدالت کے حکم نامہ کی دسترس سے باہر ہو یا اس کے تابع نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کے قبضہ یا اختیار میں ہے جو از روئے قانون اسے پیش کرنے کا پابند ہو، اور جب کہ آرٹیکل ۷۷ میں مذکورہ نوٹس کے بعد، مذکورہ شخص اسے پیش نہ کرے؛

- (ب) جب اس شخص کی طرف سے جس کے خلاف وہ ثابت ہو چکی ہو یا اس کے قائم مقام مفاد کی طرف سے اصل کے وجود، احوال یا مشمولات کا تحریری طور پر تسلیم کیا جانا ثابت ہو جائے؛
- (ج) جب کہ اصل دستاویز تلف ہو جائے یا گم ہو جائے، یا جب اس کے مشمولات کی شہادت پیش کرنے والا فریق کسی اور وجہ کے باعث جو خود اس کی کوتاہی یا غفلت کا نتیجہ نہ ہو، اس کو مناسب وقت کے اندر پیش نہ کر سکتا ہو؛
- (د) جب کہ اصل دستاویز کی ضمانت یا جسامت کی وجہ سے، مائیکروفلم یا دیگر جدید اختراعات کے ذریعے اس کی نقل حاصل کر لی گئی ہوں؛
- (ه) جب کہ اصل دستاویز ایسی نوعیت کی ہو کہ اس کی نقل و حرکت با آسانی ہو سکتی ہو؛
- (و) جب کہ اصل دستاویز آرٹیکل ۸۵ کے مفہوم میں ایک سرکاری دستاویز ہو؛
- (ز) جب اصل دستاویز ایک ایسی دستاویز ہو جس کی مصدقہ نقل شہادت میں پیش کرنے کی اس فرمان کی رو سے پاکستان میں نافذ العمل کسی دوسرے قانون کے تحت اجازت ہو؛
- (ح) جب اصل دستاویزات ایسے متعدد حسابات اور دیگر دستاویزات پر مشتمل ہوں جن کا معائنہ عدالت میں آسانی سے نہ ہو سکتا ہو اور وہ واقعہ جس کا ثبوت مد نظر ہو کل مجموعہ کا ایک نتیجہ عام ہو؛
- (ط) جب کہ کوئی اصل دستاویز جو عدالتی ریکارڈ حصہ ہو دستیاب نہ ہو اور صرف اسکی ایک تصدیق شدہ نقل دستیاب ہو تو اس کی تصدیق شدہ نقل بھی بطور شہادت منقولی قابل قبول ہوگی؛
- صورت ہائے (الف)، (ج)، (د) اور (ه) میں دستاویز کے مشمولات کی کوئی شہادت منقولی قابل ادخال ہے۔
- صورت (ب) میں، تحریری اقبال قابل قبول ہے۔
- صورت (د) یا (ز) میں، دستاویز کی مصدقہ نقل، لیکن شہادت منقولی کی کوئی دوسری قسم نہیں، قابل قبول ہے۔
- صورت (ح) میں، دستاویزات کے نتیجہ عام کی نسبت ہر ایسا شخص جس نے ان کا معائنہ کیا ہو اور جو مذکورہ دستاویزات کا معائنہ کرنے میں مہارت رکھتا ہو، شہادت دے سکتا ہو۔

۷۷۔ دستاویز پیش کرنے کی اطلاع کی نسبت قواعد: آرٹیکل ۷۶ کے پیرا (الف) میں محولہ دستاویزات کے مشمولات کی شہادت منقولی پیش نہیں کی جائے گی تاوقتیکہ وہ فریق جو مذکورہ شہادت منقولی پیش کرنا چاہتا ہو اس فریق کو جس کے قبضہ یا اختیار میں وہ دستاویز ہو یا اس کے وکیل کو اسے پیش کرنے کی ایسی اطلاع پہلے سے نہ دے چکا ہو جو از روئے قانون مقررہ ہو، اور اگر قانون کی رو سے کوئی اطلاع مقرر نہ ہو تو پھر ایسی اطلاع جو حالات مقدمہ کے تحت عدالت کی نظر میں مناسب ہو:

مگر شرط یہ ہے کہ مذکورہ اطلاع شہادت منقولی کو قابل ادخال گردانے کے لیے حسب ذیل صورتوں میں سے کسی صورت میں یا کسی دوسری صورت میں جس میں عدالت اس سے درگزر کرنا مناسب سمجھے، ضروری نہیں ہوگی:-

- (۱) جب کہ دستاویز جس کا ثبوت درکار ہو، بنفسہ اطلاع نامہ ہو؛
- (۲) جب کہ مقدمہ کی نوعیت سے فریق مخالف کو یہ معلوم کرنا لازم ہو کہ اسے اس کو ضرور پیش کرنا ہوگا؛
- (۳) جب یہ معلوم ہو یا ثابت کیا جائے کہ فریق مخالف نے اصل دستاویز کا قبضہ فریباً جبراً حاصل کیا ہے؛
- (۴) جب کہ فریق مخالف یا اس کے کارندہ نے اصل دستاویز عدالت میں رکھی ہو؛
- (۵) جب کہ فریق مخالف یا اس کے کارندہ نے اس دستاویز کا گم ہونا تسلیم کر لیا ہو؛
- (۶) جب کہ ایسا شخص جس کے قبضہ میں دستاویز ہو، حکم نامہ عدالت کی دسترس سے باہر ہو یا اس کے تابع نہ ہو۔

۷۸۔ ایسے شخص کے دستخط اور خط تحریر کا ثبوت جس کی نسبت یہ بیان کیا جائے کہ پیش کردہ دستاویز پر اس نے دستخط کیے ہیں یا اس نے تحریر کی ہے۔ اگر کسی دستاویز کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ اس پر کسی شخص نے دستخط کیے ہیں یا اسے کلیتہً یا جزوً تحریر کیا ہے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ دستخط یا اس قدر دستاویز کا خط تحریر جس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہو کہ وہ مذکورہ شخص کے خط تحریر میں ہے، اسی شخص کے خط تحریر میں ہے۔

۷۸ الف۔ الیکٹرانک دستخط اور الیکٹرانک دستاویز کا ثبوت:- اگر ایک الیکٹرانک

دستاویز از روئے دعویٰ دستخط کی گئی ہے یا کسی بھی شخص کی جانب سے کپی یا جزوی طور پر انفارمیشن سسٹم کے استعمال کے ذریعے پیدا کی گئی ہے، اور جہاں مذکورہ الزام سے انکار کیا جاتا ہے، تو دستخط یا الیکٹرانک دستاویز کے لیے سیکیورٹی کے طریقہ کار کے اطلاق کو لازمی ثابت کیا جائے۔ [

۷۹۔ ایسی دستاویز کی تکمیل کا ثبوت جس کا مصدقہ ہونا از روئے قانون لازم ہو: اگر کسی دستاویز کا مصدقہ ہونا از روئے قانون لازم ہو تو وہ اس وقت تک بطور شہادت مستعمل نہیں ہوگی جب تک کہ کم از کم دو گواہان دستاویز اس کی تکمیل، ثابت کرنے کی غرض سے طلب نہ کئے جائیں، بشرطیکہ دو گواہان دستاویز بقید حیات ہوں، اور حکم نامہ عدالت کے تابع اور شہادت دینے کے قابل ہوں:

مگر شرط یہ ہے کہ کسی گواہ دستاویز کو کسی ایسی دستاویز کی، جو وصیت نامہ نہ ہو، تکمیل کے ثبوت کے لیے طلب کرنا ضروری نہ ہوگا، جس کی رجسٹری قانون رجسٹری، ۱۹۰۸ء (نمبر ۱۶ بابت ۱۹۰۸ء) کے احکام کے مطابق ہوگئی ہو، تا وقتیکہ وہ شخص جس کی طرف سے اس کی تکمیل کرنا مترشح ہوتا ہو اس کی تکمیل سے صریحاً انکار نہ کر دے۔

۸۰۔ ثبوت جب کہ کوئی گواہ دستاویز نہ مل سکے: اگر کوئی مذکورہ گواہ دستاویز نہ مل سکے تو یہ ثابت کرنا ضروری ہوگا کہ گواہان یا تو وفات پا چکے ہیں یا دستیاب نہیں ہیں اور یہ کہ دستاویز کی تکمیل اسی شخص نے کی تھی جس کے متعلق اس کی تکمیل کرنا مترشح ہوتا ہے۔

۸۱۔ مصدقہ دستاویز کے فریق کا اس کی تکمیل کی نسبت اقبال: کسی مصدقہ دستاویز کے فریق کا یہ اقبال کہ اس کی تکمیل خود اس نے کی ہے، اس کی تکمیل کے بارے میں اس کے خلاف ثبوت کافی ہوگا اگرچہ وہ ایسی دستاویز ہو جس کا مصدقہ ہونا از روئے قانون ضروری ہے۔

۸۲۔ ثبوت جب کہ گواہ دستاویز تکمیل سے منکر ہو: اگر گواہ دستاویز، دستاویز کے تکمیل پانے سے انکار کرے یا اسے یاد نہ ہو تو اس کا تکمیل پانا دوسری شہادت کے ذریعے ثابت کیا جاسکتا ہے۔

۸۳۔ ایسی دستاویز کا ثبوت جس کا مصدقہ ہونا از روئے قانون ضروری نہ ہو: ایسی مصدقہ دستاویز جس کا مصدقہ ہونا از روئے قانون ضروری نہ ہو اس طرح ثابت کی جاسکتی ہے کہ گویا وہ مصدقہ نہیں ہے۔

۸۴۔ دستخط، تحریر یا مہر کا ایسے دوسرے دستخط، تحریر یا مہر سے مقابلہ جو اقبال کردہ یا ثابت شدہ ہو: (۱) اس امر کے دریافت کرنے کے لیے کہ آیا کوئی دستخط، تحریر یا مہر اسی شخص کی ہے جس کی لکھی ہوئی یا بنائی ہوئی وہ مترشح ہوتی ہے، کسی دستخط، تحریر یا مہر کا جو مذکورہ شخص کی لکھی ہوئی یا بنائی ہوئی تسلیم کر لی گئی ہو یا عدالت کے اطمینان کی حد تک ثابت ہو چکی ہو، مقابلہ اس کے ساتھ کیا جاسکتا ہے جسے ثابت کرنا ہو، اگرچہ مذکورہ دستخط، تحریر یا مہر کسی دوسری غرض کے لیے پیش یا ثابت نہ کی گئی ہو۔

(۲) عدالت حاضر عدالت کسی شخص کو ایسے الفاظ یا ہندسات اس غرض سے لکھنے کا حکم دے سکتی ہے کہ عدالت بایں طور تحریر کردہ الفاظ یا ہندسات کا ایسے الفاظ یا ہندسات کے ساتھ مقابلہ کر سکے جو اس شخص کے لکھے ہوئے بیان کیے گئے ہوں۔

(۳) اس آرٹیکل کا اطلاق، ضروری ترامیم کے ساتھ، نشانات انگشت پر بھی ہوتا ہے۔

۸۵۔ سرکاری دستاویزات: حسب ذیل دستاویزات، سرکاری دستاویز ہیں۔

(۱) دستاویزات جو حسب ذیل کے افعال یا یادداشت افعال پر مشتمل ہوں۔

(اول) مقتدر اعلیٰ؛

(دوم) سرکاری اداروں اور ٹریبونل؛ اور

(سوم) پاکستان کے کسی حصے کی یا کسی غیر ملک کی مقتدر عدلیہ اور انتظامیہ کے سرکاری عہدیداران؛

(۲) نجی دستاویزات کا سرکاری ریکارڈ جو پاکستان میں موجود ہو؛

(۳) دستاویزات جو عدالتی کارروائی کے ریکارڈ کا حصہ ہوں؛

(۴) دستاویزات جن کا کسی قانون کے تحت کسی سرکاری ملازم کی طرف سے رکھا جانا مطلوب ہو؛ اور

(۵) رجسٹر شدہ دستاویزات جن کی تکمیل متنازعہ نہ ہو؛

۱۔ [(۶) الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس، ۲۰۰۲ء کے احکامات کی پیروی میں مخزن میں سٹوفکیٹ جمع کرنا۔]

۸۶۔ نجی دستاویزات: دوسری تمام دستاویزات نجی دستاویزات ہیں۔

۸۷۔ سرکاری دستاویزات کی مصدقہ نقول: ہر سرکاری عہدیدار جس کی تحویل میں ایسی سرکاری دستاویز ہو

جس کا معائنہ کرنے کا کوئی شخص استحقاق رکھتا ہو، عندالطلب ایسے شخص کو اس کی نقل اس کے لیے رسوم قانونی کی ادائیگی

پر ایک ایسے تصدیق نامہ کے ہمراہ دے گا جو مذکورہ نقل کے حاشیہ پر تحریر ہوگا کہ وہ مذکورہ دستاویز یا اس کے جزو کی، جیسی

بھی صورت ہو، صحیح نقل ہے اور مذکورہ عہدیدار مذکورہ تصدیق نامہ پر تاریخ درج کرے گا اور اپنے نام اور سرکاری عہدہ

کے ساتھ دستخط کرے گا اور جب کبھی مذکورہ عہدیدار کوئی مہر استعمال کرنے کا از روئے قانون مجاز ہو تو اس پر مہر ثبت کی

جائے گی اور ایسی نقول جو بایں طور تصدیق کی جائیں، مصدقہ نقول کہلائیں گی۔

تشریح: کوئی عہدیدار، جو سرکاری فرض منصبی کے معمولی طریق کار کی رو سے مذکورہ نقول دینے کا مجاز ہو، وہ اس آرٹیکل کے مفہوم میں مذکورہ دستاویزات کا محافظ متصور ہوگا۔

۸۸۔ مصدقہ نقول کی پیش سازی کے ذریعہ دستاویزات کا ثبوت:- اسی مصدقہ نقول ان سرکاری دستاویزات

یا سرکاری دستاویزات کے اجزاء کے مشمولات کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہیں جن کی وہ نقول معلوم ہوتی ہوں۔

۸۹۔ دیگر سرکاری دستاویزات کا ثبوت:- درج ذیل سرکاری دستاویزات بحسب ذیل ثابت کی جاسکتی ہیں:-

(۱) قوانین، احکام یا اعلانات جو وفاقی حکومت کے کسی محکمہ سے یا کسی صوبائی حکومت سے یا

کسی صوبائی حکومت کے کسی محکمہ سے صادر ہوئے ہوں ان محکمہ جات کے ریکارڈ کے

ذریعہ جو علی الترتیب مذکورہ محکمہ جات کے سربراہوں کا تصدیق شدہ ہو، یا کسی دستاویز

کے ذریعہ جس سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ وہ کسی مذکورہ حکومت کے حکم سے طبع ہوئی ہے؛

(۲) مجالس مقننہ کی کارروائیاں،۔۔۔۔۔ علی الترتیب ان مجالس کے روزناموں کے ذریعہ،

یا شائع شدہ قوانین یا خلاصہ جات کے ذریعہ، یا ایسی نقول کے ذریعہ جو متعلقہ حکومت

کے حکم سے طبع کی ہوئی مترشح ہوتی ہوں؛

(۳) کسی غیر ملک کی انتظامیہ کے فرامین یا مجلس مقننہ کی کارروائیاں،۔۔۔۔۔ ایسے روزناموں

کے ذریعہ جو ان کے حکم سے شائع ہوئے ہوں یا جن کو اس ملک میں عام طور پر ایسا سمجھا

جاتا ہو، یا ایسی نقل کے ذریعہ جو اس ملک یا اس کے مقتدر اعلیٰ کی مہر کے تحت مصدقہ ہو،

یا ان کی ایسی منظوری کے ذریعہ جو کسی وفاقی ایکٹ میں دی گئی ہو؛

(۴) پاکستان میں کسی بلدیاتی ادارہ کی کارروائیاں،۔۔۔۔۔ مذکورہ کارروائیوں کی ایسی نقل

کے ذریعہ جس کی تصدیق ان کے قانونی محافظ نے کی ہو، یا کسی ایسی مطبوعہ کتاب کے

ذریعہ جو مذکورہ ادارہ کے حکم سے شائع کی ہوئی مترشح ہوتی ہو؛

(۵) کسی غیر ملک کی کسی دوسری قسم کی سرکاری دستاویزات،۔۔۔ اصل دستاویز کے ذریعے، یا اس کی ایسی نقل کے ذریعے جو مذکورہ دستاویز کے قانونی محافظ کی تصدیق شدہ ہو، جس کے ہمراہ نوٹری پبلک کی، یا پاکستان کے کسی توصل یا سفارتی نمائندہ کی مہر کے تحت ایسا تصدیق نامہ ہو کہ یہ نقل باضابطہ طور پر اس عہدیدار کی تصدیق شدہ ہے جو اصل دستاویز کا قانونی محافظ ہے، اور اس غیر ملک کے قانون کے مطابق دستاویز کی حیثیت کا ثبوت گزار سے جانے پر۔

دستاویزات کے بارے میں قیاس

۹۰۔ مصدقہ نقول کی صداقت کے بارے میں قیاس۔ (۱) عدالت ہر ایسی دستاویز کو اصل قیاس کرے گی جس سے مترشح ہوتا ہو کہ وہ ایک تصدیق نامہ، مصدقہ نقل، یا ایسی دیگر دستاویز ہے جو از روئے قانون کسی خاص واقعہ کی شہادت کے طور پر قابل ادخال قرار دی گئی ہے اور جس سے مترشح ہوتا ہے کہ ایسے عہدیدار نے جس کا تعلق وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت سے ہے اس کے صحیح ہونے کی باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے: مگر شرط یہ ہے کہ مذکورہ دستاویز درحقیقت اس شکل کے مطابق ہو اور اس طریقہ پر تکمیل یافتہ معلوم ہوتی ہو جس کی اس سلسلے میں قانون کی رو سے ہدایت دی گئی ہو۔

(۲) عدالت یہ بھی قیاس کرے گی کہ کوئی عہدیدار جس کی طرف سے مذکورہ دستاویز دستخط شدہ یا تصدیق شدہ مترشح ہوتی ہو، اس پر دستخط کرتے وقت اس سرکاری منصب پر فائز تھا جو اس نے مذکورہ دستاویز تحریر کیا۔

۹۱۔ شہادت کے ریکارڈ کے طور پر پیش کی جانے والی دستاویزات کے بارے میں قیاس:- جب کبھی کوئی ایسی دستاویز کسی عدالت میں پیش کی جائے جس سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ وہ اس شہادت یا جزو شہادت کا ریکارڈ یا یادداشت ہے جو کسی گواہ نے کسی عدالتی کارروائی میں یا کسی ایسے عہدیدار کے روبرو دی ہے جو از روئے قانون مذکورہ شہادت لینے کا مجاز تھا یا یہ مترشح ہوتا ہو کہ وہ کسی قیدی یا ملزم شخص کا بیان یا اقرار ہے جو قانون کے مطابق لیا گیا ہے اور جس سے مترشح ہوتا ہے کہ اس پر کسی جج یا مجسٹریٹ یا کسی ایسے عہدیدار کے دستخط ہیں جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو عدالت یہ قیاس کرے گی۔۔۔۔۔

کہ دستاویز اصلی ہے؛ کہ ان حالات کے بارے میں جن کے تحت وہ قلمبند کی گئی ہو کوئی بیانات جو اس پر دستخط کنندہ شخص کے دیئے ہوئے مترشح ہوتے ہوں، صحیح ہیں اور یہ کہ مذکورہ شہادت، بیان یا اقرار باضابطہ طور پر لیا گیا تھا۔

۹۲۔ دستاویزات کی صحت کی نسبت قیاس جو کسی قانون کے تحت رکھی گئی ہوں:- عدالت ایسی دستاویز کو صحیح قیاس کرے گی جو ایسی دستاویز مترشح ہوتی ہو جس کے کسی شخص کے پاس رہنے کی کسی قانون کی رو سے ہدایت کی گئی ہو، بشرطیکہ ایسی دستاویز درحقیقت ایسے طریقہ پر رکھی گئی ہو جو قانون کی رو سے متعین ہو اور تحویل جائز سے پیش کی جائے۔

۹۳۔ ایسے نقشوں یا خاکوں کے بارے میں قیاس جو حکومت کے حکم سے تیار کیے جائیں:- عدالت قیاس کرے گی کہ ایسے نقشہ جات یا خاکہ جات جو کہ وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کے حکم سے تیار کیے ہوئے مترشح ہوتے ہوں، بایں طور پر تیار کیے گئے تھے اور صحیح ہیں۔ لیکن نقشہ جات یا خاکہ جات جو کسی مقدمہ کی غرض کے لیے تیار کیے جائیں ان کی صحت ثابت کرنا پڑے گی۔

۹۴۔ مجموعہ ہائے قوانین اور فیصلہ جات کی رپورٹوں کے بارے میں قیاس:- عدالت قیاس کرے گی کہ ہر ایسی کتاب جس سے مترشح ہوتا ہو کہ وہ کسی ملک کی حکومت کے حکم سے طبع یا شائع ہوئی ہے اور اس میں اس ملک کا کوئی قانون درج ہے، اور ہر ایسی کتاب جس سے مترشح ہوتا ہو کہ اس میں مذکورہ ملک کی عدالتوں کے فیصلہ جات کی رپورٹیں درج ہیں صحیح ہے۔

۹۵۔ مختار ناموں کے بارے میں قیاس:- عدالت قیاس کرے گی کہ ہر ایسی دستاویز سے مترشح ہوتا ہو کہ وہ مختار نامہ ہے، اور کسی نوٹری پبلک یا کسی عدالت، جج، مجسٹریٹ، پاکستانی قونصل یا نائب قونصل یا وفاقی حکومت کے نمائندہ کے روبرو تکمیل شدہ اور اس کی تصدیق شدہ ہے، بایں طور تکمیل شدہ اور تصدیق شدہ ہے۔

۹۶۔ غیر ملکی عدالتی ریکارڈ کی مصدقہ نقول کے بارے میں قیاس:- (۱) عدالت قیاس کر سکتی ہے کہ کوئی دستاویز جس سے مترشح ہوتا ہو کہ وہ کسی ایسے ملک کے عدالتی ریکارڈ کی مصدقہ نقل ہے جو پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اصلی اور صحیح ہے، بشرطیکہ دستاویز سے یہ مترشح ہو کہ وہ اس طریق پر تصدیق شدہ ہے جس کی وفاقی حکومت کے کسی نمائندہ نے جو مذکورہ ملک میں ہو یا اس سے متعلق ہو ایسا طریق ہونے کی تصدیق کی ہو جو عدالتی ریکارڈ کی نقول کی تصدیق کے لیے مذکورہ ملک میں عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔

(۲) کوئی ایسا عہدیدار جو کسی ایسے علاقہ یا مقام کے سلسلے میں جو پاکستان کا حصہ نہ ہو، قانون عبارت عامہ، ۱۸۹۷ء (نمبر ۱۰ ابابت ۱۸۹۷ء) کی دفعہ ۳ کی شق (۴۰) میں کی گئی تعریف کے مطابق اس کے لیے پولیٹیکل ایجنٹ ہو، شق (۱) کی اغراض کے لیے مذکورہ علاقہ یا مقام پر مشتمل ملک میں یا اس کے لیے وفاقی حکومت کا نمائندہ متصور ہوگا۔

۹۷۔ کتابوں، نقشوں اور چارٹوں کے بارے میں قیاس:- عدالت قیاس کر سکتی ہے کہ کوئی ایسی کتاب جس کی طرف وہ اغراض سرکاری یا اغراض عام سے متعلق امور کی دریافت کے لیے رجوع کرے، اور یہ کہ کوئی شائع شدہ نقشہ یا چارٹ جس کے بیانات واقعات متعلقہ ہوں اور جو اس کے معائنے کے لیے پیش کیا جائے، اسی شخص کا اور اسی زمانہ اور مقام میں تحریر شدہ اور شائع شدہ ہے جس کا اور جس میں وہ تحریر شدہ اور شائع شدہ مترشح ہوتا ہے۔

۹۸۔ پیغامات تاریخی کے بارے میں قیاس:- عدالت قیاس کر سکتی ہے کہ وہ پیغام جو کسی تاریخ گھر سے کسی ایسے شخص کو بھیجا گیا ہو جس کے نام اس پیغام کا بھیجا جانا مترشح ہوتا ہو اس پیغام کے مطابق ہے جو ترسیل کے لیے اس دفتر میں حوالہ کیا گیا تھا جہاں سے اس پیغام کا ارسال کیا جانا مترشح ہوتا ہو؛ مگر عدالت ایسے شخص کے بارے میں کوئی قیاس نہیں کرے گی جس نے مذکورہ پیغام ترسیل کے لیے حوالہ کیا تھا۔

۹۹۔ ایسی دستاویزات کی باضابطہ تکمیل وغیرہ کے بارے میں قیاس جو پیش نہ کی جائیں:- عدالت قیاس کرے گی کہ ہر دستاویز جو طلب کی گئی ہو اور طلبی کے اطلاع نامہ کے بعد پیش نہ کی گئی ہو، قانون کی رو سے مطلوبہ طریقے پر تصدیق شدہ، اشٹام شدہ اور تکمیل شدہ ہے۔

۱۰۰۔ تیس سال پرانی دستاویزات کے بارے میں قیاس:- جب کہ کوئی ایسی دستاویز جس سے مترشح ہوتا ہو یا جس کی نسبت ثابت ہو کہ وہ تیس سال پرانی ہے کسی ایسی تحویل سے جسے عدالت اس خاص مقدمہ میں مناسب تصور کرے، پیش کی جائے، تو عدالت قیاس کر سکتی ہے کہ دستخط اور مذکورہ دستاویز کا ہر دوسرا جزو جو کسی خاص شخص کے خط تحریر میں مترشح ہوتا ہو، اسی شخص کے خط تحریر میں ہے، اور تکمیل شدہ یا تصدیق شدہ دستاویز کی صورت میں یہ کہ یہ انہی اشخاص کی باضابطہ طور پر تکمیل شدہ اور تصدیق شدہ ہے جن کی تکمیل شدہ اور تصدیق شدہ وہ مترشح ہوتی ہے۔

تشریح:- دستاویزات کو اس وقت مناسب تحویل میں کہہ سکتے ہیں اگر وہ اس جگہ اور اس شخص کی تحویل میں ہوں جہاں اور جس کے پاس ان کو لا محالہ ہونا چاہیے، لیکن کوئی تحویل غیر مناسب متصور نہیں ہوگی اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ بنائے جائز پر مبنی تھی یا یہ کہ اس خاص مقدمہ کے حالات سے مذکورہ بنائے جائز کا ظن غالب پیدا ہوتا ہے۔

تمثیلیں

- (الف) الف زمانہ دراز سے ایک جائداد مشتمل بہ اراضی پر قابض ہے۔ وہ اس زمین سے متعلق چند دستاویزات اپنی تحویل سے پیش کرتا ہے جن سے اس پر اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تحویل مناسب ہے۔
- (ب) الف ایک جائداد مشتمل بہ اراضی سے متعلق جس کا وہ مرہن ہے دستاویزات پیش کرتا ہے، راہن اس پر قابض ہے۔ یہ تحویل مناسب ہے۔
- (ج) ب کا ایک قرابت دار، الف اس اراضی سے متعلق جس پر ب قابض ہے ایسی دستاویزات پیش کرتا ہے جو ب نے اس کے پاس بغرض تحویل محفوظ، امانت رکھی تھیں۔ یہ تحویل مناسب ہے۔
- ۱۰۱۔ تیس سال پرانی دستاویزات کی تصدیق شدہ نقول:- آرٹیکل ۱۰۰ کے احکام مذکورہ آرٹیکل میں محولہ کسی دستاویزات کی کسی ایسی نقل پر اطلاق پذیر ہوں گے۔ جو آرٹیکل ۸۷ میں مقرر کردہ طریقے پر تصدیق شدہ ہے اور کم از کم تیس سال پرانی ہے؛ اور مذکورہ تصدیق شدہ نقل اس دستاویز یا اس دستاویز کے جزو کے مندرجات کے ثبوت میں پیش کی جاسکے گی جس کی یہ نقل مترشح ہوتی ہے۔

چھٹا باب

زبانی شہادت کے تحریری شہادت

کے ذریعے اخراج کے بارے میں

۱۰۲۔ معاہدات، عطیات اور دیگر انتقالات جائیداد کی ایسی شرائط کی شہادت جو دستاویز کی صورت میں ضبط تحریر میں آئیں:- جب کسی معاہدہ کی یا کسی عطیہ کی یا کسی دیگر انتقال جائیداد کی شرائط دستاویز کی صورت میں ضبط تحریر میں آچکی ہوں، اور ایسی تمام صورتوں میں جن میں کسی معاملہ کا از روئے قانون دستاویز کی صورت میں ضبط تحریر میں لایا جانا مطلوب ہو تو مذکورہ معاہدہ، عطیہ یا دیگر انتقال جائیداد کی شرائط کو یا مذکورہ معاملہ کو ثابت کرنے کے لیے، خود اس دستاویز یا ایسی صورتوں میں جن میں منقولی شہادت قبل ازیں مذکورہ احکام کے تحت قابل ادخال ہو تو اس کے مشمولات کی منقولی شہادت کے علاوہ کوئی شہادت ثبوت میں پیش نہیں کی جائے گی۔

استثناء ۱:- جب از روئے قانون کسی سرکاری عہدیدار کا تقرر تحریری طور پر مطلوب ہو اور جب یہ ظاہر کیا جائے کہ کسی خاص شخص نے مذکورہ عہدیدار کی حیثیت سے کام کیا ہے تو اس تحریر کو ثابت کرنا ضروری نہیں جس کی رو سے وہ مقرر ہوا تھا۔
استثناء ۲:- وصیت نامہ جات جن کی سند وصیت پاکستان میں عطا کی گئی ہو سند وصیت کے ذریعے ثابت کیے جاسکتے ہیں۔

تشریح ۱: یہ آرٹیکل ایسی صورتوں میں مساوی طور پر اطلاق پذیر ہوگا جن میں محولہ معاہدات، عطیات انتقالات جائیداد ایک دستاویز میں مندرج ہوں اور ایسی صورتوں میں بھی جن میں وہ ایک سے زیادہ دستاویزات میں مندرج ہوں۔

تشریح ۲: جب ایک سے زیادہ اصل دستاویزات ہوں تو صرف ایک ہی اصل دستاویز کا ثابت کرنا ضروری ہے۔

تشریح ۳: کسی بھی دستاویز میں ایسے واقعہ کا بیان جو اس آرٹیکل میں محولہ واقعات کے علاوہ ہو، اسی واقعہ سے متعلق شہادت زبانی کے ادخال میں مانع نہ ہوگا۔

تمثیلیں

(الف) اگر کوئی معاہدہ کئی خطوط میں مندرج ہو تو ان تمام خطوط کا ثابت کرنا ضروری ہے جن میں وہ مندرج ہو۔

(ب) اگر کوئی معاہدہ کسی مبادلہ ہنڈی میں مندرج ہو تو اس مبادلہ ہنڈی کا ثابت ضروری ہے۔

(ج) اگر کسی مبادلہ ہنڈی کے تین پرت ہوں تو صرف ایک ہی پرت کو ثابت کرنا پڑے گا۔

(د) الف نے نیل کی حوالگی کے لیے چند شرائط پر ب کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ میں یہ مذکور ہے کہ ب نے الف کو دوسرے نیل کی قیمت ادا کر دی تھی، جس کی بابت کسی اور وقت زبانی معاہدہ ہوا تھا۔

اس امر کی زبانی شہادت پیش کی گئی کہ دوسرے نیل کی بابت کوئی ادائیگی نہیں ہوئی ہے۔ یہ شہادت قابل ادخال ہے۔

(ه) الف نے ب کو اس رقم کی رسید دی جو ب نے ادا کی تھی۔

ادائیگی کی بابت زبانی شہادت پیش کی گئی۔

یہ شہادت قابل ادخال ہے۔

۱۰۳۔ زبانی اقرار کی شہادت کا اخراج:- جب کسی مذکورہ معاہدہ، عطیہ یا دیگر انتقال جائیداد یا کسی معاملہ کی

شرائط جن کا از روئے قانون دستاویز کی صورت میں ضبط تحریر میں آنا ضروری ہو، آخری آرٹیکل کے مطابق ثابت ہو جائیں تو کسی مذکورہ دستاویز کے فریقین یا ان کے قائم مقامان مفاد کے مابین ایسے زبانی اقرار یا بیان کی بابت کوئی شہادت قابل ادخال نہیں ہوگی جو اس کی شرائط کی تردید، تبدیلی یا ان میں اضافہ یا کمی کی غرض سے ہو:

فقہہ شرطیہ (۱): ہر ایسا واقعہ ثابت کیا جاسکتا ہے جو کسی دستاویز کو باطل گردانے یا جو کسی شخص کو اس سے متعلق کسی ڈگری یا حکم کا مستحق ٹھہرائے؛ مثلاً فریب، تخویف، عدم جواز قانونی، عدم تکمیل جائز، کسی فریق معاہدہ کی عدم حیثیت، بدل کا عدم وجود یا عدم ادائیگی یا واقعہ یا قانون کی نسبت غلطی۔

فقہہ شرطیہ (۲): کسی ایسے معاملے کی نسبت کسی علیحدہ زبانی اقرار کا وجود، جس کا دستاویز میں ذکر نہ ہو اور جو اس کی شرائط کے خلاف نہ ہو، ثابت کیا جاسکتا ہے۔ اس بات پر غور کرنے میں آیا یہ فقہہ شرطیہ اطلاق پذیر ہے یا نہیں، عدالت یہ امر ملحوظ رکھے گی کہ دستاویز کسی حد تک باضابطہ ہے۔

فقہہ شرطیہ (۳): کسی مذکورہ معاہدہ، عطیہ یا انتقال جائیداد کے تحت کوئی ذمہ داری عائد کرنے سے متعلق شرط مقدم پر مشتمل کسی علیحدہ زبانی اقرار کا وجود ثابت کیا جاسکتا ہے۔

فقہہ شرطیہ (۴): کسی مذکورہ معاہدہ، عطیہ یا انتقال جائیداد کی تینسٹ یا ترمیم کے لیے کسی مابعد صریح زبانی اقرار کا وجود ثابت کیا جاسکتا ہے، ماسوائے ان صورتوں کے جن میں مذکورہ معاہدہ، عطیہ یا انتقال جائیداد کا از روئے قانون ضبط تحریر میں آنا لازمی ہو یا دستاویزات کی رجسٹری سے متعلق فی الوقت نافذ العمل قانون کے مطابق رجسٹر کیا گیا ہو۔

فقہہ شرطیہ (۵): کوئی رسم یا رواج، جس سے وہ لوازم جو کسی معاہدے میں صراحتاً درج نہ ہوتے ہوں عموماً اس قسم کے معاہدات میں الحاق کیے جاتے ہوں، ثابت کیا جاسکتا ہے۔

مگر شرط یہ ہے کہ مذکورہ لوازم کا الحاق معاہدہ کی صریح شرائط کے منافی یا متناقض نہ ہو۔

فقہہ شرطیہ (۶): کوئی ایسا واقعہ ثابت کیا جاسکتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی دستاویز کی عبارت واقعات موجودہ سے کیا علاقہ رکھتی ہے۔

تمثیلیں THE PAKISTAN CODE

(الف) اس مال پر جو ”جہازوں میں کراچی سے لندن روانہ کیا گیا“ بیمہ کی پالیسی حاصل کی گئی۔

مذکورہ مال ایک خاص جہاز پر لا دا گیا جو تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ کہ وہ خاص جہاز سند بیمہ سے از روئے معاہدہ زبانی مستثنیٰ کر دیا گیا تھا، ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے۔

(ب) الف نے بذریعہ تحریر اس امر کا اقرار قطعی کیا کہ یکم مارچ ۱۹۸۴ء ۱۰۰۰ روپے ادا کرے گا۔

یہ واقعہ کہ اسی وقت ایک اقرار زبانی ہوا تھا کہ رقم اکیس مارچ تک ادا نہیں کی جائے گی، ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے۔

(ج) ایک املاک جو کہ ”خان پور کی املاک“ کہلاتی ہے ایک ایسی دستاویز کے ذریعے جس میں فروخت شدہ جائداد کا ایک نقشہ شامل ہے، فروخت کی گئی ہے۔ یہ واقعہ کہ وہ اراضی جو نقشہ میں شامل نہیں ہیں ہمیشہ اس املاک کا جزو سمجھی گئی ہے اور اس دستاویز کے ذریعے اس کا بھی منتقل ہونا مراد تھا، ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

(د) الف نے بعض ایسی کانوں کو کام میں لانے کے لیے جو ب کی ملکیت ہیں، بعض شرائط پر ب کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا۔ الف کو ان کی مالیت کے بارے میں ب کی دروغ بیانی کے ذریعے ایسا کرنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ یہ واقعہ ثابت کیا جاسکتا ہے۔

(ه) الف نے ایک معاہدہ کی تعمیل مختص کے لیے ب کے خلاف نالش دائر کی، اور یہ استدعا بھی کی کہ مذکورہ معاہدہ کی ایک شرط میں ترمیم کی جائے کیونکہ وہ شرط غلطی سے اس میں شامل کی گئی تھی۔ الف یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس قسم کی غلطی سے اس میں شامل کی گئی تھی۔ الف یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس قسم کی غلطی ہوئی تھی جو قانون کی رو سے اسے معاہدہ کی اصلاح کا مستحق قرار دیتی ہے۔

(و) الف نے ایک ایسے خط کے ذریعے ب سے مال بھیجنے کی فرمائش کی جس میں ادائیگی کے وقت کا ذکر نہیں ہے اور حوالگی پر مال قبول کر لیا۔ ب نے الف پر قیمت کی بابت نالش دائر کی۔ الف یہ صفائی پیش کر سکتا ہے کہ وہ مال ایک ایسی مدت کے لیے قرض پر بہم پہنچایا گیا تھا جو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔

(ز) الف نے ب کے پاس ایک گھوڑا فروخت کیا اور اس امر کی زبانی ذمہ داری لی کہ وہ بے عیب ہے۔ الف نے ب کو ان الفاظ پر مشتمل ایک پرچہ لکھ کر دیا کہ ”میں نے گھوڑا الف سے مبلغ ۵۰۰ روپے میں خریدا ہے“۔ ب اس زبانی ذمہ داری کو ثابت کر سکتا ہے۔

(ح) الف نے ب کے اقامتی کمرے کرایہ پر لیے اور اس کا ایک ایسا کارڈ دیا جس پر لکھا ہوا تھا کمرے، ۲۰۰ روپے ماہوار، الف ایک زبانی اقرار کر سکتا ہے کہ ان شرائط میں کچھ کھانا شامل ہے۔

الف نے ب کے اقامتی کمرے ایک سال کے لیے کرایہ پر لیے اور ان کے مابین ایک باقاعدہ اسٹام شدہ کاغذ ایک اقرار نامہ وکیل کے قلم سے تحریر ہجیا۔ اس میں طعام کا ذکر نہیں ہے۔ الف ثابت نہیں کر سکتا کہ زبانی گفتگو کی رد سے کرایہ میں طعام شامل تھا۔

(ط) الف نے ب کو رقم کی رسید بھیج کر اس قرض کا تقاضا کیا جو الف کی طرف سے واجب الوصول تھا۔ ب نے رسید رکھ کی اور رقم نہ بھیجی۔ اس رقم کی بابت نالش میں الف یہ ثابت کر سکتا ہے۔

(ی) الف اور ب نے ایک تحریری معاہدہ کیا جو کسی خاص امر آئندہ کے وقوع پذیر ہونے پر مؤثر ہوتا۔ تحریر مذکور ب کے پاس رہی، جس نے اس کی بنا پر الف کے خلاف نالش دائر کر دی۔

الف ان حالات کو ظاہر کر سکتا ہے جن کے تحت وہ تحریر حوالہ کی گئی تھی۔

۱۰۴۔ ایسی شہادت کا اخراج جو واقعات موجودہ پر دستاویز کے اطلاق کے خلاف ہو: جب دستاویز میں استعمال شدہ عبارت بنفسہ واضح ہو اور جب وہ واقعات موجودہ سے بہ صحت تمام مناسب رکھتی ہو تو اس امر کے اظہار کے لیے شہادت نہیں دی جاسکتی ہے کہ اس کا مذکورہ واقعات پر اطلاق مراد نہ تھا۔

تمثیلیں

الف نے ب کے ہاتھ ’اپنی املاک‘ واقع رنگپور جو ایک سو بیگھے پر مشتمل ہے، ایک دستاویز کے ذریعے فروخت کر دی۔ الف کی املاک جو ایک سو بیگھے پر مشتمل ہے رنگپور میں واقع ہے۔ اس امر کی شہادت نہیں دی جاسکتی ہے کہ وہ املاک جس کی فروخت مقصود تھی ایسی تھی جو کسی دوسری جگہ واقع تھی اور اس سے مختلف سائز کی تھی۔

۱۰۵۔ ایسی دستاویز کی نسبت شہادت جو موجودہ واقعات کے بارے میں بے معنی ہو:۔ جب دستاویز میں استعمال شدہ عبارت بنفسہ واضح ہو لیکن موجودہ واقعات کے بارے میں بے معنی ہو تو اس امر کے اظہار کے لیے شہادت دی جاسکتی ہے کہ وہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوئی ہے۔

تمثیلیں

الف نے ’اپنا مکان‘ واقع کراچی، ایک دستاویز کے ذریعے، ب کے ہاتھ فروخت کیا۔ الف کا کراچی میں کوئی مکان نہ تھا لیکن یہ معلوم ہوا کہ اس کا ایک مکان کیمڑی میں تھا۔ جس پر ب زمانہ تکمیل دستاویز سے قابض تھا۔

یہ واقعات اس امر کے اظہار کے لئے ثابت کیے جاسکتے ہیں کہ دستاویز اس مکان سے متعلق ہے، جو کیاڑی میں واقع ہے۔

۱۰۶۔ ایسی عبارت کے اطلاق کی نسبت شہادت جس کا اطلاق کئی اشخاص میں سے صرف ایک پر ہو سکتا ہے:- جب واقعات ایسے ہوں کہ استعمال شدہ عبارت کا اطلاق متعدد اشخاص یا اشیاء میں سے صرف کسی ایک پر مراد ہو سکتا ہو اور ایک سے زیادہ پر اطلاق، ہونا مراد نہ ہو سکتا ہو تو ایسے واقعات کی شہادت دی جاسکتی ہے جن سے یہ ظاہر ہو سکے کہ ان اشخاص یا اشیاء میں سے کس شخص یا شے پر اس کا اطلاق پذیر ہونا مقصود تھا۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب کے ہاتھ ”اپنا سفید گھوڑا“ ۱۰۰ روپے میں بیچنے کا اقرار کیا۔ الف کے پاس دو سفید گھوڑے ہیں۔ ان واقعات کی شہادت دی جاسکتی ہے جن سے یہ ظاہر ہو سکے کہ ان میں سے کون سا گھوڑا مراد تھا۔

(ب) الف نے ب کے ساتھ حیدر آباد جانے کا اقرار کیا۔ ان واقعات کی شہادت دی جاسکتی ہے جن سے یہ ظاہر ہو سکے کہ آیا حیدر آباد سے دکن کا حیدر آباد مراد تھا یا سندھ کا حیدر آباد۔

۱۰۷۔ ایسی عبارت کے اطلاق کی نسبت شہادت جس کا اطلاق دو ایسے مجموعہ واقعات میں سے صرف ایک پر ہو سکتا ہو جن دونوں میں سے کسی ایک پر عبارت کلیتہً صحیح طور پر اطلاق پذیر نہ ہو۔ جب کہ استعمال شدہ عبارت جزوی طور پر ایک مجموعہ واقعات موجودہ پر اور جزوی طور پر دوسرے مجموعہ واقعات موجودہ پر اطلاق پذیر ہو، مگر کلیتہً کسی پر بھی صحیح طور پر اطلاق پذیر نہ ہوتی ہو، تو اس امر کے اظہار کے لیے شہادت دی جاسکتی ہے کہ دونوں میں سے کسی کے لیے اس کا اطلاق پذیر ہونا مراد تھا۔

تمثیلیں

الف نے ب کے ہاتھ ”اپنی زمین جو کہ مقام خ میں واقع ہے اور ذ کے قبضہ میں ہے“ فروخت کرنے کا اقرار کیا۔

الف کی زمین مقام خ میں واقع ہے لیکن وہ ذ کے تصرف میں نہیں ہے اور ذ کے تصرف میں اس کی زمین ہے مگر وہ مقام خ میں نہیں ہے، ان امور کی شہادت دی جاسکتی ہے جن سے یہ ظاہر ہو کہ اس کا ارادہ کسی زمین کی فروخت کا تھا۔

۱۰۸۔ ان حروف وغیرہ کے معنی کی نسبت شہادت جو پڑھے نہ جاسکتے ہوں:- ان حروف کے معنی کی نسبت جو پڑھے نہ جاسکتے ہوں یا عموماً سمجھے نہ جاتے ہوں اور عبارتوں کے معنی کی نسبت جو غیر ملکی، متروک، فنی، مقامی اور صوبائی ہوں اور اختصارات کے اور ایسے الفاظ کے معنی کی نسبت جو کسی خاص معنی میں مستعمل ہوں، شہادت دی جاسکتی ہے۔

تمثیلیں

ایک سنگ تراش الف نے ”اپنے تمام مجسمے اور مجسمہ سازی کے آلات“ ب کے ہاتھ فروخت کرنے کا اقرار کیا۔

الف کے پاس مجسمے اور مجسمہ سازی کے آلات دونوں موجود ہیں۔ اس امر کے اظہار کے لیے شہادت دی جاسکتی ہے کہ اس کا ارادہ ان میں سے کس کی فروخت کا تھا۔

۱۰۹۔ دستاویز کی شرائط کے خلاف اقرار کی شہادت کون دے سکتا ہے:- وہ اشخاص جو فریقین دستاویز یا ان کے قائم مقامان مفاد نہیں ہیں۔ ایسے واقعات کی نسبت شہادت دے سکتے ہیں جو ہم عصر اقرار خلاف شرائط دستاویز پر دلالت کریں۔

THE PAKISTAN CODE

تمثیلیں

الف اور ب نے ایک تحریری معاہدہ کیا کہ اب الف کے پاس فلاں کپاس فروخت کرے گا جس کی قیمت بوقت حوالگی ادا کی جائے گی۔ اسی وقت ان کے درمیان ایک زبانی اقرار ہوا کہ الف کو تین ماہ کا ادھار دیا جائے گا۔ الف اور ب ایک دوسرے کے مقابلے میں اسے ثابت نہیں کر سکتے لیکن اگر اس سے اس کے مفادات متاثر ہوتے ہوں تو ج اس کو ثابت کر سکتا ہے۔

۱۱۰۔ وصیت نامہ جات سے متعلق قانون وراثت کے احکام کا استثناء:- اس باب میں شامل کوئی امر قانون وراثت، ۱۹۲۵ء (نمبر ۳۹ بابت ۱۹۲۵ء) کے وصیت نامہ جات کی تعبیر سے متعلق احکام میں سے کسی پر موثر نہیں سمجھا جائے گا۔



THE PAKISTAN CODE

حصہ دوم

ثبوت کے بارے میں

ساتواں باب

واقعات جن کا ثابت کرنا ضروری نہیں ہے

۱۱۱۔ اس واقعہ کا ثابت کرنا ضروری نہیں ہے جسے علم عدالت کے طور پر کام میں لایا جائے:- کسی ایسے واقعہ کا

ثابت کرنا ضروری نہیں ہے جسے علم عدالت کے طور پر کام میں لائے۔

۱۱۲۔ واقعات جن کو علم عدالت کے طور پر کام میں لانا عدالت پر لازم ہے:- (۱) عدالت پر لازم

ہے کہ حسب ذیل واقعات کو علم عدالت کے طور پر کام میں لائے:-

(الف) جملہ قوانین پاکستان؛

(ب) مسلح افواج کے ضوابط جنگ؛

(ج) مرکزی مجلس مقننہ اور کسی مجلس مقننہ کا ضابطہ جو پاکستان میں فی الوقت

نافذ العمل کسی قانون کے تحت قائم کی گئی ہو؛

(د) تمام عدالت ہائے پاکستان کی، اور جملہ عدالت ہائے بیرون پاکستان کی

مہر میں جو وفاقی حکومت یا سرکاری نمائندہ کے حکم سے قائم ہوئی ہوں؛ عدالت

ہائے بحریہ و علاقہ بحری کی اور صاحبان نوٹری پبلک کی مہر میں اور وہ تمام مہر میں

جو کوئی شخص کسی ایکٹ یا ضابطہ کی رو سے جو پاکستان میں قانون کا حکم رکھتا ہو،

استعمال کرنے کا مجاز ہو؛

(ه) ایسے اشخاص کا کسی عہدے پر فائز ہونا، ان کے اسماء عہدے، کارہائے منصبی

اور دستخط جو فی الوقت پاکستان میں کسی سرکاری عہدے پر فائز ہوں، اگر مذکورہ

عہدے پر ان کا تقرر سرکاری جریدہ میں مشہر کر دیا جائے؛

(و) ہر ایسی مملکت یا مقتدر اعلیٰ کا وجود، خطاب اور قومی پرچم جسے وفاقی حکومت نے تسلیم کیا ہو؛

(ز) تقسیم زماں، کرہ ارض کی جغرافیائی تقسیم، اور عام تہوار روزے اور تعطیلات جو سرکاری جریدہ میں مشہور ہوئی ہوں؛

(ح) قلم روپاکستان کے تحت علاقہ جات؛

(ط) پاکستان اور کسی دوسری مملکت یا اشخاص کی جماعت کے مابین جنگ و جدل کا آغاز، تسلسل اور اختتام؛

(ی) اراکین و عہدیداران عدالت اور ان کے نائب اور ماتحت عہدیداران اور مددگاروں کے نام، اور ایسے تمام عہدیداران کے نام بھی جو اس کے حکم ناموں کی تعمیل میں کار گزار ہوں اور تمام وکیلوں اور دیگر اشخاص کے نام جو از روئے قانون عدالت میں حاضر ہونے یا اس کے رو برو سوال و جواب کرنے کے مجاز ہوں۔

(ک) خشکی یا تری پر شرعائی قاعدہ۔

(۲) ان تمام صورتوں میں جن کا حوالہ شق (۱) میں دیا گیا ہے اور تاریخ عام، ادب، سائنس یا فنون، کے متعلق جملہ امور پر بھی عدالت کو دریافت حال کے لیے مناسب کتب یا دستاویزات حوالہ سے مدد لینے کا اختیار ہوگا۔

THE PAKISTAN CODE

(۳) اگر کوئی شخص عدالت سے استدعا کرے کہ کسی واقعہ کو علم عدالت کے طور پر کام میں لایا جائے، تو اسے ایسا کرنے سے انکار کرنے کا اختیار ہے تا وقتیکہ اور جب تک کہ مذکورہ شخص ایسی کوئی کتاب یا دستاویز پیش نہ کرے جسے وہ ایسا کرنے کے لیے ضروری سمجھتی ہو۔

۱۱۳۔ واقعات مسلمہ کا ثبوت درکار نہیں ہے:- کسی قانونی کارروائی میں کسی ایسے واقعہ کا ثابت کرنا ضروری نہیں ہے جسے فریقین مقدمہ یا ان کے کارندے بوقت سماعت مقدمہ تسلیم کرنے پر متفق ہو جائیں یا جسے

وہ تسلیم کرنے کا اقرار وہ اپنی سماعت سے قبل اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے کر لیں یا جو اس وقت نافذ العمل کسی قاعدہ یا بیانات فریقین کی رو سے ان کے بیانات کے ذریعہ ان کا تسلیم شدہ متصور ہو؛ مگر شرط یہ ہے کہ عدالت اپنی صوابدید کے مطابق، مسلمہ واقعات کی بابت مذکورہ تسلیم کے علاوہ اور ثبوت طلب کر سکتی ہے۔



THE PAKISTAN CODE

آٹھواں باب امر مانع تقریر مخالف

۱۱۴۔ امر مانع تقریر مخالف: جب کسی شخص نے اپنی اظہار، فعل یا ترک فعل سے عہد کسی دوسرے شخص کو یہ باور کرایا ہو یا باور کرنے دیا ہو کہ کوئی چیز صحیح ہے اور اس یقین پر عمل بھی کرنے دے تو اسے یا اس کے قائم مقام کو اس بات کی اجازت نہ ہوگی کہ کسی نالش یا کارروائی میں جو اس کے اور مذکورہ شخص یا اس کے قائم مقام کے مابین ہو اس بات کی صداقت سے انکار کرے۔

تمثیل

الف نے عہد اور دروغ بیانی سے ب کو یہ باور کرایا کہ فلاں اراضی الف کی ملکیت ہے اور اس کے ذریعہ ب کو مذکورہ اراضی خریدنے اور اس کی قیمت ادا کرنے کی ترغیب دی۔ بعد ازاں مذکورہ اراضی الف کی ملکیت میں آ گئی اور الف نے بیع مذکور کو اس بناء پر منسوخ کروانا چاہا کہ بیع کے وقت وہ اس پر کوئی استحقاق نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے عدم استحقاق کے بارے میں ثبوت پیش نہیں کر سکتا ہے۔

۱۱۵۔ کرایہ دار کا امر مانع تقریر مخالف، اور اس شخص کا جو قابض شخص کا اجازت یافتہ ہو: جائیداد غیر منقولہ کا کوئی کرایہ یا وہ شخص جو مذکورہ کرایہ دار کے ذریعے دعوایدار ہو، کرایہ داری کے دوران تسلسل اسباب سے انکار کرنے کا مجاز نہ ہوگا کہ مذکورہ کرایہ دار کا مکان دار کرایہ داری کی ابتدا سے مذکورہ جائیداد غیر منقولہ پر استحقاق رکھتا تھا، اور کوئی شخص جو کسی جائیداد غیر منقولہ پر اس پر قابض شخص کی جانب سے اجازت نامہ کے ذریعہ قابض ہوا ہو اس امر سے انکار کرنے کا مجاز نہ ہوگا کہ وہ شخص مذکورہ اجازت نامہ دیتے وقت مذکورہ استحقاق قبضہ رکھتا تھا۔

۱۱۶۔ مبادلہ ہنڈی کے سکارنے والے، کسی تحویل دار یا اجازت یافتہ امر مانع تقریر مخالف: کسی مبادلہ ہنڈی کا سکارنے والا اس امر سے انکار کرنے کا مجاز نہ ہوگا کہ مذکورہ ہنڈی کا لکھنے والا اس کے لکھنے کا یا اس پر عبارت ظہری تحریر کرنے کا اختیار رکھتا تھا نہ ہی کوئی تحویل دار یا اجازت یافتہ اس امر سے انکار کرنے کا مجاز ہوگا کہ تحویل کنندہ یا اجازت دہندہ بوقت ابتدائے امانت یا اجازت مذکورہ تحویل میں رکھنے یا مذکورہ اجازت دینے کا اختیار رکھتا تھا۔

تشریح نمبر ۱:- مبادلہ ہنڈی کا سکارنے والا اس امر سے انکار کر سکتا ہے کہ وہ مبادلہ ہنڈی حقیقت میں اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جس کی لکھی ہوئی وہ مترشح ہوتی ہے۔

تشریح نمبر ۲:- اگر کوئی تحویل دار تحویل شدہ مال کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دے جو تحویل کنندہ کے علاوہ ہو تو وہ ثابت کر سکتا ہے کہ مذکورہ شخص تحویل کنندہ کے مقابلے میں اس استحقاق رکھتا تھا۔



THE PAKISTAN CODE

حصہ سوئم

شہادت کا پیش کیا جانا اور اس کا اثر

نواں باب

بارثبوت کے بارے میں

۱۱۷۔ بارثبوت: (۱) جو کوئی شخص کسی ایسے قانونی حق یا ذمہ داری کی نسبت، جو ان واقعات کے وجود پر مبنی ہو جن کا وہ دعویٰ کرے، کسی عدالت کا فیصلہ چاہتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان واقعات کا وجود ثابت کرے۔
(۲) جب کسی شخص پر کسی واقعہ کے وجود کا ثابت کرنا لازم آتا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ بارثبوت اس شخص پر ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ایک عدالت سے یہ فیصلہ صادر کرنے کی درخواست کی کہ ب کو اس جرم کی بناء پر جس کا الف اس کو مرتکب کہتا ہے، سزا دی جائے۔
الف پر یہ ثابت کرنا لازم ہے کہ ب نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔
(ب) الف نے ایک عدالت سے یہ فیصلہ صادر کرنے کی درخواست کی کہ وہ فلاں اراضی کا جو ب کے قبضہ میں ہے ایسے واقعات کی بناء پر حق دار ہے جن کے صحیح ہونے کا اسے دعویٰ ہے اور ب کو انکار ہے۔

الف پر لازم ہے کہ وہ ان واقعات کا وجود ثابت کرے۔

۱۱۸۔ بارثبوت کس پر ہوتا ہے: کسی نالش یا کارروائی میں بارثبوت اس شخص پر ہوتا ہے جو فریقین میں سے کسی طرف سے مطلقاً کوئی شہادت نہ گزارے جانے کی صورت میں ہار جاتا۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب پر ایسی اراضی کی بابت نالاش کی جو ب کے قبضے میں ہے اور جو،
الف کے بیان کے مطابق، ب کے باپ ج کی وصیت کی رو سے اسے دی
گئی تھی اگر فریقین کی طرف سے کوئی شہادت نہ گزرتی تو ب اپنا قبضہ قائم
رکھنے کا مستحق ہوتا۔

لہذا بارثبوت الف پر ہے۔

(ب) الف نے ب کے خلاف زرتمسک کی بابت نالاش کی۔
تکمیل تمسک کا اقبال کیا گیا لیکن ب کہتا ہے کہ وہ فریب سے حاصل کیا گیا تھا جس سے
الف کو انکار ہے۔
اگر فریقین کی طرف سے کوئی شہادت نہ گزرتی تو الف مقدمہ میں کامیاب ہوتا کیونکہ
تمسک امر متنازعہ نہیں ہے اور فریب ثابت نہیں کیا گیا۔
امر متنازعہ نہیں ہے اور فریب ثابت نہیں کیا گیا۔

۱۱۹۔ کسی خاص واقعہ کی نسبت بارثبوت:۔ کسی خاص واقعہ کی نسبت بارثبوت اس شخص پر ہوتا ہے جو عدالت کو
اس کا وجود باور کرانا چاہتا ہوتا وقتیکہ کسی قانون کی رو سے یہ حکم نہ دیا گیا ہو کہ مذکورہ واقعہ کا ثبوت کسی خاص کے ذمہ ہوگا۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب کے خلاف سرقہ کی بابت نالاش کی، اور عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ
ب نے ج کے پاس سرقہ کا اقبال کیا ہے۔ الف پر لازم ہے کہ اس کو ثابت کرے۔
(ب) ب عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ وقت زیر بحث پر کہیں اور تھا۔ اس پر لازم
ہے کہ اسے ثابت کرے۔

۱۲۰۔ ایسے واقعہ کا بارثبوت جس کا اثباب شہادت کے ادخال کے لیے ضروری ہو:۔ کسی ایسے واقعہ کا بارثبوت
کرنا کسی شخص کو کسی دوسرے واقعہ کی نسبت شہادت دینے کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہو، اس شخص پر ہے جو
مذکورہ شہادت دینا چاہتا ہو۔

تمثیلیں

(الف) الف یہ چاہتا ہے کہ ب کے بیان نزاع کو ثابت کرے، الف پر ب کی موت ثابت کرنا لازم ہے۔

(ب) الف چاہتا ہے کہ منقولی شہادت کے ذریعے ایک گمشدہ دستاویز کے مشمولات ثابت کرے۔

الف پر یہ ثابت کرنا لازم ہے کہ دستاویز گم چکی ہے۔

۱۲۱۔ اس امر کا بار ثبوت کہ ملزم کا مقدمہ مستثنیات کے دائرے میں شامل ہے:- جب کسی شخص پر کسی جرم کا الزام عائد کیا جائے تو ایسے حالات کے وجود کا بار ثبوت جن کے باعث وہ مقدمہ مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی عام مستثنیات کے دائرے میں یا اسی مجموعہ قوانین کے کسی دوسرے حصہ میں شامل کسی استثنائے خاص یا فقرہ شرطیہ کے دائرے میں یا جرم کی تعریف کرنے والے کسی قانون کے دائرے میں آجائے میں آجائے، اس شخص پر ہوگا اور عدالت مذکورہ حالات کا عدم وجود قیاس کرے گی۔

تمثیلیں

(الف) الف، جس پر قتل عمد کا الزام لگایا گیا ہے، بیان کرتا ہے کہ وہ فتور عقل کی بناء پر اس فعل کی نوعیت نہیں جانتا تھا۔

بار ثبوت الف پر ہے۔

(ب) الف، جس پر قتل عمد کا الزام عائد کیا گیا ہے، بیان کرتا ہے کہ شدید اور اچانک اشتعال طبع کے باعث وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔

بار ثبوت الف پر ہے۔

(ج) مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۳۲۵ میں یہ

مذکور ہے کہ جو بھی، بجز اس صورت کے جس کا ذکر دفعہ ۳۳۵ میں کیا گیا ہے، بالا ارادہ، ضرر شدید کا باعث ہو وہ فلاں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

الف پر دفعہ ۳۲۵ کے تحت بالا ارادہ ضرر شدید پہنچانے کا الزام لگایا گیا۔

ایسے حالات کا بارثوت مقدمہ ۳۳۵ کے تحت آتا ہو، الف پر ہے۔

۱۲۲۔ ایسے واقعہ کا بارثوت جس سے بالتخصیص واقفیت ہو:۔ جب کوئی شخص کسی واقعہ سے بالتخصیص واقف ہو تو اس واقعہ کا بارثوت اسی پر ہے۔

تمثیلیں

(الف) جب کوئی شخص کوئی فعل کسی ایسے ارادہ سے کرے جو اس کے علاوہ ہو جس کا اظہار اس فعل کی نوعیت اور

حالات سے ہوتا ہو تو اس ارادہ کا بارثوت اسی پر ہے۔

(ب) الف پر یہ الزام لگایا کہ اس نے ریل پر بغیر ٹکٹ سفر کیا۔ اس امر کا بارثوت کہ اس کے پاس ٹکٹ تھا،

اسی پر ہے۔

۱۲۳۔ ایسے شخص کی موت کا بارثوت جس کی نسبت معلوم ہو کہ وہ تیس سال کے اندر زندہ تھا۔ آرٹیکل ۱۲۲ کے تابع، جب امر تحقیق طلب یہ ہو کہ آیا کوئی شخص زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے اور یہ ثابت کیا جائے کہ وہ اس وقت سے تیس سال کے اندر زندہ تھا تو اس امر کا بارثوت کہ وہ فوت ہو چکا ہے اس شخص پر ہے جو اس پر اصرار کرے۔

۱۲۴۔ اس امر کا بارثوت کہ وہ شخص زندہ ہے جس کی سات سال سے کچھ خبر نہ ملی ہو۔ جب امر تحقیق طلب یہ ہو کہ آیا فلاں شخص زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس کی کچھ خبر سات سال سے ان لوگوں کو نہیں ملی ہے جن کو فطری طور پر اس کے زندہ ہونے کی صورت میں اس کی خبر ضرور ملتی تو اس امر کا بارثوت کہ وہ زندہ ہے اس شخص کے ذمہ ہو جائے گا جو یہ بیان کرے۔

THE PAKISTAN CODE

۱۲۵۔ شرکاء زمیندار اور مزارع، ملک اور کارندہ کی صورتوں میں تعلقات کی نسبت بارثوت:۔ جب امر تحقیق

طلب یہ ہو کہ آیا اشخاص ایک دوسرے کے شریک، زمیندار اور مزارع یا مالک اور کارندے ہیں یا نہیں اور یہ اظہار ہو چکا ہو کہ وہ بایں طور کام کرتے رہے ہیں تو اس امر کا ثبوت کہ ان کے مابین علی الترتیب وہ تعلقات نہیں ہیں یا ختم ہو چکے ہیں، اس شخص پر ہے جو یہ بیان کرے۔

- ۱۲۶۔ ملکیت کی نسبت بارثوت :- جب امرتحقیق طلب یہ ہو کہ کوئی شخص کسی ایسی شے کا مالک ہے جس پر اس کا قابض ہونا ظاہر کیا گیا ہے تو اس امر کا بارثوت کہ وہ مالک نہیں ہے اس شخص پر ہے جو یہ اظہار کرے کہ وہ مالک نہیں ہے۔
- ۱۲۷۔ ایسے معاملات میں نیک نیتی کا ثبوت جن میں ایک فریق دوسرے کا معتمد علیہ ہو۔
- جب امرتحقیق طلب ان فریقین کے مابین معاملہ کی نیک نیتی کے بارے میں ہو جن میں سے ایک فریق دوسرے کا معتمد علیہ ہو تو معاملہ کی نیک نیتی کا بارثوت اس فریق پر ہے جو معتمد علیہ ہے۔

تمثیلیں

- (الف) ایک بیج کی راست معاملگی جو ایک موکل نے وکیل کے ہاتھ کی، موکل کی طرف سے دائر شدہ نالاش ہیں امرتحقیق طلب ہے۔ راست معاملگی کا بارثوت وکیل پر ہے۔
- (ب) ایک بیج کی راست معاملگی جو کسی فرزند نے جو حال ہی میں سن بلوغ کو پہنچا ہے باپ کے ہاتھ کی تھی، فرزند کی طرف سے دائر شدہ نالاش میں امرتحقیق طلب ہے۔ راست معاملگی کا بارثوت باپ پر ہے۔
- ۱۲۸۔ ازدواج کے دوران پیدائش صحیح النسب ہونے کا قطعی ثبوت ہے۔ (۱) یہ واقعہ کہ کوئی شخص اپنی والدہ اور کسی مرد کے درمیان ازدواج جائز کے دوران اور شادی کی تاریخ سے کم از کم چھ قمری ماہ ختم ہونے کے بعد یا اس کے انفساخ سے دو سال کے اندر، جبکہ والدہ غیر شدہ رہی ہو، پیدا ہوا تھا، اس امر کا قطعی ثبوت ہوگا کہ وہ اس شخص کا صحیح النسب بچہ ہے، سوائے اس کے کہ۔۔۔

THE PAKISTAN CODE

- (الف) شوہر بچے کو تسلیم کرنے سے انکار کر چکا ہو یا انکار کر دے، یا
- (ب) بچہ اس تاریخ سے چھ قمری ماہ ختم ہونے کے بعد پیدا ہوا ہو جس پر عورت نے تسلیم کیا تھا کہ عدت کی مدت ختم ہو چکی تھی۔
- (۲) شق (۱) میں شامل کسی امر کا اطلاق کسی غیر مسلم پر نہیں ہوگا اگر یہ اس کے عقیدے سے متناقض ہو۔
- ۱۲۹۔ بعض واقعات جن کا وجود عدالت قیاس کر سکتی ہے :- عدالت کسی ایسے واقعہ کا وجود قیاس کر سکتی ہے جس کا وقوع میں آنا اس کی دانست میں قرین قیاس ہو، مگر معمولی اتفاقات زمانہ، رویہ انسانی اور سرکاری اور نجی معاملات کا اس خاص مقدمہ کے واقعات کی نسبت سے لحاظ رکھنا چاہیے۔

تمثیلیں

عدالت قیاس کر سکتی ہے۔۔۔

(الف) کہ وہ شخص جس کے قبضہ میں سرقت کے تھوری دیر بعد مال مسروقہ ہو، یا تو خود چور ہے یا اس نے وہ مال مال مسروقہ جانتے ہوئے لیا ہے تا وقتیکہ وہ مال مذکورہ کے اپنے قبضہ میں آنے کی وجہ بیان نہ کر سکے؛

(ب) کہ کسی شریک جرم کا قول قابل اعتبار نہیں تا وقتیکہ ہم تفصیلات سے اس کی تائید نہ ہو جائے؛

(ج) کہ کوئی مبادلہ ہنڈی جسے سکارا گیا یا جس پر تحریر ظہری درج کی گئی، مناسب بدل کے عوض سکاری گئی یا اس پر تحریر ظہری درج کی گئی؛

(د) کہ وہ شے یا حالت اشیاء ابھی موجود ہے جس کا وجود اس مدت کے اندر ثابت ہوا ہو جس میں مذکورہ اشیاء یا حالت اشیاء کا وجود عام طور پر ختم ہو جاتا ہے؛

(ه) کہ کارہائے عدالتی و سرکاری حسب ضابطہ انجام پائے ہیں؛

(و) کہ خاص صورتوں میں معمولی طریق کار کی پیروی کی گئی ہے؛

(ز) کہ وہ شہادت جو گزاری جاسکتی تھی لیکن نہیں گزاری گئی ہے؛

اگر گزاری جاتی تو اس شخص کے خلاف ہوتی جس نے اسے باز رکھا؛

(ح) کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے سوال کا جواب دینے سے انکار کرے جس کا جواب دینا اس پر از روئے

قانون لازم نہیں ہے، تو سوال مذکورہ کا جواب دینے سے ان معاملات میں اس کو نقصان پہنچتا؛

(ط) کہ جب کوئی دستاویز جس سے کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہو، معاہدہ کرنے والے کے قبضہ میں ہو تو

ذمہ داری ختم ہوگئی۔

لیکن عدالت اس امر کے غور کرنے میں کہ آیا مذکورہ اصول اس خاص مقدمہ پر بھی اطلاق پذیر ہیں یا نہیں جو

اس کے روبرو پیش ہے واقعات ذیل کا بھی لحاظ رکھے گی؛

تمثیل (الف) سے متعلق:- ایک دکان دار ایک نشان زدہ روپیہ اس کے چوری ہونے کے فوراً بعد اپنے گاہ میں رکھتا ہے اور

بالصراحت یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ اس کے قبضہ میں کیسے آیا لیکن اس کے کاروبار کے دوران روپے پاسے پاس برابر آتے رہتے ہیں۔

تمثیل (ب) سے متعلق:- ایک نہایت نیک نام اور معزز شخص الف پر اس بناء پر مقدمہ چلایا گیا کہ ایک مشینری کے لگانے میں اس سے ایسی غفلت ہوئی جو کسی شخص کی موت کا باعث ہوئی۔ ب نے جو ویسا ہی نیک نام اور معزز شخص ہے اور اس مشینری کے لگانے میں شریک تھا، جو کچھ ہوا تھا بلا کم و کاست بیان کر دیا اور اپنی اور الف کی باہم غفلت کا اقبال کیا اور اس کی تشریح کی؛

تمثیل (ب) سے متعلق:- چند اشخاص ایک جرم کے مرتکب ہوئے۔ مجرموں میں سے تین اشخاص الف، ب اور ج موقع پر گرفتار ہو گئے اور ایک دوسرے سے الگ رکھے گئے۔ ہر ایک نے جرم کا احوال بیان کرتے وقت دکو شریک جرم بتایا اور ان کے بیانات ایک دوسرے کی سچائی پر اس طرح دلالت کرتے ہیں کہ مجرموں کا اس بارے میں پہلے سے اتفاق کرنا بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے۔

تمثیل (ج) سے متعلق:- ایک مبادلہ ہنڈی کا لکھنے والا الف، ایک کاروباری آدمی تھا۔ اسے سکار نے والا ب، ایک کم سن اور نا آزمودہ شخص ہے اور مکمل طور پر الف کے زیر اثر ہے۔

تمثیل (د) سے متعلق:- یہ ثابت ہوا کہ پانچ سال پیشتر ایک دریا ایک خاص راستے پر بہتا تھا، مگر معلوم ہوا کہ اس وقت سے ایسے سیلاب آتے رہے ہیں جن کے باعث اس کا راستہ بدل گیا تھا؛

تمثیل (ه) سے متعلق:- کوئی کار عدالت جس کا باضابطہ ہونا متنازعہ فیہ ہے، غیر معمولی حالات میں انجام پایا؛

تمثیل (و) سے متعلق:- امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا فلاں خط موصول کیا گیا یا نہیں۔ یہ ثابت ہوا کہ وہ ڈاک میں ڈال دیا گیا تھا لیکن فسادات کی وجہ سے معمولی سلسلہ ڈاک میں خلل واقع ہوا تھا؛

تمثیل (ز) سے متعلق:- ایک آدمی نے ایک ایسی دستاویز پیش کرنے سے انکار کیا جو ایک خفیف معاہدہ پر جس کی بنیاد پر اس پر نالش ہوئی ہے، موثر ہوتی لیکن ساتھ ہی اس سے اس کے خاندان کے جذبات مجروح ہوتے اور ان کی نیک نامی میں فرق آتا؛

تمثیل (ح) سے متعلق:- ایک آدمی نے ایک ایسے سوال کا جواب دینے سے انکار کیا جس کا جواب دینا اس پر از روئے قانون لازم نہیں ہے مگر اس کا جواب دینے سے ان معاملات میں اس کو نقصان پہنچتا جو اس معاملہ سے علاقہ نہیں رکھتے ہیں جس کے تعلق یہ سوال کیا گیا ہے؛

تمثیل (ط) سے متعلق:- ایک تمسک معاہدہ کرنے والے کے قبضہ میں ہے، لیکن مقدمہ کے حالات ایسے ہیں کہ شاید اس نے اسے چرایا ہو۔



THE PAKISTAN CODE

دسواں باب

بیانات گواہان کے بارے میں

۱۳۰۔ گواہوں کے پیش کیے جانے اور ان کے بیانات لینے کی ترتیب:- وہ ترتیب جس میں گواہوں کو پیش کیا جائے گا اور ان کے بیانات لئے جائیں گے، علی الترتیب ضابطہ دیوانی اور فوجداری سے متعلق فی الوقت نافذ العمل قانون اور معمولی کی رو سے منضبط کی جائے گی، اور کسی ایسے قانون کی عدم موجودگی کی صورت میں عدالت کی صوابدید کے مطابق ہوگی۔

۱۳۱۔ اہلیت ادخال شہادت کا فیصلہ جج کرے گا: (۱) جب کوئی فریق کسی واقعہ کے بارے میں شہادت پیش کرنا چاہے تو جج کو اختیار ہوگا کہ فریق پیش کنندہ شہادت سے استفسار کرے کہ واقعہ مظہرہ، ثابت ہو جانے کی صورت میں، کس طرح واقعہ متعلقہ ہوگا؛ اور اگر جج کا یہ خیال ہو کہ وہ واقعہ، ثابت ہونے کی صورت میں، واقعہ متعلقہ ہوگا تو شہادت لینا منظور کرے گا ورنہ نہیں۔

(۲) اگر وہ واقعہ جس کا اثبات مقصود ہو اس قسم کا ہو کہ جس کی شہادت صرف کسی دوسرے واقعہ کے ثابت ہونے پر قابل ادخال ہے تو اس آخر الذکر واقعہ کو اول الذکر واقعہ کا ثبوت پیش کرنے سے قبل ثابت کرنا لازم ہے، تاوقتیکہ وہ فریق مذکورہ واقعہ کا ثبوت پیش کرنے کی ذمہ داری نہ لے اور عدالت مذکورہ ذمہ داری سے مطمئن نہ ہو جائے۔

(۳) اگر کسی مظہرہ واقعہ کے متعلق ہونے کا انحصار کسی دوسرے مظہرہ واقعہ کے پہلے ثابت ہونے پر ہو تو جج اپنی صوابدید کے مطابق یا تو دوسرے واقعہ کے ثابت ہونے سے قبل پہلے واقعہ کی نسبت شہادت پیش کرنے کی اجازت دے سکتا ہے یا پہلے واقعہ کی نسبت شہادت پیش ہونے سے قبل دوسرے واقعہ کی نسبت شہادت طلب کر سکتا ہے۔

تمثیلیں

(الف) کسی واقعہ متعلقہ کی نسبت کسی ایسے شخص کا بیان ثابت کرنا مقصود ہے جس کے فوت ہو جانے کا اظہار کیا گیا اور جو بیان آرٹیکل ۴۶ کے تحت واقعہ متعلقہ ہے۔ یہ واقعہ کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے اس بیان

کی نسبت شہادت پیش کیے جانے سے قبل اس شخص کی طرف سے جو مذکورہ بیان ثابت کرنے کا خواہش مند ہو، ثابت کیا جانا چاہیے۔

(ب) ایک ایسی دستاویز کے مشمولات کو بذریعہ نقل ثابت کرنا مقصود ہے جس کا کھوجا بیان کیا گیا ہے۔

یہ واقعہ کہ اصل دستاویز کھو گئی ہے، نقل پیش کرنے سے قبل اس شخص کی طرف سے ثابت کیا جانا چاہیے جو نقل پیش کرنے کا خواہش مند ہو۔

(ج) الف پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے مال مسروقہ کو مسروقہ جانتے ہوئے لیا۔ یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اس نے اس مال کے اپنے پاس ہونے سے انکار کیا۔

اس انکار کا واقعہ متعلقہ ہونا اس مال کی شناخت پر منحصر ہے۔ عدالت کو اختیار ہے کہ اپنی صوابدید کے مطابق خواہ انکار قبضہ کے ثابت کرنے کی اجازت دے۔

(د) ایک ایسے واقعہ (الف) کا ثابت کرنا مقصود ہے جو ایک واقعہ تنقیح طلب کا باعث یا نتیجہ بیان

کیا جاتا ہے۔ چند درمیانی واقعات (ب، ج اور د) ہیں جن کے وجود کا اظہار قبل ازیں کہ

واقعہ (الف) واقعہ تنقیح طلب کا باعث یا نتیجہ سمجھا جائے ضروری ہے۔ عدالت کو اختیار ہے کہ

خواہ ب، ج یا د کے ثبوت سے پہلے الف کے ثابت کرنے کی اجازت دے یا الف کے

ثبوت کی اجازت دینے سے قبل ب، ج اور د کا ثبوت طلب کرے۔

۱۳۲۔ سوال ابتدائی، وغیرہ:- (۱) جو سوال فریق پیش کنندہ اپنے گواہ سے کرے وہ ابتدائی سوال

کہلائے گا۔

(۲) جو سوال فریق مخالف کسی گواہ سے کرے اس کو سوال جرح کہا جائے گا۔

(۳) جو سوال فریق پیش کنندہ اپنے گواہ سے جرح کے بعد کرے وہ سوال مکڑ رکھلائے گا۔

۱۳۳۔ ترتیب سوالات:- (۱) گواہوں سے پہلے سوالات ابتدائی کیے جائیں گے، پھر (اگر فریق مخالف بائیں طور چاہے) سوالات جرح ہوں گے، پھر (اگر اسے پیش کرنے والا فریق بائیں طور چاہے) سوالات مکڑ رکے جائیں گے۔

(۲) سوالات ابتدائی اور سوالات جرح واقعات متعلقہ کی بابت ہونے چاہئیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ سوالات جرح صرف ان واقعات کی بابت ہوں جن کی بابت گواہ نے سوال ابتدائی کے جواب میں گواہی دی ہو۔

(۳) سوالات مکڑ ران امور کی کی تشریح میں کیے جائیں گے جن کا ذکر سوالات جرح میں آیا ہو؛ اور اگر کوئی نیا امر سوالات مکڑ میں عدالت کی اجازت سے پیش ہو تو فریق مخالف اس امر کی بابت مزید سوالات جرح کر سکتا ہے۔

۱۳۴۔ دستاویز پیش کرنے کے لیے طلب کیے جانے والے شخص سے سوالات جرح:- جو شخص کوئی دستاویز پیش کرنے کے لیے طلب کیا جائے محض اس بناء پر کہ اس نے اسے پیش کیا گواہ نہیں بنے گا اور اس سے سوالات جرح نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ اسے بحیثیت گواہ طلب نہ کیا جائے۔

۱۳۵۔ چال چلن کے گواہ:- چال چلن کے گواہوں سے سوالات جرح اور سوالات مکڑ رکے جاسکتے ہیں۔

۱۳۶۔ ہدایتی سوالات:- کوئی سوال جس سے یہ واضح ہو کہ اس کا پوچھنے والا کس طرح کا جواب چاہتا ہے یا اس کی امید رکھتا ہے، ہدایتی سوال کہلاتا ہے۔

۱۳۷۔ ہدایتی سوالات کب نہیں پوچھے جائیں گے:- (۱) اگر فریق مخالف اعتراض کرے تو سوالات ابتدائی میں یا سوالات مکڑ میں، ماسوائے عدالت کی اجازت کے، ہدایتی سوالات نہیں پوچھے جائیں گے۔

(۲) عدالت ان امور کی نسبت ہدایتی سوالات کی اجازت دے گی جو تمہیدی یا غیر متنازع فیہ ہوں یا جو اس کی رائے میں پہلے سے بخوبی ثابت ہو چکے ہوں۔

۱۳۸۔ ہدایتی سوالات کب پوچھے جاسکتے ہیں:- ہدایتی سوالات، سوالات جرح میں پوچھے جاسکتے ہیں۔

۱۳۹۔ ان معاملات کی نسبت شہادت جو ضبط تحریر میں آئے ہوں:- کسی گواہ سے، جبکہ اس سے سوالات کئے جارہے ہوں، یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ آیا کوئی معاہدہ، عطیہ یا دیگر انتقال جائیداد جس کی بابت وہ شہادت دے رہا ہے کسی

دستاویز میں درج نہیں ہے اور اگر وہ کہے کہ وہ درج ہے یا اگر وہ کسی ایسی دستاویز کے مشمولات کی نسبت کوئی بیان دینے والا ہو جو عدالت کی رائے میں پیش کی جانی چاہیے، تو فریق مخالف مذکورہ شہادت کو اس وقت تک پیش کیے جانے پر اعتراض کر سکتا ہے جب تک کہ مذکورہ دستاویز پیش نہ کی جائے یا جب تک کہ وہ واقعات ثابت نہ ہو جائیں جن سے گواہ کو پیش کرنے والا فریق اس کی شہادت منقولی پیش کرنے کا مستحق ہو جائے۔

تشریح:- کوئی گواہ ان بیانات کی بابت جو دیگر اشخاص نے دستاویزات کے مشمولات کی بابت دیئے ہوں زبانی شہادت دے سکتا ہے اگر مذکورہ بیانات بنفسہ واقعات متعلق ہوں۔

تمثیل

امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف نے ب پر حملہ کیا یا نہیں۔
ج یہ بیان دیتا ہے کہ اس نے الف کو دسے یہ کہتے سنا۔۔۔ ب نے ایک خط میں مجھ پر سرقہ کا الزام لگایا ہے اور میں اس سے بدلہ لوں گا۔ یہ بیان واقعہ متعلق ہے کیونکہ اس سے الف کے حملے کی وجہ تحریک ظاہر ہوتی ہے اور اس بات کی شہادت دی جاسکتی ہے، اگرچہ اس خط کے بارے میں کوئی دوسری شہادت نہ دی جائے۔

۱۴۰۔ سابقہ تحریری بیانات کی نسبت سوالات جرح:- کسی گواہ سے سابقہ بیانات کی بابت جو اس نے تحریری طور پر دیئے ہوں یا جو ضبط تحریر میں لائے گئے ہوں اور جو امور متنازعہ سے متعلق ہوں، اسے مذکورہ تحریر دکھائے یا ثابت کیے بغیر سوالات جرح کیے جاسکتے ہیں؛ لیکن اگر اس تحریر کے ذریعہ اس گواہ کی بات کی تردید مقصود ہو تو تحریر ثابت کرنے سے قبل اس کی توجہ اس تحریر کے ان حصوں کی طرف مبذول کرانی چاہیے جن کے ذریعہ اس کی تردید کرنی مقصود ہو۔

۱۴۱۔ سوالات جو سوالات جرح میں پوچھے جاسکتے ہیں:- جب کسی گواہ پر سوالات جرح کیے جائیں تو اس سے ان سوالات کے علاوہ جن کا قبل ازیں حوالہ دیا گیا ہے، کوئی ایسا سوال پوچھا جاسکتا ہے جس سے۔۔۔

(۱) اسکی صداقت کا امتحان ہو،

(۲) یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، یا

(۳) اسکے کردار پر تہمت لگا کر، اس کے اعتبار میں خلل ڈالنا مقصود ہو، اگرچہ ایسے سوالات

کا جواب بلا واسطہ یا بلا واسطہ گواہ کے مجرم ٹھہرنے کا باعث ہو سکے یا اس پر کوئی سزایا تاوان عائد کر سکے یا بلا واسطہ سزایا تاوان عائد ہونے کا باعث ہو سکے۔

۱۴۲۔ کس وقت گواہ جواب دینے پر مجبور کیا جاسکتا ہے:- اگر کوئی مذکورہ سوال ایسے معاملہ کی بابت ہو جو مقدمہ یا کارروائی سے متعلق ہو تو اس پر آرٹیکل ۱۵ کے احکام اطلاق پذیر ہوں گے۔

۱۴۳۔ اس کا تصفیہ عدالت کرے گی کہ کس وقت سوال پوچھا جائے اور کس وقت گواہ کو جواب دینے پر مجبور کیا جائے گا:- اگر کوئی مذکورہ سوال کسی ایسے امر کی بابت ہو جو بجز اس کے کہ اس گواہ کے کردار پر تہمت لگا کر اس کے اعتبار میں خلل ڈالے، مقدمہ یا کارروائی سے متعلق نہ ہو تو اس امر کا فیصلہ عدالت کرے گی کہ آیا گواہ کو اس کا جواب دینے پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں اور اگر وہ مناسب خیال کرے تو گواہ کو خبردار کر سکتی ہے کہ وہ اسکے جواب دینے کا پابند نہیں ہے، عدالت اپنی صوابدید کو عمل میں لانے میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھے گی:-

(۱) ایسے سوالات مناسب ہیں اگر وہ اس نوع کے ہوں کہ اس اتہام کی صداقت جو ان سے پایا جاتا ہو، اس معاملہ میں جس کی اس نے گواہی دی ہو، گواہ کے اعتبار کی نسبت عدالت کی رائے کو شدید طور پر متاثر کرے گی؛

(۲) ایسے سوالات نامناسب ہیں اگر وہ اتہام جو ان سے پایا جائے، ایسے امور سے متعلق ہو جن کی قدامت زمان یا نوعیت ایسی ہو کہ اتہام کی صداقت اس معاملہ میں جس کی اس نے گواہی دی ہو، گواہ کے اعتبار کی نسبت، عدالت کی رائے کو متاثر نہیں کرے گی یا خفیف طور پر متاثر کرے گی؛

(۳) ایسے سوالات نامناسب ہیں اگر اس اتہام کی وقعت میں جو گواہ کے کردار پر لگایا جائے اور اس کی شہادت کی وقعت میں بڑا فرق ہو؛

(۴) عدالت کو اختیار ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھے، تو گواہ کے جواب دینے سے انکار سے یہ قیاس کر سکتی ہے کہ جواب اگر دیا جاتا تو نا موافق ہوتا۔

۱۴۴۔ معقول وجہ کے بغیر کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا:- کوئی ایسا سوال جس کا حوالہ آرٹیکل ۱۴۳ میں دیا گیا ہے نہیں پوچھا جانا چاہیے تاوقتیکہ اسکے پوچھنے والا شخص یہ سمجھنے کی معقول وجہ نہ رکھتا ہو کہ وہ اتہام جو اس سے پایا جاتا ہے قوی بنیاد پر مبنی ہے۔

تمثیلیں

- (الف) کسی وکیل کو ایک اٹارنی کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک اہم ڈاکو گواہ ہے۔
یہ امر گواہ سے اس بارے میں سوال کرنے کی معقول وجہ ہے کہ کیا وہ ڈاکو ہے۔
- (ب) کسی وکیل کو حاضر عدالت ایک شخص سے یہ خبر ملی کہ ایک اہم گواہ ڈاکو ہے۔ منجر نے وکیل کے پوچھنے پر اپنے بیان کی اطمینان بخش وجہ کیں۔ یہ امر گواہ سے اس بارے میں سوال کرنے کی معقول وجہ ہے کہ کیا وہ ڈاکو ہے۔
- (ج) کسی گواہ سے جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اتفاقاً پوچھا گیا کہ کیا وہ ڈاکو ہے۔
یہاں یہ سوال پوچھنے کی معقول وجہ نہیں ہیں۔
- (د) ایک گواہ نے، جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اس کی بسراوقات اور ذریعہ معاش کے بارے میں سوال پوچھے جانے پر غیر اطمینان بخش جواب دیا۔ یہ امر اس سے یہ سوال پوچھنے کی معقول وجہ ہو سکتا ہے کہ کیا وہ ڈاکو ہے۔

۱۴۵۔ معقول وجہ کے بغیر کوئی سوال پوچھے جانے کی صورت میں عدالت کا ضابطہ کار:- اگر عدالت کی یہ رائے ہو کہ کوئی مذکورہ سوال معقول وجہ کے بغیر پوچھا گیا ہے، تو وہ، اگر وہ کسی وکیل نے پوچھا ہو، اس مقدمہ کی کیفیت عدالت عالیہ یا ایسی دیگر ہیئت مجاز کو بھیج سکتی ہے جس کا مذکورہ، وکیل اپنے پیشہ کی بجا آوری میں تابع ہو۔

۱۴۶۔ ناشائستہ اور رسوا گن سوالات:- عدالت ایسے سوالات یا استفسارات کی ممانعت کر سکتی ہے جنہیں وہ ناشائستہ یا رسوا گن سمجھتی ہو۔ اگرچہ مذکورہ سوالات یا استفسارات عدالت کے روبرو امور متنازع سے کچھ تعلق رکھتے ہوں، تاوقتیکہ ان کا تعلق ایسے امور متنتیج طلب یا ایسے معاملات سے نہ ہو جن کا جاننا یہ فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہو کہ امور متنتیج طلب کا وجود ہے یا نہیں۔

۱۴۷۔ ازالہ حیثیت عرفی، تحریری توہین اور توہین زبانی کے مقدموں میں عدالت کا طریقہ کار:- جب کسی شخص پر ہتک آمیز، توہین آمیز یا افترا پر دازانہ نوعیت کا اتہام لگانے یا شائع کرنے کے لیے استغاثہ دائر کیا جائے یا مقدمہ چلایا جائے، تو عدالت، امور تنقیح طلب کے بارے اپنے نتائج قلم بند کرنے سے پہلے کہ آیا مذکورہ شخص نے مذکورہ اتہام لگایا تھا یا شائع کیا تھا اور یہ کہ آیا مذکورہ اتہام سچ ہے، کسی گواہ سے ایسا سوال کرنے کی اجازت نہیں دے گی جو کسی ایسے شخص کے کردار کو جس کے خلاف مذکورہ اتہام لگایا گیا ہو یا لگانے کا الزام لگایا گیا ہو یا کسی ایسے شخص کے کردار کو خواہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو جس وہ دلچسپی رکھتا ہو ضرر پہنچانے کی غرض سے ہو، ماسوائے اس حد تک کہ مذکورہ سوال اس اتہام کی سچائی متعین کرنے کی اغراض کے لیے ضروری ہو جس کو لگانے یا شائع کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔

۱۴۸۔ ایسے سوالات جن سے توہین کرنا یا رنج پہنچانا مقصود ہو:- عدالت کو لازم ہوگا کہ کسی ایسے سوال کی ممانعت کرے جو اس کی دانست میں توہین کرنے یا رنج پہنچانے کی نیت سے پوچھا جائے، یا جو اگرچہ بنفسہ مناسب ہو، مگر اپنے طرز سے عدالت کو بلا ضرورت باعث رنجش خاطر معلوم ہو۔

۱۴۹۔ ایسی شہادت کا اخراج جو ایسے سوالات کے جوابات کی تردید کے لیے ہو جن سے صداقت کی جانچ مقصود ہو:- جب کسی گواہ سے کوئی ایسا سوال پوچھا گیا ہو اور اس نے اس کا جواب دیا ہو جو تحقیقات سے صرف اس حد تک تعلق رکھتا ہو کہ اس گواہ کے کردار پر تہمت لگا کر اس کے اعتبار میں خلل پیدا کرنے کی طرف راجع ہو تو اس کی تردید میں کوئی شہادت نہیں گزاری جائے گی؛ لیکن، اگر وہ جھوٹ جواب دے تو بعد ازاں اس پر جھوٹی شہادت دینے کا الزام عائد کیا جاسکتا ہے۔

THE PAKISTAN CODE

استثناء ۱: اگر کسی گواہ سے یہ پوچھا جائے کہ آیا وہ پہلے کسی جرم میں سزایاب ہوا ہے یا نہیں اور وہ اس سے انکار کرے تو اس کی سابقہ سزایابی کی شہادت گزاری جاسکتی ہے۔

استثناء ۲: اگر کسی گواہ سے ایسا سوال پوچھا جائے جس سے اس کی غیر جانب داری پر حرف آتا ہو اور وہ ان واقعات سے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہو انکار کرتے ہوئے جواب دے تو اس کی تردید کی جاسکتی ہے۔

تمثیلیں

(الف) ایک بیمہ کنندہ کے خلاف ایک دعویٰ کے جواب میں کہا گیا کہ وہ فریب پر مبنی ہے۔ مدعی سے پوچھا گیا کہ آیا اس نے پہلے کسی معاملے میں فریبانہ دعویٰ کیا تھا یا نہیں۔ اس نے اس سے انکار کیا۔

یہ ظاہر کرنے کے لیے شہادت پیش کی گئی کہ اس نے ایسا دعویٰ کیا تھا۔ شہادت ناقابل ادا خال ہے۔

(ب) ایک گواہ سے پوچھا گیا کہ آیا بددیانتی کی بناء پر کسی ملازمت سے موقوف کیا گیا تھا یا نہیں۔ اس نے اس سے انکار کیا۔

یہ ظاہر کرنے کے لیے شہادت پیش کی گئی کہ اسے بددیانتی کی بناء پر موقوف کیا گیا تھا۔ شہادت ناقابل ادا خال ہے۔

(ج) الف نے اس بات کی توثیق کی کہ فلاں دن اس نے ب کولاہور میں دیکھا تھا۔ الف سے یہ پوچھا گیا کہ آیا وہ بذات خود اس روز فیصل آباد میں تھا یا نہیں۔ اس نے اس سے انکار کیا۔

یہ ثابت کرنے کے لیے شہادت گزاری گئی کہ الف اس دن فیصل آباد میں تھا۔ شہادت قابل ادا خال ہے، لیکن اس بناء پر نہیں کہ اس سے الف کی اس واقعہ کی نسبت تردید ہوتی ہے جو اس کے اعتبار پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ اس بناء پر کہ اس سے اس مظہرہ واقعہ کی تردید ہوتی ہے کہ ب زیر بحث دن کولاہور میں دیکھا گیا تھا۔

ان صورتوں میں سے ہر ایک میں گواہ پر، اگر اس کا انکار جھوٹا ہو، جھوٹی شہادت دینے کا الزام عائد ہو سکتا ہے۔

(د) الف سے یہ پوچھا گیا کہ آیا اس کے خاندان اور ب کے خاندان میں جس کے خلاف اس نے شہادت دی ہے قدیم دشمنی ہے یا نہیں؟

اس نے اس سے انکار کیا، اس کی اس بناء پر تردید کی جاسکتی ہے کہ یہ سوال اس غیر جانبداری میں شک ڈالتا ہے۔

۱۵۰۔ سوالات جو فریق خود اپنے گواہ سے پوچھ سکتا ہے۔ عدالت اپنی صوابدید پر اس شخص کو جو کوئی گواہ پیش کرے، اس سے ایسے سوالات پوچھنے کی اجازت دے سکتی ہے جو سوالات جرح میں فریق مخالف کی طرف سے پوچھے جاسکتے ہیں۔

۱۵۱۔ گواہ کے اعتبار پر اعتراض کرنا۔ گواہ کے اعتبار پر فریق مخالف کی طرف سے، یا عدالت کی منظوری سے فریق پیش کنندہ کی طرف سے حسب ذیل طریقوں سے اعتراض کیا جاسکتا ہے:-

- (۱) ان اشخاص کی شہادت کے ذریعے جو اس بات کی گواہی دیں کہ وہ اس گواہ کی بابت جو کچھ جانتے ہیں اس کی بناء پر اسے غیر معتبر سمجھتے ہیں؛
- (۲) اس ثبوت کے ذریعے کہ گواہ کو رشوت دی گئی ہے یا وہ رشوت کی پیش کش قبول کر چکا ہے، یا شہادت دینے کے لیے اس کو کوئی دیگر ناجائز ترغیب دی گئی ہے؛
- (۳) سابقہ بیانات کے ثبوت کے ذریعے جو اس کی ایسی شہادت کے کسی جزو سے متناقض ہوں جو قابل تردید ہے؛

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

تشریح:- جب کوئی گواہ کسی دوسرے گواہ کو ناقابل اعتبار ظاہر کرے تو اسے اختیار ہے کہ سوال ابتدائی کے وقت اپنے یہ باور کرنے کی وجہ بیان نہ کرے لیکن سوال جرح میں اس سے اس کی وجوہ پوچھی جاسکتی ہے اور جو جوابات وہ دے ان کی تردید نہیں ہو سکتی اگرچہ ان کے جھوٹ ہونے کی صورت میں اس پر بعد ازاں جھوٹی شہادت دینے کا الزام عائد ہو سکتا ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف نے اس مال کی قیمت کی بابت ب کے خلاف نالش کی جو اس نے ب کے ہاتھ فروخت کیا اور اس کے حوالے کر دیا۔ ج نے کہا کہ الف نے مال ب کے حوالے کیا۔

اس امر کے ثبوت کے لیے شہادت پیش کی گئی کہ کسی سابقہ موقع پر اس نے کہا تھا کہ اس نے مال ب کے حوالے نہیں کیا تھا۔

شہادت قابل ادخال ہے۔

(ب) الف پر ب کے قتل عمد کا مقدمہ چلایا گیا۔

ج نے کہا ب بوقت مرگ یہ بیان کیا تھا کہ جس زخم سے اس کی موت واقع ہوئی وہ الف نے لگایا تھا۔ اس امر کے ثبوت کے لیے شہادت پیش کی گئی کہ پہلے کس موقع پر ج نے کہا تھا کہ زخم نہ الف نے لگایا اور نہ اس کی موجودگی میں لگایا گیا۔

شہادت قابل ادخال ہے۔

۱۵۲۔ سوالات جن سے واقعہ متعلقہ کی شہادت کی تصدیق ہوتی ہو، قابل ادخال ہیں :- جب کوئی گواہ جس کی شہادت کا اثبات مراد ہے کسی واقعہ متعلقہ کی شہادت دے، تو اس سے ایسے دیگر حالات کی نسبت سوالات پوچھے جاسکتے ہیں جو اس نے مذکورہ واقعہ متعلقہ کے وقوع کے وقت یا مقام پر یا اس کے قریب دیکھے ہوں بشرطیکہ عدالت کی رائے یہ ہو کہ مذکورہ حالات، ثابت ہونے کی صورت میں، اس واقعہ متعلقہ کی بابت گواہ کی شہادت کی تائید کریں گے جس کی جاس نے گواہی دی ہو۔

تمثیل

ایک شریک جرم الف نے ایک ایسے سرقہ بالجبر کا حال بیان کیا جس میں وہ شریک تھا۔ اس نے مختلف واقعات بیان کیے جو سرقہ بالجبر سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں مگر اس مقام کی راہ میں جہاں اس کا ارتکاب کیا گیا اس کے آنے اور جانے کے وقت وقوع پذیر ہوئے تھے۔

خود سرقہ کے بارے میں اس کی شہادت کی تائید کی غرض سے مذکورہ واقعات کی علیحدہ شہادت گزاری جاسکتی ہے۔

۱۵۳۔ گواہ کے سابقہ بیانات اسی واقعہ کی نسبت بعد کی شہادت کی تائید میں ثابت کیے جاسکتے ہیں:- کسی گواہ کی شہادت کی تائید کے لیے اسی واقعہ سے متعلق مذکورہ گواہ کا دیا ہوا کوئی سابقہ بیان جو اس نے اس وقت یا اس وقت کے قریب جبکہ وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہو یا کسی ایسی ہیئت مجاز کے سامنے دیا ہو جو از روئے قانون اس واقعہ کی تحقیقات کی مجاز ہو، ثابت کیا جاسکتا ہے۔

۱۵۴۔ آرٹیکل ۴۶ یا ۴۷ کے تحت متعلقہ ثابت شدہ بیان کے سلسلہ میں کون سے امور ثابت کیے جاسکتے ہیں:- جب کوئی بیان جو آرٹیکل ۴۶ یا ۴۷ کے تحت واقعہ متعلقہ ہو، ثابت ہو جائے تو، خواہ اس کی تردید یا اس کی تائید کی غرض سے یا اس شخص کے اعتبار کی نسبت اعتراض کرنے یا اس کی توثیق کرنے کی غرض سے جس نے وہ بیان دیا ہو، وہ جملہ امور ثابت کیے جاسکتے ہیں جو مذکورہ شخص کو بطور گواہ طلب کیے جانے اور سوال جرح کے وقت اس امر کی صداقت سے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، انکار کی صورت میں ثابت کیے جاسکتے ہیں۔

۱۵۵۔ یادداشت کا تازہ کرنا: (۱) گواہ کو اختیار ہے کہ دوران شہادت اپنی یادداشت تازہ کرنے کے لیے کسی ایسی تحریر سے رجوع کرے جو خود اس نے اس معاملہ کے وقت جس کی بابت اس سے سوال کیا جائے یا اس قدر قلیل عرصہ کے بعد تحریر کی ہو کہ عدالت کی دانست میں غالباً اس وقت وہ معاملہ اس کو خوب یاد ہوگا۔

(۲) گواہ کو ایسی تحریر سے رجوع کرنے کا بھی اختیار ہوگا جو کسی دوسرے شخص نے تحریر کی ہو اس گواہ نے زمانہ قبل الذکر کے اندر پڑھا ہو، اگر اسے پڑھتے وقت وہ اس کو صحیح جانتا تھا۔

(۳) جب کوئی گواہ کسی دستاویز سے رجوع کر کے اپنی یادداشت تازہ کر سکتا ہو تو وہ، عدالت کی اجازت سے، مذکورہ دستاویز کی نقل سے رجوع کر سکتا ہے:

مگر شرط یہ ہے کہ عدالت کو اس امر کا اطمینان ہو کہ اصل کے پیش نہ کرنے کی وجہ کافی ہے۔

(۴) کوئی ماہر فن اپنی یادداشت تازہ کرنے کے لیے پیشہ ورانہ کتب سے رجوع کر سکتا ہے۔

۱۵۶۔ ان واقعات کی شہادت جو آرٹیکل ۱۵۵ میں مذکورہ دستاویز میں بیان کیے گئے ہوں:- کوئی گواہ کسی ایسی دستاویز میں مذکورہ واقعات کی بابت بھی شہادت دے سکتا ہے جس کا ذکر آرٹیکل ۱۵۵ میں کیا گیا ہے، اگرچہ وہ واقعات اسے خاص کر یاد نہ ہوں، بشرطیکہ اسے یقین ہو کہ وہ واقعات اس دستاویز میں صحیح طور پر تحریر پائے ہیں۔

تمثیل

کوئی روزنامہ نویس ایسے واقعات کی بابت شہادت دے سکتا ہے جو اس نے یہی کھاتوں میں درج کیے ہوں جو دوران کاروبار حسب ضابطہ رکھے جاتے ہوں، اگر وہ جانتا ہو کہ یہی کھاتوں میں صحیح اندراجات ہوتے رہے ہیں۔ اگرچہ وہ درج شدہ خاص معاملات فراموش کر چکا ہو۔

۱۵۷۔ ایسی تحریر کی بابت فریق مخالف کا حق جو یادداشت تازہ کرنے کے لیے کام میں آئے۔ اگر فریق مخالف چاہے تو ایسی کوئی تحریر جس کا حوالہ آخری دو ماہ قبل آرٹیکل کے احکام کے تحت دیا گیا ہے، پیش کی جائے گی اور اسے دکھلائی جائے گی: مذکورہ فریق کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو گواہ سے اس کی بابت سوالات جرح کرے۔

۱۵۸۔ پیش سازی دستاویزات:- (۱) کوئی گواہ جو کوئی دستاویز پیش کرنے کے لیے طلب کیا جائے اسے لازم ہے کہ اگر وہ اس کے قبضہ یا اختیار میں ہے تو اسے عدالت میں لے آئے باوجودیکہ اس کے پیش کرنے یا اس کے قابل ادخال ہونے کی نسبت کوئی اعتراض بھی نہ ہو۔ مذکورہ اعتراض کے جواز کا فیصلہ عدالت کرے گی۔

(۲) عدالت کو اختیار ہے کہ اگر مناسب سمجھے تو دستاویز کا معائنہ کرے، تاوقتیکہ وہ معاملات مملکت سے متعلق نہ ہو، یا اس کے قابل ادخال ہونے کی بابت اپنی رائے قائم کرنے کے لیے دیگر شہادت لے۔

(۳) اگر مذکورہ غرض کے لیے کسی دستاویز کا ترجمہ کرنا ضروری ہو تو عدالت کو اختیار ہے کہ اگر مناسب سمجھے تو مترجم کو اس کے مشمولات مخفی رکھنے کا حکم دے، تاوقتیکہ دستاویز شہادت میں پیش نہ کی جانے والی ہو: اور اگر مترجم مذکورہ ہدایت کی خلاف ورزی کرے تو وہ مجموعہ تعزیرات پاکستان (نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۱۶۶ کے تحت جرم کا مرتکب قرار پائے گا۔

۱۵۹۔ ایسی دستاویز بطور شہادت پیش کرنا جو بذریعہ نوٹس طلب اور پیش کی جائے۔ جب کوئی فریق کو کوئی ایسی دستاویز طلب کرے جس کے پیش کرنے کے لیے اس نے دوسرے فریق کو نوٹس دیا ہو اور مذکورہ دستاویز پیش کی جائے اور وہ فریق اس کا معائنہ کرے جس نے اسے طلب کیا ہو تو اگر فریق پیش کنندہ اس سے ایسا کرنے کا مطالبہ کرے تو وہ اس کو بطور شہادت پیش کرنے کا پابند ہے۔

۱۶۰۔ وہ دستاویز بطور شہادت کام میں لانا جسے نوٹس پر پیش کرنے سے انکار کیا گیا ہو۔ جب کوئی فریق ایسی دستاویز پیش کرنے سے انکار کرے جس کے پیش کرنے کا اسے نوٹس ملا ہو تو وہ اس دستاویز کو بعد ازاں دوسرے فریق کی رضامندی یا عدالت کے حکم کے بغیر بطور شہادت کام میں نہیں لاسکتا۔

تمثیل

الف نے ب کے خلاف ایک اقرارنامہ کی بابت نالاش کی اور ب کو اس کے پیش کرنے کا نوٹس دیا۔ بوقت سماعت الف نے وہ دستاویز طلب کی اور ب نے اسے پیش کرنے سے انکار کیا۔ الف نے اس کے مشمولات کی شہادت منقولی پیش کی۔ ب نے چاہا کہ الف کی گزاری ہوئی شہادت منقولی کی تردید کے لیے یا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اقرارنامہ اسٹام شدہ نہیں ہے اصل دستاویز پیش کرے۔ وہ ایسا کرنے کا مجاز نہیں ہے۔

۱۶۱۔ سوالات کرنے یا پیش سازی کا حکم دینے کے بارے میں جج کا اختیار:- جج کو اختیار ہے کہ واقعات متعلقہ کا مناسب ثبوت دریافت کرنے یا حاصل کرنے کی غرض سے جو سوال چاہے، کسی طور پر، کسی وقت، کسی گواہ یا فریقین مقدمہ سے کسی واقعات متعلقہ یا غیر متعلقہ کی بابت پوچھ سکتا ہے: اور کسی دستاویز یا شے کے پیش کرنے کا حکم دے سکتا ہے: اور نہ تو فریقین مقدمہ کو نہ ان کے کارندگان کو کسی مذکورہ سوال یا حکم پر اعتراض کرنے کا اور نہ ہی، عدالت کی اجازت کے بغیر، کسی گواہ کے جواب پر، جو کسی مذکورہ سوال کے جواب میں دیا گیا ہو، سوالات جرح کرنے کا حق ہوگا: مگر شرط یہ ہے کہ فیصلہ کا ایسے واقعات پر مبنی ہونا ضروری ہے جو اس فرمان کی رو سے واقعات متعلقہ قرار دیئے گئے ہوں اور باضابطہ ثابت شدہ ہوں:

نیز شرط یہ ہے کہ اس آرٹیکل کی رو سے کسی جج کو اختیار نہ ہوگا کہ کسی گواہ کو کسی ایسے سوال کا جواب دینے یا کوئی ایسی دستاویز پیش کرنے پر مجبور کرے جس کا جواب دینے سے یا جس کے پیش کرنے سے انکار کا حق، آرٹیکل ۴ تا ۱۴، بشمول ہر دو کے تحت اسے حاصل ہوتا، اگر فریق مخالف نے وہ سوال پوچھا ہوتا یا دستاویز طلب کی ہوتی، نہ ہی جج کوئی ایسا سوال پوچھے گا جس کا پوچھنا آرٹیکل ۱۴۳ یا ۱۴۴ کے تحت کسی دوسرے شخص کے لیے نامناسب ہو؛ نہ ہی وہ کسی دستاویز کی شہادت اصلی کو مستثنیٰ قرار دے گا۔ مجراں صورتوں کے جو قبل ازیں مستثنیٰ کی گئی ہیں۔

گیارہواں باب

بے جا ادخال شہادت و نا منظوری کی شہادت کے بارے میں

۱۶۲۔ بے جا ادخال یا نا منظوری شہادت کی وجہ سے از سر نو سماعت نہیں ہوگی :- کسی شہادت کا بے جا ادخال یا نا منظوری بنفسہ کسی مقدمہ کی از سر نو سماعت یا فیصلہ کے استرداد کی وجہ نہ ہوگی، اگر اس عدالت کو جس کے روبرو مذکورہ اعتراض پیش کیا جائے، یہ معلوم ہو کہ بلحاظ اس شہادت کے جس پر اعتراض کیا گیا اور جو منظور کی گئی، کسی فیصلہ کے جائز قرار دینے کے لیے شہادت کافی موجود تھی یا یہ کہ اگر نا منظورشده شہادت منظور کر لی جاتی تو اس کے فیصلے میں کچھ فرق نہ آتا۔



THE PAKISTAN CODE

بارہواں باب حلف نامہ کی بنیاد پر مقدمے کا فیصلہ

- ۱۶۳۔ حلف نامہ میں کیے گئے دعویٰ کی قبولیت یا اس سے انکار:- (۱) جب کوئی مدعی اپنے دعویٰ کی تائید میں حلف اٹھائے، تو عدالت مدعی کی درخواست پر، مدعا علیہ کو طلب کر کے دعویٰ سے حلفاً انکار کرنے کو کہے گی۔
- (۲) عدالت خرچہ اور دیگر معاملات سے متعلق ایسے احکام جاری کر سکے گی جو وہ مناسب سمجھے۔
- (۳) اس آرٹیکل میں کوئی امر نفاذ حدود یا دیگر فوجداری مقدمات سے متعلق قوانین پر اطلاق پذیر نہیں ہوگا۔



THE PAKISTAN CODE

تیرہواں باب متفرقات

- ۱۔ [۱۶۴] ایسی شہادت کی پیش سازی جو جدید آلات اور انفارمیشن سسٹم، وغیرہ کی بدولت دستیاب ہوگئی ہے:-
مقدمہ اور حالات کی نوعیت کے اعتبار سے، عدالت اگر مناسب خیال کرے، تو جدید آلات اور تکنیکس کے ذریعے عدالت کی جانب سے ریکارڈ کردہ کسی بھی شہادت یا گواہان کو پیش کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، جس میں ویڈیو کال، واہبر، ایمو، واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر، لائن کالر اور ویڈیو کانفرنس وغیرہ شامل ہیں۔
- ۱۶۵۔ یہ فرمان دیگر قوانین پر غالب رہے گا: اس فرمان کے احکام فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوجود موثر ہوں گے۔
- ۱۶۶۔ ترمیم: قانون شہادت، ۱۸۷۲ء (نمبر ابابت ۱۸۷۲ء) بذریعہ منسوخ کیا جاتا ہے۔

THE PAKISTAN CODE